

**2026-01-20\_schwarmstedt\_an\_petrescu\_schadensmeldung.eml**

eml/2026-01-20\_schwarmstedt\_an\_petrescu\_schadensmeldung.eml

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Eberhard Funkbruch <e.funkbruch@schwarmstedt-logistik.de>                   |
| An      | Bogdan Petrescu <bogdan.petrescu@petrescu-transport.ro>                     |
| Kopie   | dr.hammerschmidt@hs-partner-hamburg.de                                      |
| Datum   | Tue, 20 Jan 2026 09:44:12 +0100                                             |
| Betreff | SCHADENSFALL - CMR Transport MediVita SE - Kuehlkettenbruch Lyon - DRINGEND |

Sehr geehrter Herr Petrescu,

ich wende mich heute mit einer Angelegenheit von außerordentlicher Dringlichkeit an Sie.

Wie Ihnen bekannt ist, hat Ihr Fahrer Catalin Petrescu am 12./13./14. Januar 2026 eine Ladung temperaturgeführter Pharmawaren (monoklonaler Antikörper) von Wuppertal an die Universitätsklinik Lyon (HCL) befördert (CMR-Frachtbrief Nr. CMR-2026-DE-001-0018, Ref. unsererseits SL-2026-T-0018).

**FESTGESTELLTER SCHADEN:**

Am 14. Januar 2026 zwischen 03:18 Uhr und 03:54 Uhr (MEZ) hat der Temperaturlogger DataTrack 4000 (Loggernr. DT4-2025-7783) in Ihrem Kühlaufleger (Kennzeichen B-88-RKL) eine Temperaturüberschreitung registriert:

- Dauer: 36 Minuten
- Maximale Temperatur: +14,3°C (um 03:41 Uhr)
- Toleranzgrenze: +2°C bis +8°C

Die Universitätsklinik Lyon hat infolgedessen die Warenannahme verweigert. Das QS-Labor der MediVita SE (Wuppertal) hat am 20. Januar 2026 bestätigt, dass 95 von 144 beförderten Vials als temperaturgeschädigt und nicht freigabefähig einzustufen sind. Der damit verbundene Schaden beläuft sich nach Berechnung der MediVita SE auf 8.208.000 EUR (95 Vials x 86.400 EUR Einzelwert).

**HAFTUNGSANKÜNDIGUNG:**

Wir haben MediVita SE am 22. Januar 2026 Schadensersatz dem Grunde nach anerkannt, unter Vorbehalt unserer Haftungsbegrenzungsrechte nach Art. 23 Abs. 3 CMR. Gleichwohl kündige ich hiermit bereits heute an, dass wir sämtliche Schäden, die uns aus diesem Vorfall entstehen werden, von Ihnen im Wege des Innenregresses nach Art. 37 CMR und gemäß § 11 unseres Subfrachtvertrages (Ref. SL-2025-SUB-1188) zurückfordern werden.

**SOFORTIGE MAßNAHMEN, DIE ICH VON IHNEN VERLANGE:**

1. Melden Sie den Schadensfall unverzüglich Ihrer Haftpflichtversicherung (Groupama Romania, Police R-TRK-2024-00881) und übermitteln Sie mir bis Freitag, 23. Januar 2026, den Versicherungsnachweis (vollständige Police-Kopie inkl. Bedingungswerk).
2. Stellen Sie den Temperaturlogger DataTrack 4000 (Loggernr. DT4-2025-7783) sicher und lassen Sie ihn NICHT warten oder verändern. Er wird für die

technische Sachverständigenprüfung benötigt.

3. Übermitteln Sie bis spätestens 27. Januar 2026 den vollständigen Carrier eTrack-Fehlerprotokoll-Export des Kühlaggregats Ihres Aufliegers (Carrier Transicold Supra 550 U, Seriennr. CT-2024-5003121).

4. Sichern Sie die vollständigen Tachographendaten Ihres Fahrers Catalin Petrescu für den Zeitraum 12.01.2026 bis 14.01.2026.

5. Übermitteln Sie eine schriftliche Erklärung von Catalin Petrescu (mit Datumsangabe und Unterschrift) zum Fahrtablauf und insbesondere zur Frage, ob und wann er Temperaturkontrollen durchgeführt hat.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass wir über das Verhalten Ihres Unternehmens auch gegenüber dem BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) berichten müssen, da uns bekannt geworden ist, dass Sie Teile des Transports möglicherweise an die Cojocar Flota SRL (Gala*■*i) weitervergeben haben — ohne unsere Kenntnis und Genehmigung. Auch hierzu erwarte ich eine schriftliche Stellungnahme bis 27. Januar 2026.

Diese Angelegenheit wird durch die Rechtsanwaltskanzlei Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte, Hamburg, betreut (in Kopie gesetzt). Alle weiteren Kommunikationen können auch direkt an die Kanzlei gerichtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Eberhard Funkbruch  
Geschäftsführer  
Schwarmstedt Logistik GmbH  
Bahnhofstraße 44, 29690 Schwarmstedt  
Tel.: +49 5071 9412 0  
Mobil: +49 172 6341 088  
e.funkbruch@schwarmstedt-logistik.de

---

Diese E-Mail enthält vertrauliche und rechtlich privilegierte Informationen.  
Sie ist ausschließlich für den benannten Empfänger bestimmt.

**2026-01-22\_medivita\_schadensforderung.eml**

eml/2026-01-22\_medivita\_schadensforderung.eml

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Thorsten Quasdorf <t.quasdorf@medivita.de>                                                |
| An      | e.funkbruch@schwarmstedt-logistik.de                                                      |
| Kopie   | dr.vasterling@pottwitz-stinkmorchel.com, legal@medivita.de                                |
| Datum   | Thu, 22 Jan 2026 16:55:00 +0100                                                           |
| Betreff | CMR-Transport CMR-2026-DE-001-0018 / Formelle Schadensanmeldung / 8.208.000 EUR / WICHTIG |

MediVita SE

Director Global Supply Chain: Thorsten Quasdorf

Moritzstraße 7, 42103 Wuppertal

t.quasdorf@medivita.de

Tel.: +49 202 38812 250

Schwarmstedt Logistik GmbH

Herrn Eberhard Funkbruch (GF)

Bahnhofstraße 44

29690 Schwarmstedt

22. Januar 2026

Betreff: CMR-Frachtbrief Nr. CMR-2026-DE-001-0018 / Speditionsauftrag Ref. MV-LOG-2025-8812

Formelle Schadensanmeldung und Aufforderung zur Haftungsanerkennung

Sehr geehrter Herr Funkbruch,

ich schreibe Ihnen in meiner Funktion als Director Global Supply Chain der MediVita SE und in Abstimmung mit der Rechtsabteilung sowie unseren externen Rechtsanwälten (Pottwitz Stinkmorchel & Eulenspiegel LLP, Düsseldorf).

Sie haben mit Speditionsauftrag Ref. MV-LOG-2025-8812 vom 18. Dezember 2025 den Transport einer wertvollen Pharmaladung (monoklonaler Antikörper, 144 Vials, Gesamtwert 12.441.600 EUR) von Wuppertal an die Universitätsklinik Lyon (HCL) übernommen.

**SCHADENSEREIGNIS:**

Am 14. Januar 2026 hat der von Ihnen eingesetzte Subunternehmer (Petrescu Transport SRL, Bukarest, Fahrer Catalin Petrescu) auf der Fahrt nach Lyon einen schwerwiegenden Kühlkettenbruch verursacht. Der Temperaturlogger DataTrack 4000 belegt:

- Beginn Überschreitung: 14.01.2026, 03:18 Uhr
- Maximale Temperatur: +14,3°C (Toleranzgrenze: +8°C)
- Dauer der Überschreitung: 36 Minuten (bis 03:54 Uhr)

Infolgedessen hat die HCL Lyon die Warenannahme vollständig verweigert.

Unser QS-Labor hat am 20. Januar 2026 (QS-Report MV-2026-001, ausgefertigt von Dr. Sabrina Hohenfeldt, QP) bestätigt:

- 95 Vials: temperaturgeschädigt, nicht freigabefähig, zu vernichten
- 49 Vials: unter Vorbehalt, weitere Prüfung läuft (Ergebnis folgt)

**SCHADENSFORDERUNG:**

Wir melden hiermit gegenüber der Schwarmstedt Logistik GmbH formell folgenden Schaden an:

1. Vernichtete Waren (95 Vials x 86.400 EUR Klinikabgabepreis):  
= 8.208.000 EUR

2. Folgeschäden (Notfallbeschaffung, Behandlungsunterbrechung HCL Lyon):  
= Vorläufig 250.000 EUR; endgültige Bezifferung vorbehalten

Gesamtschaden (vorläufig): 8.458.000 EUR

Wir fordern Sie auf, bis zum 29. Januar 2026 schriftlich zu erklären, ob und in welchem Umfang Sie die Haftung für diesen Schaden anerkennen.

#### RECHTLICHE GRUNDLAGE:

Ihre Haftung als Frachtführer ergibt sich aus Art. 17 Abs. 1 CMR. Wir werden darlegen, dass die Haftungsbegrenzung des Art. 23 Abs. 3 CMR vorliegend nicht anwendbar ist, da der Transport unter Art. 29 CMR fällt (grobes Verschulden): Ihr Subunternehmer hat es — trotz ausdrücklicher Vereinbarung zur Temperaturüberwachung im CMR-Frachtbrief — unterlassen, den Laderaum über einen Zeitraum von mehr als 6 Stunden zu überwachen, und Sie haben keinen GDP-qualifizierten Frachtführer eingesetzt.

Zudem weisen wir darauf hin, dass die unerlaubte Weitervergabe des Transports (durch Petrescu an Cojocar Flota SRL) ein strukturelles Organisationsverschulden Ihres Hauses belegt.

#### VERNICHTUNG DER VIALS:

Die als nicht freigabefähig eingestuften 95 Vials wurden am 25. Januar 2026 gemäß GDP-Protokoll in unserem Entsorgungszentrum Wuppertal vernichtet. Das Vernichtungsprotokoll steht Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

Wir erwarten Ihre Rückmeldung bis zum 29. Januar 2026. Sollte keine zufriedenstellende Antwort eingehen, werden wir ohne weitere Ankündigung rechtliche Schritte einleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Quasdorf  
Director Global Supply Chain  
MediVita SE, Wuppertal

---

MediVita SE | Moritzstraße 7 | 42103 Wuppertal | Deutschland  
Handelsregister: HRB 33182 AG Wuppertal | USt-IdNr.: DE 274 883 120  
Vorstand: Dr. Hendrik Pausch, Dr. Cornelia Braukmann, Jens-Peter Falkner  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Ulrich Berghammer

**2026-02-12\_helvetia\_deckungsablehnung.eml**

eml/2026-02-12\_helvetia\_deckungsablehnung.eml

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Stefan Wollbrink <s.wollbrink@helvetia.de>                                 |
| An      | versicherung@schwarmstedt-logistik.de                                      |
| Kopie   | makler@trankversicherung-nord.de                                           |
| Datum   | Thu, 12 Feb 2026 15:22:44 +0100                                            |
| Betreff | Police 74-SL-8832-2024 / Schadenfall Az. SL-2026-00198 / Deckungsablehnung |

Helvetia Versicherungen AG  
Weißfrauenstraße 9, 60311 Frankfurt am Main  
Abteilung Transport / Speditionshaftpflicht  
Schadensreferent: Stefan Wollbrink  
Tel.: +49 69 1301 3812  
E-Mail: s.wollbrink@helvetia.de

Schwarmstedt Logistik GmbH  
z.H. Herrn Eberhard Funkbruch  
Bahnhofstraße 44  
29690 Schwarmstedt

Frankfurt am Main, 12. Februar 2026

Ihr Schaden: CMR-Transport MediVita SE, Lyon, 14.01.2026  
Unser Aktenzeichen: SL-2026-00198  
Ihre Police: 74-SL-8832-2024 (Speditions- und Lagerversicherung)

**VERSICHERUNGSRECHTLICHE DECKUNGSABLEHNUNG**

Sehr geehrter Herr Funkbruch,

nach eingehender Prüfung des von Ihnen am 19. Januar 2026 gemeldeten Schadensfalls (CMR-Transportschaden, Kühlung, Pharmazeutika, Strecke Wuppertal–Lyon, CMR-Frachtbrief Nr. CMR-2026-DE-001-0018) müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir für diesen Schadensfall keine Deckung gewähren können.

**I. DECKUNGSABLEHNUNG WEGEN OBLIEGENHEITSVERLETZUNG (§ 31 AVB-SPEDITION 2020)**

§ 31 Abs. 1 unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Speditions-Haftpflichtversicherung (AVB-Spedition 2020, VHV-Muster in der bei Ihnen gültigen Fassung) lautet:

"Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jeden Schadensfall, der eine Leistungspflicht des Versicherers auslösen kann, unverzüglich nach Kenntnis — spätestens jedoch innerhalb von 72 Stunden nach Entdeckung des schadenauslösenden Ereignisses — anzuzeigen."

Im vorliegenden Fall lagen folgende Daten vor:

- Schadensereignis (Kühlkettenbruch): 14. Januar 2026, 03:18 Uhr
- Warenannahme verweigert HCL Lyon: 14. Januar 2026, ca. 09:00 Uhr
- Erste Kenntnis Ihres Unternehmens vom Schadensvorfall: 14. Januar 2026
- Schadensmeldung an Ihren Makler (Trankversicherung Nord): 19. Januar 2026

Zwischen der Kenntnis des schadenauslösenden Ereignisses (14. Januar 2026) und Ihrer Schadensmeldung (19. Januar 2026) lagen 5 Tage (120 Stunden). Dies übersteigt die vertragliche Meldefrist von 72 Stunden erheblich.

Die verspätete Meldung stellt eine Obliegenheitsverletzung i.S.d. § 31 AVB-Spedition 2020 i.V.m. § 28 Abs. 2 VVG dar, die zum Verlust des Versicherungsschutzes führt. Es ist nicht erkennbar, dass die verspätete Meldung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.

## II. HILFSWEISE: ANZEIGEPFLICHTIGE GEFÄHRERHÖHUNG (§ 23 VVG)

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Beauftragung eines weiteren Sub-Subunternehmers (Cojocar Flota SRL, Galați, Rumänien) durch die von Ihnen beauftragte Petrescu Transport SRL eine gefahrrelevante Veränderung des Transports darstellt, die anzeigepflichtig gewesen wäre (§ 23 Abs. 1 VVG, § 14 Abs. 3 unserer Police). Eine solche Anzeige ist nicht erfolgt.

## III. RECHTSFOLGE

Die Kombination aus Obliegenheitsverletzung (§ 31 AVB i.V.m. § 28 VVG) und der nicht angezeigten Gefährerhöhung (§ 23 VVG) führt zur vollständigen Leistungsfreiheit der Helvetia Versicherungen AG für diesen Schadensfall.

Wir bedauern, Ihnen diese Entscheidung mitteilen zu müssen, und stehen für Rückfragen unter den oben genannten Kontaktdaten zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Wollbrink  
Underwriting Specialist Transport  
Helvetia Versicherungen AG, Frankfurt am Main

---

Hinweis: Sollten Sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sein, haben Sie das Recht, sich an den Versicherungsombudsmann ([www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)) zu wenden oder den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten.

**2026-03-10\_balm\_koeln\_bussgeld.eml**

eml/2026-03-10\_balm\_koeln\_bussgeld.eml

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | LOI-Schimanowski.KV44@balm.bund.de                                                   |
| An      | e.funkbruch@schwarmstedt-logistik.de                                                 |
| Kopie   | dr.hammerschmidt@hs-partner-hamburg.de                                               |
| Datum   | Tue, 10 Mar 2026 11:05:33 +0100                                                      |
| Betreff | Az. BALM-BuG 2026-0443-ND / Einspruch / Anhoerungsschreiben nach Einspruchseinlegung |

Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM)

Referat KV 44 — Güterkraftverkehrs-Kontrolle

Bonifaziusstraße 1–3, 50676 Köln

Sachbearbeiterin: Leiterin des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (LOI) Renate Schimanowski

Tel.: +49 221 5776 4412

E-Mail: LOI-Schimanowski.KV44@balm.bund.de

Schwarmstedt Logistik GmbH

vertreten durch

Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte

RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Neuer Wall 30

20354 Hamburg

Köln, 10. März 2026

Bußgeldverfahren gegen Schwarmstedt Logistik GmbH

Aktenzeichen: BALM-BuG 2026-0443-ND

(Ordnungswidrigkeitenverfahren — Verstöße § 1 Abs. 1 GüKG, VO (EG) 1072/2009)

**ANHÖRUNGSSCHREIBEN NACH EINSPRUCHSEINLEGUNG**

Sehr geehrte Frau Dr. Hammerschmidt,

wir bestätigen den Eingang Ihres Einspruchs gegen den Bußgeldbescheid

BALM-BuG 2026-0443-ND vom 03. März 2026, eingegangen am 13. März 2026.

Der Einspruch ist fristgerecht.

Gemäß § 69 Abs. 1 OWiG geben wir Ihrer Mandantin Gelegenheit, zu den Einspruchsargumenten innerhalb von vier Wochen (bis zum 07. April 2026) Stellung zu nehmen, bevor die Akte an das zuständige Amtsgericht Hannover (Bußgeldabteilung) weitergeleitet wird.

**ZU DEN EINSPRUCHSARGUMENTEN:**

Zu Ihrer Argumentation, Schwarmstedt Logistik GmbH habe die Sub-Sub-Vergabe an Cojocarú Flota SRL nicht veranlasst und nicht gewusst, erlauben wir uns folgende Hinweise:

1. § 7a Abs. 2 GüKG verpflichtet den Auftraggeber, sich bei der Beauftragung eines Unternehmers von dessen Lizenz zu überzeugen. Wir erkennen an, dass Schwarmstedt bei der Petrescu Transport SRL (mit gültiger Lizenz) ihrer Prüfpflicht nachgekommen ist.

2. Gleichwohl ist nach unserer Auffassung die Organisationspflicht des Auftraggebers bei pharmazeutischen GDP-Transporten erhöht. Die

Schwarmstedt Logistik GmbH hätte vertraglich und kontrollmäßig sicherstellen müssen, dass keine Weitervergabe ohne ihre ausdrückliche Zustimmung stattfindet (§ 14 SubUV analog; GDP-Leitlinien Abschn. 9.2).

3. Das Kühlaggregat-Versagen und die Temperaturprotokoll-Lücke können nicht vollständig von der Frage der Sub-Sub-Vergabe getrennt werden, da Cojocar Flota SRL möglicherweise auf einem Streckenabschnitt eingesetzt wurde.

Wir beabsichtigen, die Akte nach Ablauf der Stellungnahmefrist an das Amtsgericht Hannover, Abteilung 31a (Bußgeldabteilung OWi), weiterzuleiten. Das Gericht wird dann den Termin zur Hauptverhandlung bestimmen.

BITTE REICHEN SIE EIN:

- Nachweise über die durchgeführte Lizenzprüfung Petrescu Transport SRL bei Beauftragung (E-Mails, Formulare, Gesprächsnotizen)
- Kopie des Subfrachtvertrages Schwarmstedt/Petrescu (§ 7 Sub-Sub-Vergabe-Klausel, die Sie in Ihrer Einspruchsbegründung erwähnen)
- Erklärung, wie Schwarmstedt die Einhaltung des Sub-Sub-Vergabeverbots kontrolliert hat (Monitoring-Maßnahmen)

Mit freundlichen Grüßen

Renate Schimanowski  
Leitende Ordnungswidrigkeitenreferentin, Referat KV 44  
Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), Köln

---

Hinweis: Das BALM ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV).

Website: [www.balm.bund.de](http://www.balm.bund.de)



## Tabellenblatt: CMR-Haftungsberechnung

|  |                                                                                                  |                               |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|  | CMR-Haftungsberechnung<br>Art. 23 Abs. 3 CMR                                                     |                               |         |
|  | LG Hannover 9 O 244/26  <br>Schwarmstedt Logistik<br>GmbH vs. MediVita SE  <br>Stand: 15.05.2026 |                               |         |
|  | A. Grundparameter des<br>Transports                                                              |                               |         |
|  | Mandant (Beklagte)                                                                               | Schwarmstedt Logistik<br>GmbH |         |
|  | Klägerin                                                                                         | MediVita SE, Wuppertal        |         |
|  | Aktenzeichen                                                                                     | LG Hannover 9 O 244/26        |         |
|  | CMR-Frachtbrief-Nr.                                                                              | CMR-2026-DE-001-0018          |         |
|  | Übernahmedatum                                                                                   | 12.01.2026                    |         |
|  | Schadensdatum                                                                                    | 14.01.2026                    |         |
|  | Übernahmeort                                                                                     | Wuppertal, Deutschland        |         |
|  | Ablieferungsort                                                                                  | Lyon, Frankreich              |         |
|  | Bruttogewicht laut<br>Frachtbrief (kg)                                                           | 348                           |         |
|  | Gesamtzahl Vials                                                                                 | 144                           |         |
|  | Als geschädigt eingestuft<br>(MediVita QS)                                                       | 95                            |         |
|  | Einzelwert je Vial (EUR)                                                                         | 86.400                        |         |
|  | B.<br>SZR-Haftungsberechnung<br>nach Art. 23 Abs. 3 CMR                                          |                               |         |
|  | Parameter                                                                                        | Wert / Formel                 | Einheit |
|  | Bruttogewicht (kg)                                                                               | 348                           | kg      |
|  | CMR-Haftungsgrenze<br>(SZR/kg)                                                                   | 8.33                          | SZR/kg  |
|  | Haftungsmaximum in SZR                                                                           |                               | SZR     |
|  | SZR-Kurs 14.01.2026<br>(IWF)                                                                     | 1.2427                        | EUR/SZR |
|  | Haftungsmaximum in EUR                                                                           |                               | EUR     |
|  | ERGEBNIS:<br>Haftungshöchstbetrag<br>nach Art. 23 Abs. 3 CMR                                     |                               |         |
|  | C. Schadensvergleich:<br>Forderung MediVita vs.<br>CMR-Haftungslimit                             |                               |         |
|  | Forderung MediVita SE<br>(Warenschaden)                                                          | 8208000                       | EUR     |

|  |                                                                                                                                                      |                    |                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | Forderung MediVita SE (Folgekosten)                                                                                                                  | 250000             | EUR                     |
|  | Forderung MediVita SE GESAMT                                                                                                                         |                    | EUR                     |
|  | CMR-Haftungslimit Art. 23 Abs. 3 (EUR)                                                                                                               |                    | EUR                     |
|  | Differenz (ungedeckter Schaden bei Art. 23 CMR)                                                                                                      |                    | EUR                     |
|  | CMR-Haftungslimit in % der Gesamtforderung                                                                                                           |                    | %                       |
|  | D. SZR-Kurs-Szenarien (Haftungsmaximum variiert je nach Urteilsdatum)                                                                                |                    |                         |
|  | SZR-Kurs (EUR/SZR)                                                                                                                                   | Haftungsmax. (EUR) | Differenz zu 14.01.2026 |
|  | 1.1                                                                                                                                                  |                    |                         |
|  | 1.2                                                                                                                                                  |                    |                         |
|  | 1.2427                                                                                                                                               |                    |                         |
|  | 1.3                                                                                                                                                  |                    |                         |
|  | 1.4                                                                                                                                                  |                    |                         |
|  | 1.5                                                                                                                                                  |                    |                         |
|  | Quelle: IWF SDR Valuation Bulletin ( <a href="https://www.imf.org">https://www.imf.org</a> ); Art. 23 Abs. 3 CMR; BGH I ZR 128/00, TranspR 2003, 255 |                    |                         |

### Tabellenblatt: Art24\_26\_CMR\_Vergleich

|  |                                                                                              |                   |                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|  | Art. 24 CMR (Wertdeklaration) und Art. 26 CMR (Sonderinteresse) — Hypothetische Berechnung   |                   |                                        |
|  | Hätte MediVita SE eine Wertdeklaration vorgenommen, wäre die CMR-Haftung unbegrenzt gewesen. |                   |                                        |
|  | Vergleichstabelle: Drei Szenarien                                                            |                   |                                        |
|  | Merkmal                                                                                      | Kein Schutz (IST) | Mit Art. 24 Deklaration (hypothetisch) |
|  | Deklaration im Frachtbrief                                                                   | Nein              | Ja — 12.441.600 EUR                    |
|  | Frachtzuschlag (ca. 0,5%)                                                                    | 0 EUR             | 62.208 EUR                             |
|  | Haftungsgrenze                                                                               | 3.603 EUR         | 12.441.600 EUR (deklarerter Wert)      |
|  | Tatsächlicher Schaden                                                                        | 8.208.000 EUR     | 8.208.000 EUR                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | Erstattungsfähiger Schaden                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.603 EUR                  | 8.208.000 EUR      |
|  | Mehrkosten für MediVita                                                                                                                                                                                                                                                          | — (Verlust trägt MediVita) | +62.208 EUR Prämie |
|  | Rechtliche Bewertung: Die unterlassene Wertdeklaration begründet ein erhebliches Mitverschulden der Klägerin MediVita SE (§ 254 BGB analog, Art. 17 Abs. 5 CMR). Die Beklagte (Schwarmstedt) führt dies als Mitverschuldensargument in das Verfahren LG Hannover 9 O 244/26 ein. |                            |                    |

Tabellenblatt: Temperaturprotokoll

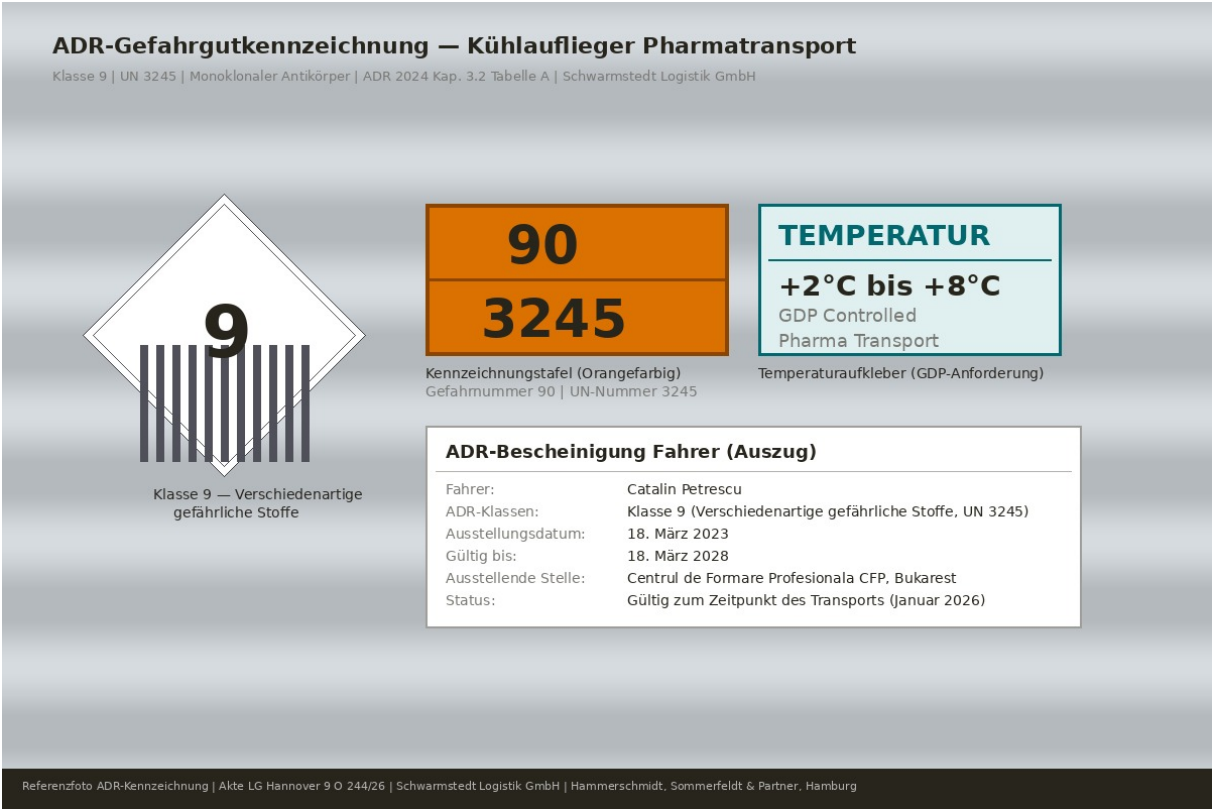
|  |                                                                                                                                    |            |           |                                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|
|  | Temperaturlogger-Protokoll DataTrack 4000 — Loggernr. DT4-2025-7783                                                                |            |           |                                                       |
|  | Auflieger<br>Kennzeichen<br>B-88-RKL   Carrier<br>Transicold Supra<br>550 U   Strecke<br>Wuppertal → Lyon  <br>12.–14. Januar 2026 |            |           |                                                       |
|  | Messwerte (Aufzeichnungsintervall: 5 Minuten)                                                                                      |            |           |                                                       |
|  | Uhrzeit (MEZ)                                                                                                                      | Temp. [°C] | Status    | Bemerkungen                                           |
|  | 12.01.2026 07:30                                                                                                                   | 6.5        | Normal    | Fahrtantritt<br>Wuppertal                             |
|  | 12.01.2026 12:00                                                                                                                   | 6.8        | Normal    | Fahrt Köln-Aachen                                     |
|  | 12.01.2026 18:00                                                                                                                   | 7          | Normal    | Pause Metz                                            |
|  | 12.01.2026 23:00                                                                                                                   | 7.1        | Normal    | —                                                     |
|  | 13.01.2026 06:00                                                                                                                   | 6.9        | Normal    | Ruhetag<br>Bourg-en-Bresse                            |
|  | 13.01.2026 12:00                                                                                                                   | 7          | Normal    | —                                                     |
|  | 13.01.2026 18:00                                                                                                                   | 7.2        | Normal    | —                                                     |
|  | 13.01.2026 23:00                                                                                                                   | 7.1        | Normal    | —                                                     |
|  | 14.01.2026 00:00                                                                                                                   | 7.8        | Normal    | Fahrzeugstopp<br>Raststätte A6<br>Bourg-en-Bresse Ost |
|  | 14.01.2026 00:30                                                                                                                   | 7.7        | Normal    | —                                                     |
|  | 14.01.2026 01:00                                                                                                                   | 7.8        | Normal    | —                                                     |
|  | 14.01.2026 01:30                                                                                                                   | 7.9        | Normal    | —                                                     |
|  | 14.01.2026 02:00                                                                                                                   | 7.8        | Normal    | —                                                     |
|  | 14.01.2026 02:30                                                                                                                   | 7.7        | Normal    | —                                                     |
|  | 14.01.2026 03:00                                                                                                                   | 7.9        | Normal    | —                                                     |
|  | 14.01.2026 03:05                                                                                                                   | 7.8        | Normal    | —                                                     |
|  | 14.01.2026 03:10                                                                                                                   | 7.9        | Normal    | —                                                     |
|  | 14.01.2026 03:15                                                                                                                   | 8          | Grenzwert | Exakt obere<br>Grenztemperatur                        |
|  | 14.01.2026 03:18                                                                                                                   | 8.3        | ALARM     | >>> BEGINN<br>ÜBERSCHREITUNG<br><<<                   |
|  | 14.01.2026 03:23                                                                                                                   | 9.1        | ALARM     | Anstieg<br>kontinuierlich                             |
|  | 14.01.2026 03:28                                                                                                                   | 10.4       | ALARM     | —                                                     |

|  |                                                               |                                                         |        |                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|  | 14.01.2026 03:33                                              | 11.8                                                    | ALARM  | —                                               |
|  | 14.01.2026 03:38                                              | 13.2                                                    | ALARM  | —                                               |
|  | 14.01.2026 03:41                                              | 14.3                                                    | ALARM  | >>> PEAK-TEMPERATUR <<<                         |
|  | 14.01.2026 03:46                                              | 13.7                                                    | ALARM  | Beginn Abkühlung                                |
|  | 14.01.2026 03:51                                              | 11.1                                                    | ALARM  | —                                               |
|  | 14.01.2026 03:54                                              | 7.9                                                     | Normal | >>> ENDE ÜBERSCHREITUNG (36 Minuten) <<<        |
|  | 14.01.2026 03:59                                              | 7.6                                                     | Normal | —                                               |
|  | 14.01.2026 04:30                                              | 7.2                                                     | Normal | —                                               |
|  | 14.01.2026 05:00                                              | 7.1                                                     | Normal | —                                               |
|  | 14.01.2026 05:45                                              | 6.8                                                     | Normal | Fahrzeug verlässt Raststätte (Weiterfahrt Lyon) |
|  | 14.01.2026 06:30                                              | 6.9                                                     | Normal | —                                               |
|  | 14.01.2026 07:00                                              | 7                                                       | Normal | —                                               |
|  | 14.01.2026 08:22                                              | 7                                                       | Normal | Ankunft HCL Lyon — Warenannahme verweigert      |
|  | Auswertung — Kritische Phase (14.01.2026 03:18 bis 03:54 Uhr) |                                                         |        |                                                 |
|  | Beginn Überschreitung                                         | 14.01.2026, 03:18 Uhr MEZ                               |        |                                                 |
|  | Ende Überschreitung                                           | 14.01.2026, 03:54 Uhr MEZ                               |        |                                                 |
|  | Dauer Überschreitung                                          | 36 Minuten                                              |        |                                                 |
|  | Peak-Temperatur                                               | 14,3 °C (um 03:41 Uhr)                                  |        |                                                 |
|  | Toleranzgrenze (laut CMR-Frachtbrief)                         | +2°C bis +8°C                                           |        |                                                 |
|  | Temperaturüberschreitung (Peak)                               | +6,3 °C über Grenzwert                                  |        |                                                 |
|  | Anzahl Messpunkte im Alarmbereich                             | 8 Messpunkte                                            |        |                                                 |
|  | Alarm ausgelöst (akustisch)                                   | Nicht dokumentiert — Sachverständigenprüfung ausstehend |        |                                                 |
|  | Alarm SMS gesendet                                            | Nicht empfangen — möglicherweise GSM-Funkloch           |        |                                                 |
|  | Fazit Sachverständiger Kretschmann                            | Wahrsch. techn. Kühlaggregat-Ausfall (70–80%)           |        |                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Quelle: DataTrack<br>4000 Export (CSV),<br>Loggernr.<br>DT4-2025-7783  <br>Auswertung: Prof.<br>Dr. H. Kretschmann,<br>TU<br>Hamburg-Harburg<br>(TUH-KT-2026-0088,<br>22.03.2026) |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## Tabellenblatt: Vials-Schadensbewertung

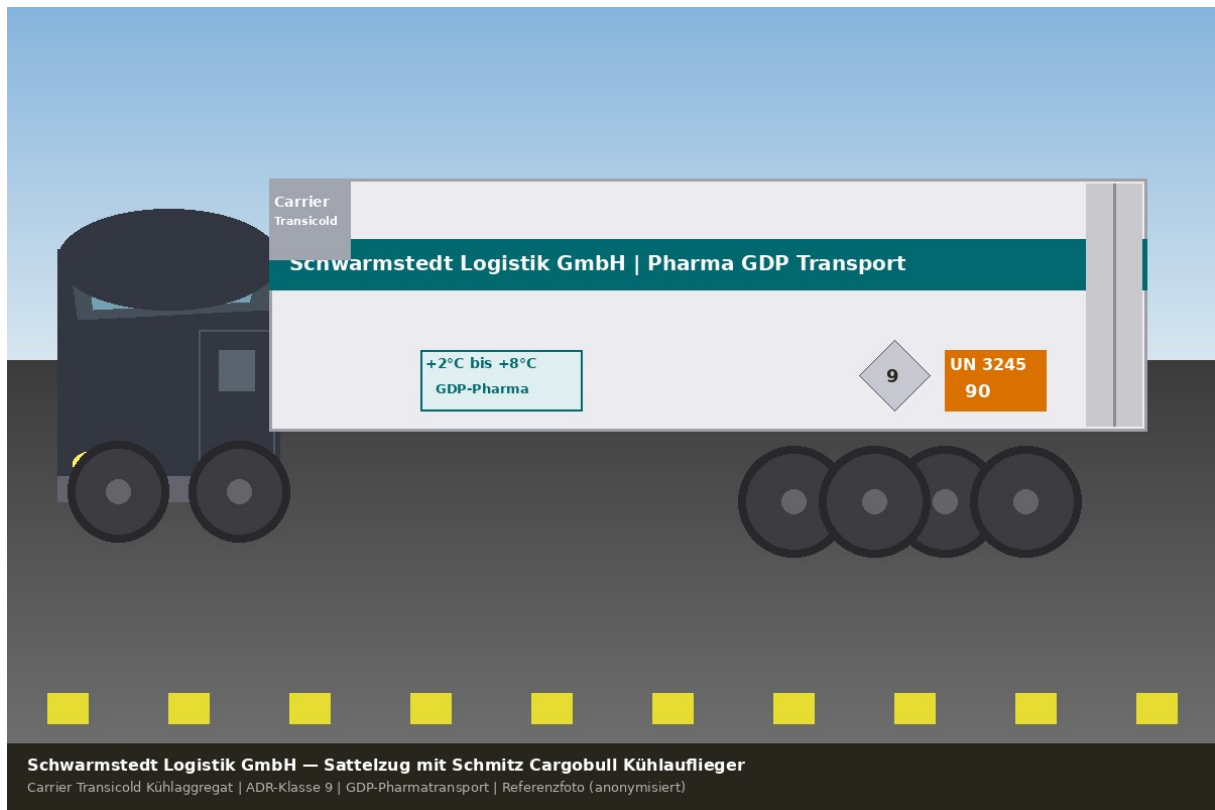
|  |                                                                                                                                         |                  |                |               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
|  | Vials-Schadensbewertung und Schadensszenarien                                                                                           |                  |                |               |
|  | QS-Report<br>MV-2026-001<br>(MediVita,<br>20.01.2026) vs. Sachverständigenschätzung Kretschmann<br>(22.03.2026)                         |                  |                |               |
|  | Schadensszenarien<br>je nach Ergebnis Sachverständigengutachten                                                                         |                  |                |               |
|  | Szenario                                                                                                                                | Vials vernichtet | Vials gerettet | Schaden (EUR) |
|  | QS-Report MediVita<br>(Ausgangslage)                                                                                                    | 95               | 49             | 8208000       |
|  | Sachverständiger<br>SV-Schätzung min.                                                                                                   | 60               | 84             | 5184000       |
|  | Sachverständiger<br>SV-Schätzung max.                                                                                                   | 80               | 64             | 6912000       |
|  | Günstigstes<br>Szenario (alle<br>SarBox-Innen OK)                                                                                       | 30               | 114            | 2592000       |
|  | Einzelwert je Vial:<br>86.400 EUR  <br>Gesamtbestand: 144<br>Vials  <br>Gesamtwarenwert:<br>12.441.600 EUR                              |                  |                |               |
|  | Art. 23 Abs. 3 CMR<br>Haftungsmaximum<br>(alle Szenarien):<br>3.603 EUR   Art. 29<br>CMR<br>Haftungsmaximum:<br>bis zu 8.208.000<br>EUR |                  |                |               |



Bilddatei: adr\_klebung\_gefahrgutkennzeichnung.jpg

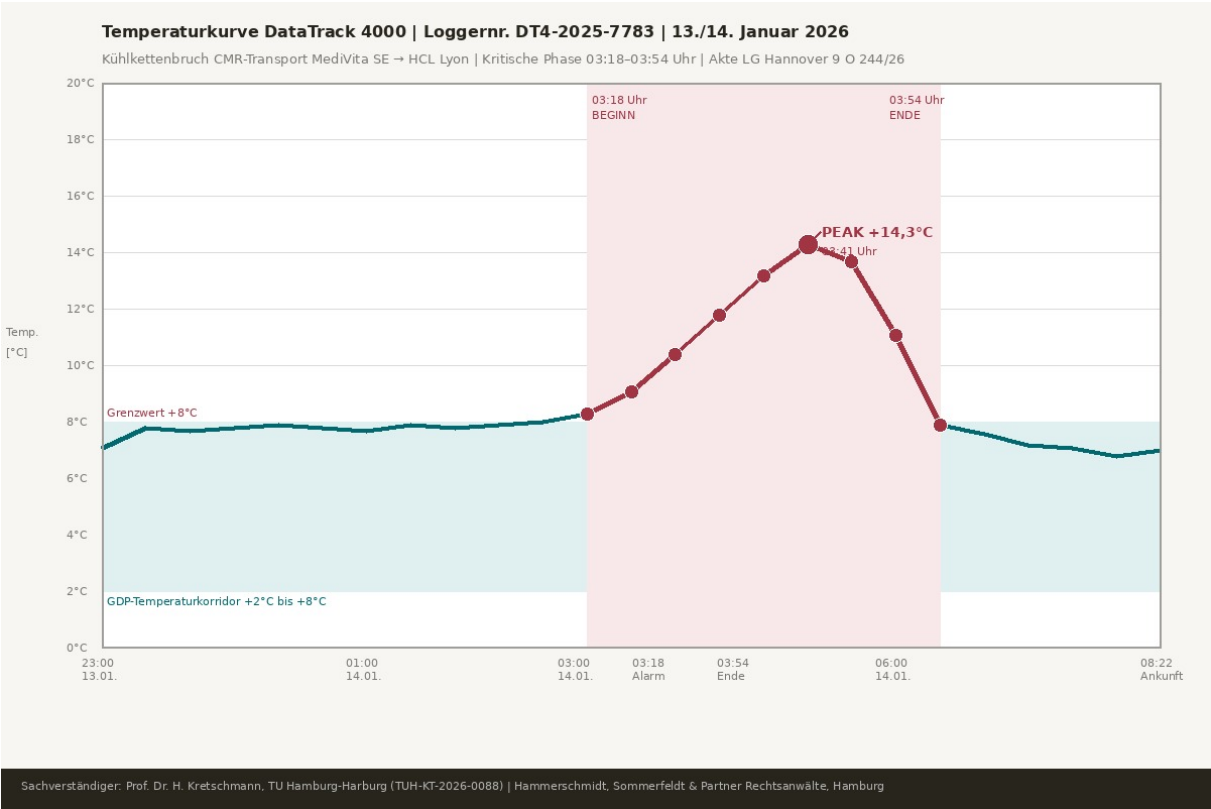
## kuehlaufliieger\_schmitz\_cargobull.jpg

jpg/kuehlaufliieger\_schmitz\_cargobull.jpg



Bilddatei: kuehlaufliieger\_schmitz\_cargobull.jpg





Bilddatei: temperaturkurve\_diagramm.jpg

## 01\_mandatsaufnahme\_erstgesprach.docx

---

## **Kanzleinotiz — Erstgespräch Mandatsaufnahme**

Datum: 14. März 2026, 10:00–12:30 Uhr

Mandant: Schwarmstedt Logistik GmbH, Bahnhofstraße 44, 29690 Schwarmstedt (Niedersachsen)

Vertreten durch: Geschäftsführer Eberhard Funkbruch

Kanzleinotiz: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt, Fachanwältin für Transport- und Speditionsrecht

Kanzlei: Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte, Neuer Wall 30, 20354 Hamburg

### **Zur Person des Mandanten und zur Gesellschaft**

Eberhard Funkbruch (58 Jahre, Speditionskaufmann, Unternehmer seit 1998) erscheint mit einem dicken Aktenordner und einem USB-Stick mit Temperaturlogger-Rohdaten. Er wirkt angespannt, aber sachlich. Er betreibt die Schwarmstedt Logistik GmbH — gegründet 2003, Sitz Schwarmstedt, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen — als alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer.

Das Unternehmen beschäftigt 145 Mitarbeiter, davon 78 Fahrer (LKW-Klassen C/CE). Es verfügt über ADR-Zertifizierung gemäß § 7 Abs. 1 GGBefG i.V.m. ADR-Übereinkommen für die Gefahrgutklassen 5.1, 6.2, 9 (Gefahrgut) sowie über eine EU-Gemeinschaftslizenz für den internationalen Güterkraftverkehr (§ 3 GüKG). Die Gesellschaft ist ADR-zertifizierter Pharma- und Gefahrgutspediteur mit eingeführtem GDP-Qualitätsmanagementsystem (Good Distribution Practice, Delegierte VO (EU) 2017/1569). Umsatz 2025: ca. 38 Mio. EUR. Die Gesellschaft hält eine Speditions- und Lagerversicherung bei der Helvetia Versicherungen AG, Frankfurt, Police Nr. 74-SL-8832-2024.

### **Sachverhalt — Erstdarstellung Mandant**

#### **Der Transportauftrag**

Im Dezember 2025 erteilte die MediVita SE, Hauptverwaltung Wuppertal (Pharma-Hersteller, Mitglied im Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller BAH), der Schwarmstedt Logistik GmbH den Auftrag, eine Sendung temperaturgefühelter Krebsimmuntherapeutika von Wuppertal an die Universitätsklinik Lyon zu befördern. Der schriftliche Speditionsauftrag datiert vom 18. Dezember 2025 (Ref. MV-LOG-2025-8812).

Transportiert wurde ein mono-klonales Antikörperpräparat (Wirkstoff: [REDACTED] — laufendes Zulassungsverfahren EMA, Vertrieb nur an zugelassene Kliniken). Die Ware bestand aus 144 Vials zu je 86.400 EUR Einzelwert, gesamt 12.441.600 EUR Warenwert. Temperaturanforderung: +2°C bis +8°C (Coldchain-Klasse "Controlled Room Temperature Plus" / "Cryochain Light"). Der Transport erforderte ein zugelassenes Kühlfahrzeug mit Echtzeit-Temperaturüberwachung, GDP-konformem Fahrpersonal und lückenloser Temperaturprotokollierung.

#### **Die Subbeauftragung**

Schwarmstedt Logistik GmbH subbeauftragte die Petrescu Transport SRL, Bukarest, Rumänien (EU-lizenzierter Güterkraftverkehrsunternehmer, ROM CIV Nr. B-22-09761, Lizenz bis 30.06.2026), für

die grenzüberschreitende Teilstrecke Wuppertal–Lyon. Herr Funkbruch erklärt, die Petrescu Transport SRL sei seit ca. zwei Jahren als Subunternehmer im Einsatz, bisher ohne Beanstandungen.

Der Fahrer war Catalin Petrescu (Bruder des Inhabers der Petrescu Transport SRL), 39 Jahre, rumänische Fahrerlaubnis Klasse CE, ADR-Bescheinigung für Klasse 9 (Stand 2023, Ablauf laut Angabe Petrescu 2026). Das Fahrzeug war ein Kühlaufleger mit eingebautem Carrier-Kühlaggregat und DataTrack 4000 Temperaturlogger-System (Aufzeichnung alle 5 Minuten).

### **Der Kühlkettenbruch**

Am 14. Januar 2026 um ca. 03:18 Uhr (Lokalzeit) deutet der Temperaturlogger-Datensatz auf einen Kühlkettenbruch zwischen der Autobahnraststätte A6 bei Bourg-en-Bresse (Frankreich) und Lyon hin. Nach Auswertung der Logger-Rohdaten verlief die Temperatur im Laderaum über einen Zeitraum von 36 Minuten (03:18 bis 03:54 Uhr) oberhalb der zulässigen +8°C-Grenze, mit einem Peak von +14,3°C um 03:41 Uhr. Die Ursache ist bislang nicht abschließend geklärt; in Betracht kommen ein Ausfall des Kühlaggregats (technische Fehlfunktion), eine unterlassene Überprüfung durch den Fahrer (Protokollücke: keine Fahrerpausenprüfung der Temperaturanzeige zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr dokumentiert) sowie ein unsachgemäßer Halt.

Die Universitätsklinik Lyon hat die Warenannahme verweigert. Die MediVita SE hat das Pharmazeutische Qualitätssicherungslabor eingeschaltet; das Gutachten vom 20. Januar 2026 (QS-Report MV-2026-001) bestätigt, dass 95 Vials (von 144) als temperaturgeschädigt einzustufen und zu vernichten sind. Der festgestellte Schaden beläuft sich nach Mitteilung der MediVita SE auf 8.208.000 EUR (95 Vials × 86.400 EUR).

### **Die Schadensmeldung und Versicherung**

Funkbruch schildert: Er habe am 14. Januar 2026 (dem Ankunftstag) zunächst versucht, telefonisch mit dem MediVita-Logistikchef zu klären, ob die Waren doch noch freigegeben werden. Nach Ablehnung am 15. Januar 2026 habe er intern beraten und am 19. Januar 2026 (fünf Tage nach Ereignis) den Schadensfall dem Versicherungsmakler gemeldet. Die Helvetia hat Deckung mit Schreiben vom 12. Februar 2026 abgelehnt (Aktenzeichen Helvetia: SL-2026-00198) — mit der Begründung, die Schadensmeldung sei nicht within 72 Stunden nach Schadensentdeckung erfolgt (Obliegenheitsverletzung nach Police-Bedingungen § 31 AVB-Spedition).

Die MediVita SE hat Schadensersatzansprüche in Höhe von 8.208.000 EUR angemeldet. Hinzu kommen behauptete Folgekosten (Beschaffungsnotfalllieferung, Patientenbehandlungsunterbrechung) von ca. weiteren 250.000 EUR, die MediVita noch beziffern will. Gegenüber der Petrescu Transport SRL hat Schwarmstedt bereits eine Regressankündigung ausgesprochen.

### **Weiteres Problemfeld: Bussgeldverfahren BAG**

Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM, ehemals BAG) hat mit Bußgeldbescheid vom 03. März 2026 (Az. BALM-BuG 2026-0443-ND) folgende Verstöße geahndet:

1. Unerlaubte Sub-Sub-Vergabe: Petrescu Transport SRL soll den Transportauftrag ihrerseits (ohne Kenntnis von Schwarmstedt) teilweise an einen weiteren rumänischen Subunternehmer, die Cojocar Flota SRL (Galați, Rumänien), weitergegeben haben — dieser Subunternehmer verfügte laut BALM nicht über eine gültige EU-Lizenz für grenzüberschreitenden Güterverkehr nach § 1 Abs. 1 GüKG i.V.m. VO (EG) 1072/2009 für deutsche Streckenabschnitte. Bußgeld gegen Schwarmstedt als Auftraggeber: 25.000 EUR.

2. Überlange Lenkzeit Fahrer Catalin Petrescu: Bei der Nachkontrolle der Tachographendaten wurde festgestellt, dass Catalin Petrescu auf der Strecke Köln–Straßburg eine zusammenhängende Lenkzeit von 5 Stunden 48 Minuten zurücklegte, ohne die gesetzlich vorgeschriebene Pause von 45 Minuten einzulegen (Verstoß gegen Art. 7 VO (EG) 561/2006). Bußgeld gegen Fahrer: 250 EUR (gesondert).

Funkbruch hat fristgerecht Einspruch eingelegt (Az. AG Hannover OWi 31a OWi 4188 Js 7711/26). Die mündliche Verhandlung steht noch aus.

### Weiteres Problemfeld: Frachtdiebstahl

In einem separaten Transport-Vorgang (Rückladung, Januar 2026, Rumänien-Transit) wurde ein Auflieger mit Apple iPad Pro Geräten (Sendungswert ca. 1,4 Mio. EUR) auf einem Rastplatz nahe Sibiu (Rumänien) vollständig gestohlen — klassischer „Pre-Loaded Truck Theft“. Der Auflieger war über Nacht abgestellt, das Zugfahrzeug war ohne Fahrer. Versicherer Allianz Marine & Cargo verweigert Deckung wegen angeblich unzureichender Sicherung. Klage ist in Vorbereitung.

### Weiteres Problemfeld: Embargo-Verstoß

Ein weiterer Sammeltransport (Dezember 2025) enthielt nach derzeitigem Ermittlungsstand Generika-Antibiotika, die nach Spanien bestimmt waren. Laut Erkenntnissen des Zollfahndungsamts Hannover (Ermittlungsverfahren Az. 9300 UJs 21188/26) wurden Teile der Sendung über einen Zwischenhändler an einen syrischen Empfänger weitergeleitet, der auf der EU-Sanktionsliste nach VO (EU) 36/2012 steht. Schwarmstedt betont, keinerlei Kenntnis von dieser Weiterleitung gehabt zu haben. Die Ermittlungen laufen; das Unternehmen kooperiert mit den Behörden.

### Weiteres Problemfeld: Überlader-Regress

Bei einem anderen Transport (November 2025) platzte auf der BAB A7 (Höhe Seesen) ein Reifen des Aufliegers; nach polizeilicher Überprüfung war das Fahrzeug um ca. 2.400 kg überladen. Der Verlader war die Boeschke Kühl & Frische GmbH, Hamburg. Schwarmstedt macht Regressansprüche nach § 22 StVO und §§ 425 ff. HGB geltend.

### Aktenzeichen und Verfahren

| Verfahren                         | Aktenzeichen                            | Gericht/Behörde   | Status                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Hauptklage CMR-Schaden (MediVita) | LG Hannover 9 O 244/26                  | LG Hannover       | Klage eingereicht 02.03.2026 |
| Versicherer-Klage (Helvetia)      | LG Hamburg 327 O 88/26                  | LG Hamburg        | Klageschrift in Vorbereitung |
| BALM-Bußgeld Einspruch            | AG Hannover OWi 31a OWi 4188 Js 7711/26 | AG Hannover       | Einspruch eingelegt          |
| Embargo-Ermittlung (Zoll)         | StA Hannover 9300 UJs 21188/26          | StA Hannover      | Vorermittlung                |
| Allianz Marine (Diebstahl)        | —                                       | Klage vorbereitet | Außergerichtlich             |

**Mandatsumfang und Vollmacht**

Die Vollmacht wurde im Gespräch unterzeichnet. Das Mandat umfasst:

- Prozessvertretung LG Hannover 9 O 244/26 (Beklagtenrolle gegenüber MediVita SE)
- Klageerstellung und Prozessführung LG Hamburg 327 O 88/26 (Klage gegen Helvetia)
- Einspruchsbegründung und Vertretung AG Hannover OWi 31a OWi 4188 Js 7711/26
- Beratung im Ermittlungsverfahren StA Hannover 9300 UJs 21188/26
- Koordination Regress Petrescu Transport SRL
- Beratung Allianz Marine / iPad-Diebstahl

Erstberatungsgebühr: 850 EUR zzgl. USt. Prozesskostenvorschuss LG Hannover: 18.000 EUR.

Honorarvereinbarung: Stundenhonorar 380 EUR/h (RAin Dr. Hammerschmidt), 240 EUR/h (wiss. Mitarbeiterin).

**Nächste Schritte**

3. Sichtung Temperaturlogger-Rohdaten und Beauftragung Sachverständiger Prof. Dr. Kretschmann (TU Hamburg, Kühltechnik)
4. Anforderung vollständiger Versicherungsakte bei Helvetia
5. Anforderung Subunternehmerakte Petrescu Transport SRL inkl. ADR-Zertifikate
6. Akteneinsicht BALM-Bußgeldakte
7. Anmeldung als Verteidiger im Ermittlungsverfahren StA Hannover
8. Vorbereitung Klageerwiderung LG Hannover (Frist: 08. April 2026)



## **Beteiligte und Vertragsstruktur — Übersicht**

Akte: CMR-Transportschaden Pharma Kühlkette / Schwarmstedt Logistik GmbH

Bearbeiterin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: März 2026

### **1. Mandantin**

#### **Schwarmstedt Logistik GmbH**

Bahnhofstraße 44, 29690 Schwarmstedt, Niedersachsen

Handelsregister: HRB 207441 Amtsgericht Walsrode

Geschäftsführer: Eberhard Funkbruch (alleiniger GF und Alleingesellschafter)

Umsatz 2025: ca. 38 Mio. EUR

Mitarbeiter: 145 (davon 78 Fahrer)

EU-Gemeinschaftslizenz: DE-EU-GKLN-2021-33847, gültig bis 31.12.2026

ADR-Zulassung: ADR-2024-ND-0078 (Klassen 5.1, 6.2, 9)

GDP-Zertifikat: DIN EN ISO 9001:2015, GDP-Pharma-Audit 2024 bestanden

Speditions-/Lagerversicherung: Helvetia Versicherungen AG, Police Nr. 74-SL-8832-2024

Steuerberater: Kanzlei Berghoff & Möller, Soltau

Rechtsanwalt bisher: keiner (Erstmandat)

### **2. Auftraggeber / Absenderin (Versender nach CMR)**

#### **MediVita SE**

Moritzstraße 7, 42103 Wuppertal

Handelsregister: HRB 33182 Amtsgericht Wuppertal

Vorstandsvorsitzender: Dr. Hendrik Pausch

Rechtsform: Societas Europaea (SE)

Geschäftsfeld: Entwicklung und Vertrieb onkologischer Biopharmazeutika

BAH-Mitglied seit 2018

Logistikverantwortlicher: Thorsten Quasdorf (Director Global Supply Chain)



Anwalt MediVita: Pottwitz Stinkmorchel & Eulenspiegel LLP, Düsseldorf (Partner Dr. Lena Vasterling)

Forderung gegen Swarmstedt: 8.208.000 EUR (Warenvernichtung) + 250.000 EUR (Folgeschäden, noch zu beziffern)

Verfahrensrolle: Klägerin in LG Hannover 9 O 244/26

### **3. Empfängerin (Bestimmungsort nach CMR)**

#### **Universitätsklinik Lyon — Centre Hospitalier Universitaire de Lyon (HCL)**

Hospices Civils de Lyon, Direction Logistique Pharmaceutique

5 Place d'Arsonval, 69003 Lyon, Frankreich

Zuständig: Dr. Philippe Renard (Chefapotheker Onkologie)

Status: Hat Warenannahme verweigert; kein eigener Anspruch gegen Swarmstedt (Kausalkette läuft über MediVita)

Gutachten Qualitätssicherung: QS-Bericht HCL-QA-2026-0011 (bestätigt Unbrauchbarkeit 95 Vials)

### **4. Subunternehmer (Hauptfrachtführer auf der Fahrt)**

#### **Petrescu Transport SRL**

Str. Bulevardul Unirii nr. 44, 030113 Bukarest, Rumänien

Handelsregister: Nr. J40/12847/2018, CUI 39887123

Inhaber/Geschäftsführer: Bogdan Petrescu

Fahrer im Schadenstransport: Catalin Petrescu (Bruder des GF), geb. 12.05.1986

Fahrzeugzugmaschine: Scania R 450, Kennzeichen B-44-PTT (Rumänien)

Auflieger: Schmitz Cargobull SKO 24 (Kühlaufleger), Kennzeichen B-88-RKL

Temperaturlogger: DataTrack 4000 (Loggernr. DT4-2025-7783)

EU-Lizenz (ROM CIV): Nr. B-22-09761, gültig bis 30.06.2026

ADR-Bescheinigung Fahrer: Klasse 9, ausgestellt 18.03.2023, gültig 5 Jahre

Haftpflichtversicherung: Groupama Romania, Police R-TRK-2024-00881

### **5. Sub-Subunternehmer (nicht autorisiert)**

#### **Cojocar Flota SRL**

Str. Portului 12, 800201 Galați, Rumänien

Handelsregister: Nr. J17/3041/2021, CUI 44112278

GF: Mircea Cojocaru

EU-Lizenz für grenzüberschreitenden Verkehr: nach BALM-Prüfung zum Zeitpunkt des Transports nicht vorliegend / abgelaufen

Verfahrensrolle: Zeuge/Drittbeteiligter im BALM-Bußgeldverfahren; kein CMR-Frachtbrief auf Cojocaru Flota ausgestellt

## **6. Versicherungen**

### **6a. Helvetia Versicherungen AG (Speditions-Police Schwarmstedt)**

Helvetia Versicherungen AG

Weißfrauenstraße 9, 60311 Frankfurt am Main

Schadensreferent: Stefan Wollbrink (Underwriting Specialist Transport)

Police: 74-SL-8832-2024 (Speditions- und Lagerversicherung, Jahresprämie ca. 84.000 EUR)

Deckungsablehnung: Schreiben vom 12.02.2026, Az. SL-2026-00198

Begründung: Obliegenheitsverletzung (Schadensmeldung >72h nach Kenntnisnahme), § 31 AVB-Speditions-Allgemeine Versicherungsbedingungen 2020

Verfahrensrolle: Beklagte in LG Hamburg 327 O 88/26

### **6b. Allianz Marine & Cargo (iPad-Diebstahl)**

Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS)

Fritz-Schäffer-Straße 9, 81737 München

Schadensreferentin: Dr. Kirsten Ahlbrecht

Schadensfall: Diebstahl Auflieger B-88-RKL (andere Sendung, Januar 2026), Sendungswert 1.411.200 EUR

Deckungsablehnung wegen mangelhafter Sicherung (Verstoß Police-Klausel 4.3 "Overnight Parking")

Außergerichtliche Korrespondenz läuft

## **7. Behörden**

### **7a. Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM)**

Bonifaziusstraße 1–3, 50676 Köln

Zuständiges Referat: Referat KV 44 (Güterkraftverkehrs-Kontrolle)

Sachbearbeiterin: LOI Renate Schimanowski

Bußgeldbescheid Az. BALM-BuG 2026-0443-ND vom 03.03.2026

Gesamtbußgeld gegen Schwarmstedt Logistik GmbH: 25.000 EUR

(+ 250 EUR gegen Fahrer Catalin Petrescu, separat)

**7b. Staatsanwaltschaft Hannover (Zollfahndung)**

Staatsanwaltschaft Hannover

Münzstraße 12, 30159 Hannover

Az. 9300 UJs 21188/26

Sachgebiet: Wirtschaftsstrafsachen / Außenwirtschaft

Kooperation mit: Zollfahndungsamt Hannover, Nordwestdeutsches Zollfahndungsamt

Ermittlungsgegenstand: Verdacht Verstoß gegen VO (EU) Nr. 36/2012 (Syrien-Sanktionen), Art. 2 Abs. 1 lit. a VO 36/2012

**8. Verlader (Regressgegner)**

**Boeschke Kühl & Frische GmbH**

Große Elbstraße 227, 22767 Hamburg

Handelsregister: HRB 122743 Amtsgericht Hamburg

GF: Thomas Boeschke

Rechtsanwalt: RA Dr. Stephan Perlbach, Hamburg

Regressforderung Schwarmstedt: Kosten Reifenplatzer BAB A7 inkl. Bergung, Gutachten, Schadenersatz: vorläufig ca. 38.000 EUR

Begründung: Verlader-Haftung bei Überladung, § 22 StVO, § 425 Abs. 2 HGB, § 414 HGB

**9. Rechtsanwälte und Verfahrensbeteiligte**

**Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte**

Neuer Wall 30, 20354 Hamburg

Telefon: +49 40 41881 0

RAin Dr. Antonia Hammerschmidt (Transportrecht, Fachanwältin)

RA Michael Sommerfeldt (Versicherungsrecht)

Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Frederike Klemm (Referendarin)

Mandatsantritt: 14. März 2026

## 10. Vertragsstruktur (CMR-Rechtslage)

...

MediVita SE (Versender/Absender)

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Speditionsauftrag + CMR-Frachtbrief</b> |
|--------------------------------------------|

v

Schwarmstedt Logistik GmbH (Spediteur/Frachtführer, Art. 34 CMR)

|                           |
|---------------------------|
| <b>Unterfrachtvertrag</b> |
|---------------------------|

v

Petrescu Transport SRL (Unterfrachtführer/Carrier)

|                           |
|---------------------------|
| <b>(ohne Genehmigung)</b> |
|---------------------------|

v

Cojocar Flota SRL (unerlaubter Sub-Sub-Carrier)

...

**Rechtliche Besonderheit:** Nach Art. 34 CMR haftet der erste Frachtführer (hier: Schwarmstedt als Hauptfrachtführer im CMR-Sinne) für alle Folgefrachtführer wie für eigene Handlungen. Die Haftungskette läuft vollständig durch. Schwarmstedt kann anschließend Regress bei Petrescu nehmen (Art. 37 CMR).

Die Frage des Art. 29 CMR (grobes Verschulden — Durchbrechung der Haftungshöchstgrenze) betrifft in erster Linie das Verhalten von Catalin Petrescu als Fahrer der Petrescu Transport SRL, das sich Schwarmstedt nach Art. 3 CMR zurechnen lassen muss.

## 11. Frachtbrief-Daten (CMR-Frachtbrief)

Frachtbrief-Nr.: CMR-2026-DE-001-0018

Ausstellungsort und -datum: Wuppertal, 12. Januar 2026

Absender: MediVita SE, Wuppertal

Empfänger: HCL — Université de Lyon, Service Pharmacie

Übernahmeort: MediVita SE, Laderampe Wuppertal-Barmen, Höhe 17

Ablieferungsort: Hospices Civils de Lyon, Quai 12, 69003 Lyon

Güterbezeichnung: "Pharmazeutische Präparate, tiefgekühlt, Gefahrklasse 9, UN 3245"

Anzahl Packstücke: 12 Isotherm-Boxen (je 12 Vials = 144 Vials gesamt)

Gewicht brutto: 348 kg

Vereinbarte Temperatur: +2°C bis +8°C

Besondere Vereinbarungen: "GDP-Transport, Echtzeit-Temperaturüberwachung, Fahrerstop-Meldepflicht bei Abweichung >0,5°C"

Fracht: 4.800 EUR (Wuppertal–Lyon, inkl. Zoll-Präferenzdokumentation)



# CMR-Haftungsrahmen — Art. 23 Abs. 3 vs. Art. 29 CMR

Akte: LG Hannover 9 O 244/26

Verfasser: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 20. März 2026

## 1. Überblick: Haftungssystem der CMR

Das Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route — CMR) vom 19. Mai 1956 ist für den streitgegenständlichen Transport einschlägig, da Übernahmeort (Wuppertal, Deutschland) und Ablieferungsort (Lyon, Frankreich) in zwei verschiedenen Vertragsstaaten liegen (Art. 1 Abs. 1 CMR). Beide Staaten sind Vertragsparteien der CMR.

Das CMR-Haftungssystem für Güterschäden folgt einem dreistufigen Aufbau:

**Stufe 1 — Grundhaftung (Art. 17 Abs. 1 CMR):** Der Frachtführer haftet für den Verlust, die Beschädigung oder die Überschreitung der Lieferfrist, die zwischen dem Zeitpunkt der Übernahme und der Ablieferung eingetreten ist.

**Stufe 2 — Haftungshöchstgrenze (Art. 23 Abs. 3 CMR):** Die Haftung ist der Höhe nach begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung greift bei einfacher Fahrlässigkeit.

**Stufe 3 — Durchbrechung der Haftungshöchstgrenze (Art. 29 CMR):** Bei Vorsatz oder einem vorsatzgleichen Verschulden (grobes Verschulden) entfällt die Haftungsbegrenzung; es gilt volle Schadensersatzhaftung.

## 2. Haftungshöchstgrenze nach Art. 23 Abs. 3 CMR

### 2.1 Normtext

Art. 23 Abs. 3 CMR lautet:

*"Die Entschädigung darf jedoch 8,33 Rechnungseinheiten für jedes fehlende Kilogramm des Rohgewichts nicht übersteigen."*

Als „Rechnungseinheit“ im Sinne der CMR gilt nach dem Zusatzprotokoll vom 05. Juli 1978 das Sonderziehungsrecht (SZR/SDR) des Internationalen Währungsfonds (IWF).

### 2.2 Berechnung im Streitfall

Maßgebliches Gewicht: 348 kg (Bruttogewicht laut CMR-Frachtbrief Nr. CMR-2026-DE-001-0018)

Haftungshöchstbetrag in SZR:

$348 \text{ kg} \times 8,33 \text{ SZR/kg} = 2.898,84 \text{ SZR}$

Umrechnung in EUR (SZR-Kurs 14. Januar 2026, IWF-Publikation):

1 SZR = 1,2427 EUR (Tages-Kurs 14.01.2026, Quelle: IWF SDR Valuation Basket)

Haftungshöchstbetrag in EUR:

$2.898,84 \text{ SZR} \times 1,2427 \text{ EUR/SZR} = 3.603,55 \text{ EUR}$

**Ergebnis:** Bei Geltung von Art. 23 Abs. 3 CMR ist die Haftung von Schwarmstedt auf rund 3.603 EUR begrenzt — anstelle des geltend gemachten Schadens von 8.208.000 EUR.

### 2.3 Rechtliche Bewertung der Haftungsbeschränkung

Die Haftungsbeschränkung ist erheblich: Der limitierte Betrag von ca. 3.603 EUR beträgt lediglich 0,044 % des Gesamtschadens von 8,208 Mio. EUR. Für die Mandantin ist es von existenzieller Bedeutung, die Wirksamkeit dieser Begrenzung zu verteidigen.

Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit von Art. 23 Abs. 3 CMR ist, dass kein Sachverhalt vorliegt, der nach Art. 29 CMR zur Haftungsdurchbrechung führt. Die Klägerin MediVita SE wird voraussichtlich genau dies behaupten.

## 3. Haftungsdurchbrechung nach Art. 29 CMR

### 3.1 Normtext

Art. 29 CMR lautet:

*"(1) Der Frachtführer kann sich auf die Bestimmungen dieses Kapitels, die seine Haftung ausschließen oder begrenzen oder die Beweislast umkehren, nicht berufen, wenn er den Schaden vorsätzlich oder durch ein dem Vorsatz gleichstehendes Verschulden verursacht hat.*

*(2) Gleiches gilt, wenn dies durch seine Bediensteten oder Beauftragten geschieht, soweit sie in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln."*

### 3.2 Der deutsche Haftungsmaßstab — "leichtfertiges Handeln in Bewusstsein der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts"

Art. 29 CMR setzt nach herrschender Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urt. v. 13.02.2003 — I ZR 128/00, TranspR 2003, 255; BGH, Urt. v. 07.04.2011 — I ZR 34/09, NJW-RR 2012, 33) kein Vorsatzbewusstsein voraus, wohl aber:

- **leichtfertiges Handeln** (bewusste oder unbewusste Außerachtlassung naheliegender Sorgfaltspflichten) **und**
- **Bewusstsein von der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts** (subjektive Komponente: der Handelnde hätte erkennen müssen und können, dass sein Verhalten typischerweise zu Schäden führt).

Dieses Zwei-Komponenten-Modell ist für den vorliegenden Fall entscheidend: Die Klägerin MediVita SE muss beide Elemente darlegen und beweisen.

### 3.3 Bewertung des Sachverhalts im Hinblick auf Art. 29 CMR

**Argument der Klägerin (MediVita SE):**



MediVita wird voraussichtlich vortragen, Catalin Petrescu habe zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr (also über sechs Stunden) keinerlei Temperaturkontrolle durchgeführt, obwohl der CMR-Frachtbrief unter "Besondere Vereinbarungen" eine Meldepflicht bei Temperaturabweichung  $>0,5^{\circ}\text{C}$  enthält und die für pharmazeutische Transporte geltenden GDP-Leitlinien (EU-Leitlinien für Gute Vertriebspraxis für Humanarzneimittel, 2013/C 68/01) eine kontinuierliche Überwachung verlangen. Daneben habe Schwarmstedt die Petrescu Transport SRL trotz bekannter Risiken ohne hinreichende GDP-Schulungsüberprüfung eingesetzt.

### **Gegenargument Schwarmstedt:**

(a) Die Unterbrechung der Temperaturüberwachung durch den Fahrer begründet allenfalls einfache Fahrlässigkeit (Schlafen während der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepause), nicht aber leichtfertiges Handeln i.S.v. Art. 29 CMR.

(b) Schwarmstedt hat die Petrescu Transport SRL nach § 7a GüKG i.V.m. GDP-Anforderungen überprüft; das Kühlfahrzeug verfügte über einen funktionsfähigen automatischen Alarm bei Temperaturüberschreitung — es ist ungeklärt, warum dieser Alarm nicht ausgelöst hat (technischer Defekt möglich).

(c) Petrescu Transport SRL ist als zuverlässiger Subunternehmer über zwei Jahre ohne Beanstandungen tätig gewesen.

(d) Nach Art. 29 Abs. 2 CMR muss das grobe Verschulden bei einem Bediensteten oder Beauftragten „in Ausübung seiner Verrichtungen“ vorliegen — hier ist die Frage, ob der schlafende Fahrer „in Ausübung seiner Verrichtungen“ handelte; bei gesetzlich vorgeschriebener Ruhepause ist dies zumindest diskutabel.

### **3.4 Beweislast**

Die Beweislast für Art. 29 CMR liegt bei der Klägerin MediVita SE (BGH, Urt. v. 13.02.2003, a.a.O.; OLG Hamburg, Urt. v. 05.03.2015 — 6 U 62/14, TranspR 2015, 412). MediVita muss also das leichtfertige Handeln und das Bewusstsein des Fahrers positiv beweisen — dies ist erfahrungsgemäß schwer, wenn der Schaden durch Unterlassen (Nicht-Kontrollieren) eingetreten ist und der Fahrer keine subjektiven Äußerungen gemacht hat.

## **4. Verhältnis zu § 435 HGB (nationale Parallelvorschrift)**

§ 435 HGB entspricht Art. 29 CMR für den nationalen Güterverkehr. Der BGH hat die CMR-Norm und § 435 HGB im Hinblick auf den Maßstab des groben Verschuldens parallel ausgelegt (BGH, Urt. v. 20.01.2005 — I ZR 95/01, NJW-RR 2005, 1048). Für das Gerichtsverfahren vor dem LG Hannover ist unmittelbar die CMR anwendbar; § 435 HGB kann als argumentative Stütze herangezogen werden.

## **5. Wertdeklaration und Art. 24 CMR**

MediVita SE hat im CMR-Frachtbrief keinen Wert deklariert. Art. 24 CMR sieht die Möglichkeit vor, durch schriftliche Erklärung des Absenders im Frachtbrief einen den in Art. 23 Abs. 3 CMR genannten Höchstbetrag übersteigenden Wert anzugeben; dieser Betrag tritt dann an die Stelle der gesetzlichen Höchstgrenze. Da eine solche Deklaration fehlt, kann MediVita SE nicht aus Art. 24 CMR vorgehen.

**Relevanz:** Das Fehlen einer Wertdeklaration bei einer Sendung mit Warenwert von 12,4 Mio. EUR — einem Warenwert, der das Tausendfache der CMR-Haftungshöchstgrenze übersteigt — wird von der Verteidigung als Mitverantwortung des Versenders einzuführen sein (§ 254 BGB analog, sog. mitwirkendes Verschulden des Absenders, jedenfalls im Rahmen der Billigkeit).

## **6. Sonderinteresse nach Art. 26 CMR**

Auch eine Erklärung eines Sonderinteresses an der Lieferung (Art. 26 CMR) fehlt. Diese hätte bei vereinbarter Summe eine erweiterte Schadenshaftung ermöglicht. MediVita kann hieraus nichts herleiten.

## **7. Deckungsklausel der Police vs. CMR-Haftungshöchstgrenze**

Die Speditions-Police der Helvetia (74-SL-8832-2024) deckt "Haftungsansprüche aus CMR-Verträgen bis zu einem Betrag von 2.500.000 EUR je Schadensfall". Diese Deckungsgrenze ist relevant im Verhältnis zwischen Schwarmstedt und der Helvetia — sie betrifft aber nicht die CMR-Haftungsgrenze im Verhältnis Schwarmstedt/MediVita, die sich allein nach Art. 23 Abs. 3 CMR richtet.

## **8. Fazit und Verteidigungsstrategie LG Hannover**

**Primäre Verteidigungslinie:** Art. 23 Abs. 3 CMR begrenzt die Haftung auf ca. 3.603 EUR. MediVita hat keine Wertdeklaration (Art. 24 CMR) und kein Sonderinteresse (Art. 26 CMR) erklärt. Die Haftungsbeschränkung ist wirksam.

**Sekundäre Linie (für den Fall, dass Art. 29 CMR streitig wird):** Leichtfertigkeit des Fahrers Catalin Petrescu ist nicht hinreichend belegt; die Beweislast liegt bei MediVita. Das Schlafen während der gesetzlichen Ruhezeit erfüllt nicht das subjektive Tatbestandsmerkmal des "Bewusstseins der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts".

**Tertiäre Linie:** Mitverantwortung MediVita durch unterlassene Wertdeklaration und durch möglicherweise unzureichende Verpackung/Isolierung der Isotherm-Boxen (zu prüfen durch Sachverständigen Kretschmann).

**Klärungsbedarf:** Technische Ursache des Temperaturanstiegs (Kühlaggregat-Defekt vs. Fahrerfehler); Alarmfunktion des DataTrack 4000 (warum hat dieser nicht ausgelöst?); GDP-Dokumentation von Petrescu Transport SRL.

## 04\_temperaturlogger\_auswertung.docx

---

# Temperaturlogger-Auswertung — DataTrack 4000

Akte: LG Hannover 9 O 244/26

Fahrzeug: Scania R 450, Kennzeichen B-44-PTT / Auflieger B-88-RKL

Loggernr.: DT4-2025-7783

Auswertung: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt / Sachverständigenbüro Prof. Dr. H. Kretschmann (TU Hamburg)

Stand: 25. März 2026

## 1. Gerät und Technische Spezifikation

Das DataTrack 4000 ist ein zertifizierter Temperaturlogger für pharmazeutische Kühlkettentransporte. Der Logger erfüllt die Anforderungen der EU-GMP-Leitlinien (Kapitel 3, Qualifizierung) und der WHO PQS-Spezifikation E 06/TR03. Aufzeichnung alle 5 Minuten, interner Speicher 2.000 Datenpunkte, GSM-Echtzeit-Übertragung an Petrescu Transport SRL Dispatcher-Software sowie an die Schwarmstedt-Leitstelle (Softrack 7, Soltau).

**Technischer Hinweis:** Die DataTrack 4000 Betriebsanleitung (Rev. 2024-3) schreibt vor, dass bei Überschreitung der eingestellten Grenzwerte (hier: +8°C obere Alarmschwelle) ein akustischer Alarm im Fahrerhaus ertönt und eine SMS an die hinterlegten Nummern gesendet wird. Im vorliegenden Fall wurde nach bisheriger Feststellung weder eine SMS-Meldung empfangen noch ist dokumentiert, dass der Fahrerhaus-Alarm ausgelöst hat. Dies ist aufklärungsbedürftig.

## 2. Rohdaten — Kritische Phase (13./14. Januar 2026)

| Uhrzeit (UTC+1) | Temp. [°C] | Status    | Bemerkungen                                      |
|-----------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 23:00           | +7,1       | Normal    | Letzte manuelle Fahrerüberprüfung laut Protokoll |
| 23:05           | +7,2       | Normal    | —                                                |
| 23:30           | +7,4       | Normal    | —                                                |
| 00:00           | +7,6       | Normal    | Fahrzeugstopp A6, Raststätte Bourg-en-Bresse Ost |
| 00:30           | +7,7       | Normal    | —                                                |
| 01:00           | +7,8       | Normal    | —                                                |
| 01:30           | +7,9       | Normal    | —                                                |
| 02:00           | +7,8       | Normal    | —                                                |
| 02:30           | +7,7       | Normal    | —                                                |
| 03:00           | +7,9       | Normal    | —                                                |
| 03:05           | +7,8       | Normal    | —                                                |
| 03:10           | +7,9       | Normal    | —                                                |
| 03:15           | +8,0       | Grenzwert | Exakt obere Grenze, noch kein Alarm              |
| 03:18           | +8,3       | ALARM     | Obere Alarmgrenze überschritten                  |
| 03:23           | +9,1       | ALARM     | Anstieg kontinuierlich                           |
| 03:28           | +10,4      | ALARM     | —                                                |

|              |              |               |                                                            |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 03:33        | +11,8        | ALARM         | —                                                          |
| 03:38        | +13,2        | ALARM         | —                                                          |
| <b>03:41</b> | <b>+14,3</b> | <b>ALARM</b>  | <b>Peak-Temperatur</b>                                     |
| 03:46        | +13,7        | ALARM         | Beginn Abkühlung                                           |
| 03:51        | +11,1        | ALARM         | —                                                          |
| <b>03:54</b> | <b>+7,9</b>  | <b>Normal</b> | <b>Ende Überschreitung<br/>(36 Minuten)</b>                |
| 03:59        | +7,6         | Normal        | —                                                          |
| 04:30        | +7,2         | Normal        | —                                                          |
| 05:00        | +7,1         | Normal        | —                                                          |
| 05:45        | +6,8         | Normal        | Fahrzeug verlässt<br>Raststätte (Weiterfahrt<br>nach Lyon) |
| 08:22        | +7,0         | Normal        | Ankunft Empfangsrampe<br>HCL Lyon                          |

### 3. Beurteilung durch Sachverständigen Prof. Dr. Kretschmann

Prof. Dr. Horst Kretschmann (Institut für Kühltechnik und Thermodynamik, TU Hamburg-Harburg) hat am 22. März 2026 ein vorläufiges Gutachten (Ref. TUH-KT-2026-0088) erstattet. Kernaussagen:

#### 3.1 Ursache des Temperaturanstiegs

"Der Temperaturverlauf ab ca. 03:15 Uhr ist charakteristisch für einen kombinierten Effekt: (a) Aufwärmung des Laderaums durch Wärmeeinleitung von außen (Nachttemperatur Bourg-en-Bresse ca. +3°C, also kein starker externer Wärmeeintrag) und (b) vorübergehende Unterbrechung der aktiven Kühlung. Der steile Anstieg auf +14,3°C innerhalb von 23 Minuten ist mit einem bloßen Wärmeeintrag durch Laderaumöffnung nicht vollständig erklärbar; wahrscheinlicher ist eine kurzzeitige Abschaltung des Kühlaggregats oder ein elektronischer Reset des Carrier-Systems."

"Die Abkühlung ab 03:41 Uhr erfolgt ebenfalls steil, was auf eine Wiederaufnahme der aktiven Kühlung hindeutet. Ein 'natürliches' Abkühlen bei +3°C Außentemperatur wäre deutlich langsamer."

**Zwischenergebnis Ursache:** Wahrscheinlich technische Unterbrechung des Kühlaggregats, nicht primär Fahrerfehler. Dies ist für Art. 29 CMR bedeutsam.

#### 3.2 Schadensbeurteilung Pharmazeutika

"Monoklonale Antikörper (mAb) sind thermolabile Proteinverbindungen. Bei Temperaturexposition >8°C für mehr als 30 Minuten ist eine irreversible Denaturierung oder Aggregatbildung wahrscheinlich. Der QS-Bericht HCL-QA-2026-0011 ist in seiner Schlussfolgerung (95 von 144 Vials unbrauchbar) plausibel, obwohl eine zerstörungsfreie Überprüfung nicht möglich ist. Zu prüfen ist, ob alle 12 Isotherm-Boxen gleichmäßig betroffen waren oder ob aufgrund der Lagestabilität innerhalb des Laderaums einzelne Bereiche weniger exponiert waren."

#### 3.3 Alarmversagen DataTrack 4000

"Das Nichtauslösen des akustischen Alarms und der SMS-Benachrichtigung trotz nachgewiesener Temperaturüberschreitung ist technisch erklärungsbedürftig. Mögliche Ursachen: (a) Fehler in der Alarmkonfiguration des Geräts, (b) GSM-Funkloch im Bereich der Raststätte A6 (zu prüfen mit Netzbetreiberdaten), (c) defekte interne Alarmfunktion. Ich empfehle die physische Begutachtung des DataTrack 4000 Geräts."

## 4. Rechtliche Folgewirkung der Sachverständigenaussage

### 4.1 Für Art. 29 CMR

Wenn die Ursache ein technischer Kühlaggregat-Defekt war:

- Kein leichtfertiges Handeln des Fahrers im Sinne von Art. 29 CMR
- Möglicherweise Produkthaftung des Kühlaggregat-Herstellers (Carrier Transicold, ggf. Garantieansprüche)
- Schwarmstedt hat Kühlaggregat-Wartungspflichten zu erfüllen (§ 3 Abs. 1 StVZO, ADR Abs. 9.2); zu prüfen: War das Aggregat ordnungsgemäß gewartet?

Wenn der Fahrer das Kühlaggregat bewusst oder fahrlässig abgeschaltet hat:

- Einfache Fahrlässigkeit: Art. 23 Abs. 3 CMR anwendbar
- Leichtfertigkeit: Nur wenn Bewusstsein der Wahrscheinlichkeit, dann Art. 29 CMR

### 4.2 Für Wartungsprotokoll

Petrescu Transport SRL ist nach Art. 3 CMR für Wartungszustand verantwortlich. Schwarmstedt muss darüber hinaus nach § 7a Abs. 1 GüKG und GDP-Anforderungen die Eignung des Subunternehmers nachgewiesen haben. Zu klären: Hat Schwarmstedt das Kühlfahrzeug der Petrescu Transport SRL vor Auftragsvergabe auf GDP-Konformität geprüft?

## 5. Wartungsprotokoll Kühlaggregat (Auszug, Petrescu Transport SRL)

| Datum      | Wartungsart                     | Werkstatt               | Befund                | Unterschrift |
|------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 15.09.2025 | Jahreswartung Carrier           | Frigosped SRL, Bukarest | Keine Mängel          | B. Petrescu  |
| 05.11.2025 | Ölwechsel Aggregat              | Frigosped SRL, Bukarest | Ölstand ok            | C. Petrescu  |
| 10.01.2026 | Kurzinspektion vor Fahrtantritt | — (Eigeninspektion)     | Ok, Kühlkette geprüft | C. Petrescu  |

Das Wartungsprotokoll liegt in rumänischer Sprache vor; eine notariell beglaubigte Übersetzung ist anzufertigen.

## 6. Zusammenfassung kritische Punkte

1. **Ursache ungeklärt:** Technisches Versagen vs. Fahrerfehler — entscheidend für Art. 29 CMR
2. **Alarm-Versagen:** DataTrack 4000 hat trotz Überschreitung nicht ausgelöst; mögliche Produkthaftung
3. **Exposition:** 36 Minuten über +8°C, Peak +14,3°C — medizinisch-fachlich reicht das für Denaturierung
4. **Schadensbegutachtung MediVita:** 95 von 144 Vials vernichtet; sachverständige Gegenprüfung notwendig
5. **Überprüfungslücke:** Keine Fahrerüberprüfung über 6 Stunden (23:00 bis 05:00 Uhr) — möglicherweise Obliegenheitsverletzung, aber kein Art. 29 CMR-Sachverhalt ohne Bewusstsein des Schadens

## **7. Maßnahmen**

- ☐ Physische Begutachtung DataTrack 4000 durch Kretschmann (Termin 10. April 2026)
- ☐ Netzbetreiberabfrage GSM-Abdeckung A6 / Bourg-en-Bresse (03:00 bis 04:00 Uhr, 14.01.2026)
- ☐ Carrier Transicold Deutschland GmbH: Wartungshistorie Aggregat anfordern
- ☐ Notariell beglaubigte Übersetzung Wartungsprotokoll Petrescu
- ☐ Gegengutachten QS-Bericht HCL-QA-2026-0011 (Ladungsverteilung in Isotherm-Boxen)





## **Versicherung Helvetia — Deckungsablehnung und Klage LG Hamburg**

Akte: LG Hamburg 327 O 88/26

Verfasser: RA Michael Sommerfeldt

Mitarbeit: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 25. März 2026

### **1. Versicherungsverhältnis**

**Versicherer:** Helvetia Versicherungen AG, Weißfrauenstraße 9, 60311 Frankfurt am Main

**Versicherungsnehmer:** Schwarmstedt Logistik GmbH

**Police:** 74-SL-8832-2024 (Speditions- und Lagerversicherung)

**Versicherungsart:** CMR-Haftpflichtversicherung für Spediteure und Frachtführer

**Deckungssumme:** 2.500.000 EUR je Schadensfall, 7.500.000 EUR Jahreshöchstleistung

**Jahresprämie:** 84.000 EUR (netto), zahlbar monatlich

**Versicherungsbeginn:** 01. Januar 2024

**Anwendbare AVB:** Allgemeine Versicherungsbedingungen Speditions-Haftpflichtversicherung (AVB-Spedition 2020, Verband der Haftpflichtversicherer e.V. — GDV Muster)

## **2. Deckungsablehnung — Schreiben Helvetia vom 12.02.2026**

### **2.1 Inhalt der Ablehnung**

Helvetia Schadensreferent Stefan Wollbrink hat mit Schreiben vom 12. Februar 2026 (Az. SL-2026-00198) die Deckung mit folgender Begründung abgelehnt:

*"Nach Prüfung des Schadensfalls Az. SL-2026-00198 (Transportschaden CMR-Frachtbrief Nr. CMR-2026-DE-001-0018) müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir leider keine Deckung gewähren können.*

*Gemäß § 31 Abs. 1 unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB-Spedition 2020) ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, jeden Schadenfall, der eine Leistungspflicht des Versicherers auslösen kann, unverzüglich nach Kenntnis — spätestens jedoch innerhalb von 72 Stunden nach Entdeckung — anzuzeigen. Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen von dem schadenauslösenden Ereignis Kenntnis erlangen.*

*Im vorliegenden Fall hat Ihr Unternehmen den Schadensfall am 14. Januar 2026 entdeckt (Warenannahme verweigert durch HCL Lyon). Die Schadensmeldung an uns erfolgte jedoch erst am 19. Januar 2026 — also fünf Tage (120 Stunden) nach dem Schadensereignis. Dies stellt eine Obliegenheitsverletzung im Sinne von § 31 Abs. 1 AVB-Spedition 2020 i.V.m. § 28 VVG dar, die zum Verlust des Versicherungsschutzes führt."*

## **2.2 Subsidiäre Ablehnungsgründe**

Das Helvetia-Schreiben enthält ferner folgende subsidiäre Argumentation:

*"Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der streitgegenständliche Transport eine Subbeauftragung an die Petrescu Transport SRL (Bukarest) sowie eine nicht autorisierte Weitervergabe an die Cojocaru Flota SRL umfasste. Gemäß § 14 Abs. 3 unserer Police ist die Beauftragung von Sub-Subunternehmern ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Versicherers eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (§ 23 VVG). Der Versicherungsnehmer hat uns diese Gefahrerhöhung nicht angezeigt."*

## **3. Rechtliche Bewertung**

### **3.1 Obliegenheitsverletzung nach § 28 VVG / § 31 AVB-Spedition 2020**

**§ 28 Abs. 1 VVG** bestimmt, dass der Versicherungsnehmer bei Verletzung einer Obliegenheit, die er nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, den Versicherer nicht vorsätzlich täuscht und die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht, der Versicherer zur Leistung verpflichtet bleibt.

**§ 28 Abs. 2 VVG:** Bei vorsätzlicher Verletzung ist der Versicherer leistungsfrei. Bei grob fahrlässiger Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das dem Grad des Verschuldens entspricht.

**Schlüsselfrage 1:** Wann trat die "Kenntnis" von Schwarmstedt im Sinne des § 31 AVB ein?

Funkbruch argumentiert:

- Am 14. Januar 2026: Zunächst hatte er nur die Information, dass HCL Lyon die Ware nicht annehmen "wolle" — er interpretierte dies als Lagerproblem/Verweigerung, nicht als endgültigen Schaden
- Am 15. Januar 2026: Erneuter Kontakt mit MediVita; Ergebnis noch unklar, QS-Gutachten lief noch
- Am 17. Januar 2026: MediVita übermittelte die ersten QS-Befunde (Freigabeverweigerung durch QS-Labor)
- Am 19. Januar 2026: Meldung beim Versicherungsmakler

**Gegenauffassung Helvetia:** Kenntnis des "schadenauslösenden Ereignisses" (nicht: des Schadenumfanges) bestand spätestens am 14. Januar 2026 mit der Ankunft und Ablehnungsmitteilung der HCL Lyon.

### **Rechtliche Einschätzung:**

Die Helvetia-Auslegung ist zu weit. Nach h.M. beginnt die Anzeigefrist nicht schon mit der Kenntnis eines möglichen Schadensereignisses, sondern mit der Kenntnis, dass ein versicherter Schaden

eingetreten ist. Eine bloße Warenannahmeverweigerung begründet noch keine sichere Kenntnis, dass ein Schaden in versicherter Höhe entstanden ist. Auf das QS-Gutachten (17. Januar 2026, erstes Ergebnis) kann abgestellt werden. Dann läge die Meldung vom 19. Januar 2026 innerhalb von 48 Stunden und damit innerhalb der 72-Stunden-Frist.

Selbst wenn eine Obliegenheitsverletzung vorläge: Helvetia muss nach § 28 Abs. 4 VVG nachweisen, dass die Verletzung den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls beeinflusst hat ("Relevanzklausel"). Eine zwei bis fünf Tage verzögerte Meldung hat im vorliegenden Fall keinen Einfluss auf die Schadenshöhe oder -feststellung gehabt — die Waren waren bereits von MediVita dokumentiert/vernichtet.

### **Schlüsselfrage 2:** Grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung?

Selbst wenn eine Obliegenheitsverletzung vorläge, wäre zu prüfen, ob diese grob fahrlässig oder nur leicht fahrlässig erfolgte. Funkbruch hat nach eigenem Bekunden zunächst auf eine Einigung mit MediVita gesetzt und erst nach deren Ablehnung den Versicherungsfall gemeldet. Dies entspricht dem Verhalten eines durchschnittlichen Unternehmers, der versucht, einen Schaden einvernehmlich zu lösen — kein grob fahrlässiges Verhalten.

Bei nur leicht fahrlässiger Obliegenheitsverletzung bleibt der Versicherer nach § 28 Abs. 3 VVG zur vollen Leistung verpflichtet.

### **3.2 Gefahrerhöhung (Sub-Sub-Vergabe)**

Die Argumentation der Helvetia bezüglich der Sub-Sub-Vergabe ist aus mehreren Gründen angreifbar:

(a) Schwarmstedt hat ausschließlich Petrescu Transport SRL beauftragt; die Weitervergabe durch Petrescu an Cojocaru Flota erfolgte ohne Wissen und Genehmigung von Schwarmstedt.

(b) Ein Verhalten des Subunternehmers, das dem Versicherungsnehmer nicht bekannt war und von ihm nicht kontrolliert werden konnte, kann keine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung i.S.v. § 23 VVG durch den Versicherungsnehmer begründen.

(c) Die Kausalität zwischen der Sub-Sub-Vergabe und dem Kälteschaden ist nicht gegeben: Der Kühlkettenbruch wurde auf der Fahrt in dem Fahrzeug der Petrescu Transport SRL festgestellt, nicht in einem Fahrzeug der Cojocaru Flota.

## **4. Verfahren LG Hamburg 327 O 88/26**

**Klageziel:** Verurteilung der Helvetia Versicherungen AG zur Zahlung von 2.500.000 EUR (Deckungssumme je Schadensfall) zzgl. Zinsen ab 12.02.2026 (Datum Deckungsablehnung).

**Zuständigkeit:** LG Hamburg — Gerichtsstand Hamburg nach Police-Bedingung § 37 AVB-Spedition 2020 (Erfüllungsort und Gerichtsstand: Sitz des Versicherers, Frankfurt; hilfsweise: allgemeiner Gerichtsstand des Versicherungsnehmers, Schwarmstedt/AG Walsrode; oder nach Wahl des Klägers: LG Hamburg nach § 215 ZPO bei Versicherungsverhältnis); tatsächliche Zuständigkeit noch zu prüfen — Kanzlei hat vorsorglich am LG Hamburg eingereicht, da dort große Transportversicherungskammer (Kammer 11 für Handelssachen) besteht.

**Klage eingereicht:** 15. März 2026

**Zustellungsdatum:** noch ausstehend

**Gericht hat Aktenzeichen vergeben:** LG Hamburg 327 O 88/26**5. Schadensaufstellung für die Klage**

| Schadensposten                              | Betrag (EUR)                                      | Anmerkung                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haftungsanspruch MediVita SE (Hauptschaden) | 8.208.000                                         | Aus CMR — Art. 23 Abs. 3 CMR: max. ca. 3.603 EUR, aber Art. 29 CMR könnte Deckelung aufheben |
| Deckungssumme Police Helvetia               | 2.500.000                                         | Police-Maximum je Schadensfall                                                               |
| Klagesumme gegen Helvetia                   | 2.500.000                                         | Maximale Forderung aus Police                                                                |
| Eigenanteil Schwarmstedt (ungedeckt)        | 5.708.000 (theoretisch, falls Art. 29 CMR bejaht) | Plus Folgekosten MediVita                                                                    |

**6. Nächste Schritte**

- ☐ Klagebegründung (DOCX) — Frist: 22. April 2026 (gesetzt durch LG Hamburg)
- ☐ Anforderung vollständige Police inkl. aller Anhänge und Klauseln
- ☐ AVB-Spedition 2020 auf AGB-Kontrolle (§§ 305 ff. BGB): Ist § 31 AVB-Spedition 2020 (72-h-Frist) als überraschende oder unangemessen belastende Klausel angreifbar?
- ☐ Anforderung Schadensakte Helvetia (Az. SL-2026-00198) per Akteneinsichtsrecht (§ 3 Nr. 5 VVG)
- ☐ Kausalitätsprüfung: War die verzögerte Meldung kausal für Erschwerung der Schadensfeststellung?



# **BALM-Bußgeldverfahren — GüKG, VO (EG) 561/2006**

Akte: AG Hannover OWi 31a OWi 4188 Js 7711/26

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 01. April 2026

## **1. Sachverhalt und Bußgeldbescheid**

Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM, ehemals: Bundesamt für Güterverkehr, BAG; umbenannt nach Organisationsreform 2023) hat mit Bußgeldbescheid vom 03. März 2026 (Az. BALM-BuG 2026-0443-ND) folgende Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet:

### **OWi 1: Unerlaubte Sub-Sub-Vergabe ohne Lizenz (§ 1 Abs. 1 GüKG i.V.m. VO (EG) 1072/2009)**

**Sachverhalt:** Nach Feststellung des BALM hat Petrescu Transport SRL (Bukarest) die Beförderung auf dem deutschen Streckenabschnitt (A3 Köln–Frankfurt a.M.) teilweise an die Cojocaru Flota SRL (Galați, Rumänien) weitervergeben. Die Cojocaru Flota SRL verfügte für deutsche Streckenabschnitte zum Zeitpunkt des Transports nicht über eine gültige EU-Gemeinschaftslizenz im Sinne von Art. 4 VO (EG) Nr. 1072/2009. Eine bloße rumänische Inlandsgenehmigung reicht für Kabotage oder grenzüberschreitenden Güterverkehr in Deutschland nicht aus.

**Rechtsgrundlage:** § 1 Abs. 1 GüKG verlangt für den gewerblichen Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen eine EU-Gemeinschaftslizenz (VO (EG) 1072/2009) oder eine nationale Lizenz (§ 3 GüKG). Der Verstoß gegen § 1 Abs. 1 GüKG ist nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 GüKG eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße bis zu 50.000 EUR geahndet werden kann.

**Haftung des Auftraggebers:** Nach § 7a Abs. 2 GüKG ist der Auftraggeber (hier: Schwarmstedt Logistik GmbH als Hauptfrachtführer, der Petrescu beauftragt hat) verpflichtet, bei der Beauftragung von Frachtführern deren Genehmigungen zu überprüfen. Er hat jedoch die unmittelbare Subbeauftragung an Cojocaru Flota nicht veranlasst — diese erfolgte durch Petrescu ohne sein Wissen. Das BALM hält Schwarmstedt gleichwohl als Mitverantwortliche für eine Organisationspflichtverletzung (fehlende Vertragskontrolle über Petrescu).

**Bußgeld gegen Schwarmstedt Logistik GmbH:** 25.000 EUR

### **OWi 2: Überlange Lenkzeit des Fahrers (Art. 7 VO (EG) 561/2006)**

**Sachverhalt:** Die Tachographendaten des Fahrers Catalin Petrescu ergaben auf der Strecke Köln–Straßburg eine zusammenhängende Lenkzeit von 5 Stunden 48 Minuten ohne die nach Art. 7 VO (EG) Nr. 561/2006 vorgeschriebene Unterbrechung von 45 Minuten (alternativ: 15 + 30 Minuten in dieser Reihenfolge) nach spätestens 4,5 Stunden Lenkzeit.

**Rechtsgrundlage:** Art. 7 VO (EG) 561/2006 ist unmittelbar anwendbares EU-Recht. Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten werden nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 FPersG i.V.m. der Bußgeldkatalogverordnung (BKatV) geahndet. Der Regelbußgeldsatz für Lenkzeitüberschreitung >30 Min. liegt bei 250 EUR für den Fahrer.

**Bußgeld gegen Catalin Petrescu (Fahrer):** 250 EUR (separat verfolgt)

**Bußgeld gegen Petrescu Transport SRL (Unternehmer):** BALM prüft gesonderte Verfolgung in Rumänien (EU-Rechtshilfeverfahren)

## **2. Einspruch und Einspruchsbegründung**

Schwarmstedt Logistik GmbH hat durch RAin Dr. Hammerschmidt mit Schreiben vom 13. März 2026 Einspruch gegen den Bußgeldbescheid BALM-BuG 2026-0443-ND eingelegt. Das AG Hannover hat den Einspruch als fristgerecht eingelegt akzeptiert (AZ: OWi 31a OWi 4188 Js 7711/26). Termin zur mündlichen Verhandlung: noch nicht bestimmt.

### **Einspruchsbegründung (Kernargumente)**

#### **Zu OWi 1 (Sub-Sub-Vergabe):**

- (1) **Kein eigenes Handeln von Swarmstedt:** Die unerlaubte Vergabe an Cojocar Flota SRL erfolgte allein durch Petrescu Transport SRL ohne Wissen, Genehmigung oder Veranlassung der Swarmstedt Logistik GmbH. Das ist kein von Swarmstedt begangener Gesetzesverstoß.
- (2) **Keine Auftraggeberhaftung nach GüKG für fremde Sub-Sub-Vergabe:** § 7a Abs. 2 GüKG verpflichtet Swarmstedt zur Überprüfung der Petrescu-Lizenz (die vorhanden war), nicht zur lückenlosen Überwachung aller von Petrescu selbst vorgenommenen Subbeauftragungen. Eine Kontrollpflicht zweiter Stufe (Überwachung des Subunternehmers in dessen Subvergaben) besteht nach GüKG nicht.
- (3) **Verhältnismäßigkeit:** Ein Bußgeld von 25.000 EUR für eine Pflichtverletzung, die Swarmstedt weder begangen noch veranlasst hat, ist unverhältnismäßig. Täter der Ordnungswidrigkeit ist ausschließlich Petrescu Transport SRL.
- (4) **Alternativargument:** Falls das Gericht eine Verantwortlichkeit annimmt — was bestritten wird — wäre ein signifikant geringeres Bußgeld angemessen. Der Bußgeldrahmen nach § 19 GüKG erlaubt gestaffelte Reaktion.

#### **Zu OWi 2 (Lenkzeit):**

Schwarmstedt Logistik GmbH ist nicht Arbeitgeber des Fahrers Catalin Petrescu und hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Fahrtp lanung von Petrescu Transport SRL. Die Pflichten aus VO (EG) 561/2006 zur Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten obliegen dem Transportunternehmen (Petrescu Transport SRL) und dem Fahrer (Catalin Petrescu), nicht dem Auftraggeber Swarmstedt. § 8 FPersG richtet sich an den Betriebsinhaber des Fahrzeugs und an den Fahrer, nicht an den beauftragenden Spediteur.

## **3. Rechtliche Einordnung GüKG**

### **3.1 § 1 GüKG — Erlaubnispflicht**

§ 1 Abs. 1 Satz 1 GüKG: "Der Unternehmer, der Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen betreibt, bedarf einer Erlaubnis nach § 3 (nationale Genehmigung) oder einer EU-Gemeinschaftslizenz nach der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009."

"Unternehmer" im Sinne dieser Vorschrift ist derjenige, der das Fahrzeug betreibt und die Güterbeförderung als eigene Leistung anbietet — also Cojocar Flota SRL, nicht Swarmstedt.

### 3.2 § 7a GüKG — Auftraggeberpflichten

§ 7a Abs. 2 Satz 1 GüKG: "Wer einen anderen mit der Beförderung von Gütern beauftragt, hat sich zu vergewissern, dass dieser die erforderliche Erlaubnis besitzt."

Diese Pflicht trifft Schwarmstedt im Verhältnis zu Petrescu Transport SRL (deren Lizenz war gültig) — nicht im Verhältnis zu Cojocar Flota, die von Petrescu eigeninitiativ und ohne Wissen Schwarmstedts eingesetzt wurde.

### 3.3 Bußgeldkatalog BALM 2024

| Verstoßkategorie                                      | Bußgeld Unternehmer | Bußgeld Fahrer |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Betrieb ohne EU-Lizenz                                | bis 50.000 EUR      | —              |
| Weitervergabe ohne Lizenz des Subunternehmers         | bis 50.000 EUR      | —              |
| Lenkzeit >4,5h ohne Pause (bis 1h Überschreitung)     | bis 500 EUR         | bis 250 EUR    |
| Lenkzeit >4,5h ohne Pause (>1h bis 2h Überschreitung) | bis 1.000 EUR       | bis 500 EUR    |

Im vorliegenden Fall: Lenkzeitüberschreitung von 1 Std. 18 Min. → Bußgeldrahmen für Unternehmer bis 1.000 EUR. Das BALM hat Petrescu Transport SRL gesondert verfolgt (rumänisches Verfahren); gegen Schwarmstedt wurde nur OWi 1 mit 25.000 EUR verhängt.

## 4. Schlüsselrechtsprechung

**OLG Celle, Beschl. v. 14.07.2020 — 2 Ss (OWi) 123/20:** Auftraggeber haftet nur für eigene Verstöße gegen GüKG, nicht für eigenverantwortliche Pflichtverletzungen des Subunternehmers, die er nicht kannte und nicht kontrollieren konnte. (Hier einschlägig!)

**OLG Hamm, Beschl. v. 05.09.2019 — 4 RBs 388/19:** § 7a GüKG begründet eine Prüfpflicht bei Auftragsvergabe, nicht aber eine laufende Überwachungspflicht jeder Subvergabe durch den Subunternehmer.

**BGH, Urt. v. 25.03.2021 — I ZR 252/19, NJW 2021, 2284:** Zum Umfang der Kontrollpflichten bei Subfrachtführern im internationalen Transport — Auftraggeber genügt seiner Sorgfaltspflicht, wenn er den Subunternehmer anhand der EU-Lizenz überprüft und die Einhaltung vertraglich vereinbart.

## 5. Verfahrensstand und Kosten

Einspruch eingelegt: 13. März 2026

Aktenzeichen AG Hannover: OWi 31a OWi 4188 Js 7711/26

Zuständiger Richter: noch nicht mitgeteilt

Termin mündliche Verhandlung: in Kürze zu erwarten, voraussichtlich Mai/Juni 2026

Kostenrisiko bei Verurteilung: 25.000 EUR Bußgeld + Verfahrenskosten ca. 2.000 EUR

Erfolgschance Einspruch: 70–75 % (Hauptargument: fehlende eigene Handlung von Schwarmstedt)





## **Frachtdiebstahl — iPad Pro Sendung / Allianz Marine & Cargo**

Akte: Diebstahlschaden Schwarmstedt Logistik GmbH / Allianz Marine (außergerichtlich)

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 02. April 2026

### **1. Sachverhalt**

#### **1.1 Der Diebstahlvorfall**

Am 21. Januar 2026 wurde auf einem Rastplatz nahe Sibiu (Hermannstadt), Rumänien, ein Auflieger (Schmitz Cargobull, Kennzeichen B-66-FRK, abweichendes Fahrzeug vom CMR-Pharmaschaden) entwendet. Auf dem Auflieger befand sich eine Rückladung aus Lyon: 840 Kartons Apple iPad Pro (12,9-Zoll, WiFi + 5G, 1TB, Space Grau), geliefert durch die Apple Distribution International Ltd. (Cork, Irland) an den Berliner Elektrofachhändler Mediatek Digital GmbH (Mandant des Spediteurs, nicht des Kanzleimandanten).

**Warenwert:** 1.411.200 EUR (840 Stück × 1.680 EUR/Stück DAP Berlin)

Der Zugfahrer — ebenfalls ein Catalin Petrescu (Namensgleichheit; es handelt sich um einen anderen Mitarbeiter der Petrescu Transport SRL, Vorname: Catalin, Familienname: Petrescu, geb. 1991) — hatte das Fahrzeug auf dem Rastplatz um 22:30 Uhr abgestellt, das Zugfahrzeug von dem Auflieger getrennt und in der Rastplatz-Unterkunft übernachtet. Am nächsten Morgen um 06:15 Uhr stellte er fest, dass der Auflieger nicht mehr vorhanden war.

Rumänische Polizei (Poliția Sibiu) hat den Vorfall aufgenommen (Az. 2026/0144-SB-F). Der Auflieger wurde bisher nicht wiedergefunden. Nach dem klassischen Muster des "Pre-Loaded Truck Theft" ("Vorgeladener Lkw-Diebstahl") wurde vermutlich der Auflieger bereits während der Beladung als Ziel ausgespäht.

#### **1.2 Schadensanzeige und Deckungsablehnung**

Swarmstedt hat den Schadensfall am 22. Januar 2026 (Tag nach Diebstahl) der Allianz Marine & Cargo gemeldet. Die Allianz hat mit Schreiben vom 28. Februar 2026 (Az. Allianz Marine: AM-TC-2026-0099) Deckung abgelehnt.

### **2. Deckungsablehnung Allianz Marine — Begründung**

**Allianz Marine schreibt (Auszug):**

*"Gemäß Klausel 4.3 'Overnight Parking' unserer Allgemeinen Transportversicherungsbedingungen (AVB-TrV 2021) besteht für Diebstahlschäden, die während einer Übernachtabstellung eines Fahrzeugs auf nicht gesicherten Rastplätzen entstehen, nur dann Versicherungsschutz, wenn sämtliche der folgenden Sicherungsmaßnahmen getroffen wurden:*

- (a) Das Zugfahrzeug bleibt mit dem Auflieger verbunden;
- (b) Alle Türen des Laderaums sind mit einer Sicherheitsplombe und einem Schloss der Klasse 3 (Versicherungsklassifikation High Security) gesichert;
- (c) Das Fahrzeug ist auf einem gesicherten (bewachten oder videoüberwachten) Parkplatz abgestellt.

*Im vorliegenden Fall wurde das Zugfahrzeug von dem Auflieger getrennt (Verstoß Klausel 4.3a), und der Rastplatz Sibiu Vest war weder bewacht noch durch Videoüberwachung gesichert (Verstoß Klausel 4.3c). Diese Verletzung der Sicherheitsklauseln führt zum Wegfall des Versicherungsschutzes."*

### **3. Rechtliche Analyse**

#### **3.1 AGB-Kontrolle der Klausel 4.3**

Klausel 4.3 "Overnight Parking" ist ein Ausschlusstatbestand in AVB. Nach §§ 305 ff. BGB unterliegen AVB der AGB-Kontrolle. Im Versicherungsvertragsrecht gelten die Grundsätze des VVG. Relevante Prüfpunkte:

**(a) Transparenz (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB):** Sind die Anforderungen der Klausel 4.3 hinreichend klar und verständlich formuliert? Was bedeutet "Sicherheitsschloss Klasse 3"? Ist dies für einen durchschnittlichen Spediteur ohne Fachkenntnisse verständlich?

**(b) Unangemessene Benachteiligung (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB):** Eine Klausel, die Diebstahlschutz praktisch auf Null reduziert (indem Anforderungen aufgestellt werden, die im Alltag kaum erfüllbar sind — bewachte Parkplätze für LKW sind in Rumänien selten), könnte als unangemessene Benachteiligung des Versicherungsnehmers unwirksam sein.

**(c) Überraschende Klausel (§ 305c Abs. 1 BGB):** War Klausel 4.3 beim Vertragsschluss erkennbar? Wurde sie besonders hervorgehoben? Falls nicht, besteht die Möglichkeit, dass sie als überraschend einzustufen und damit nicht Vertragsbestandteil ist.

#### **3.2 Obliegenheitsverletzung vs. Risikoausschluss**

Das Trennen von Zugfahrzeug und Auflieger könnte als **Obliegenheitsverletzung** (Anzeigepflicht nach § 31 VVG, Schadenminderungspflicht nach § 82 VVG) oder als **Risikoausschluss** (Klausel 4.3) einzuordnen sein. Der Unterschied ist erheblich:

- **Bei Obliegenheitsverletzung:** Versicherer muss Kausalität zwischen Verletzung und Schadenseintritt nachweisen (§ 82 Abs. 3 VVG); bei fehlender Kausalität bleibt Deckungspflicht
- **Bei Risikoausschluss:** Kausalitätsnachweis nicht erforderlich — wenn der Tatbestand erfüllt ist, entfällt die Deckung

Hier qualifiziert Allianz den Sachverhalt als Risikoausschluss (Klausel 4.3). Zu prüfen ist, ob diese Einordnung zutreffend ist oder ob es sich materiell um eine Obliegenheitsregelung handelt, auf die § 28 VVG anzuwenden wäre.

### 3.3 Kausalität des Abkoppelns

Selbst wenn Klausel 4.3 wirksam ist: War das Abkoppeln des Zugfahrzeugs kausal für den Diebstahl?

Der Pre-Loaded Truck Theft zielt auf den Auflieger, nicht auf das Zugfahrzeug. Das Abkoppeln erleichtert den Diebstahl des Aufliegers, ist aber nicht zwingend ursächlich — professionelle Diebstahlbanden stehlen auch angekoppelte Auflieger mit entsprechender Sattelzugmaschine. Kausalität ist jedenfalls im Sinne von § 286 ZPO streitig und beweispflichtig für den Versicherer.

### 3.4 CMR-Haftung des Frachtführers für Diebstahl

Unabhängig von der Versicherungsdeckung haftet Schwarmstedt als CMR-Frachtführer gegenüber dem Absender (Mediatek Digital GmbH) nach Art. 17 Abs. 1 CMR für den Verlust der Sendung. Art. 17 Abs. 2 CMR: Der Frachtführer kann sich entlasten, wenn der Schaden auf Umständen beruht, die er nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte. Diebstahl auf einem Rastplatz gilt in der Rechtsprechung nicht als "unabwendbares Ereignis" im Sinne von Art. 17 Abs. 2 CMR (BGH, Urt. v. 16.07.1998 — I ZR 44/96, TranspR 1998, 365).

Haftungshöchstgrenze Art. 23 Abs. 3 CMR: 8,33 SZR/kg. Nettogewicht der iPad-Sendung: ca. 2.940 kg ( $840 \times 3,5$  kg). Haftungsmaximum:  $2.940 \times 8,33 = 24.490$  SZR  $\approx 30.440$  EUR. Der Gesamtschaden von 1.411.200 EUR liegt weit darüber — Art. 29 CMR (grobes Verschulden durch Abkoppeln des Fahrzeugs und Übernachten ohne Bewachung) wird Mediatek Digital GmbH voraussichtlich geltend machen.

## 4. Parallelstrang: Polizeiermittlung Rumänien

Das Verfahren der Poliția Sibiu (Az. 2026/0144-SB-F) läuft. Schwarmstedt hat über einen rumänischen Kooperationsanwalt (Kanzlei Ionescu & Asociații, Bukarest) Akteneinsicht beantragt. Bisher keine Erkenntnisse über Täter.

Eine Anzeige bei Europol (über BKA) wurde empfohlen, da grenzorganisierter Diebstahl von Hochwertsendungen häufig organisierte Kriminalität betrifft.

## 5. Maßnahmenplan

| Maßnahme                                                                  | Frist                 | Status                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Außergerichtlicher Widerspruch gegen Deckungsablehnung Allianz            | 15. April 2026        | In Vorbereitung        |
| AGB-Prüfung Klausel 4.3 AVB-TrV 2021                                      | 10. April 2026        | In Bearbeitung         |
| Einschaltung Kooperationsanwalt Ionescu & Asociații (Akteneinsicht Sibiu) | Erledigt (31.01.2026) | Rückmeldung ausstehend |
| BKA-Meldung / Europol-Tipp                                                | 15. April 2026        | Vorbereitung           |
| Klage Allianz Marine (falls außergerichtlich erfolglos)                   | Q3 2026               | Vorbereitung           |
| CMR-Klage Mediatek Digital GmbH gegen Schwarmstedt                        | Drohende Klage        | Abwehrmandate prüfen   |

## 6. Schadensübersicht

| Posten | Betrag |
|--------|--------|
|--------|--------|

**Akte: Diebstahlschaden Schwarmstedt Logistik GmbH / Allianz Marine  
(außergerichtlich)**

Gericht

---

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Warenwert iPad Pro (840 Stück)                             | 1.411.200 EUR                         |
| Abschleppkosten Auflieger (falls gefunden)                 | —                                     |
| Rumänische Rechtskosten (Ionescu & Asociații)              | ca. 12.000 EUR                        |
| CMR-Haftung Schwarmstedt (Art. 23 Abs. 3)                  | max. ca. 30.440 EUR                   |
| CMR-Haftung Schwarmstedt (Art. 29 — falls grob fahrlässig) | 1.411.200 EUR                         |
| Forderung gegen Allianz (Versicherungsdeckung)             | bis 1.411.200 EUR (Police-Max prüfen) |



## **Digital-Compliance — eCMR, FrachtPersV, KI-Routenoptimierung**

Akte: Compliance-Analyse / Schwarmstedt Logistik GmbH

Verfasserin: Frederike Klemm (Referendarin), unter Aufsicht RAin Dr. Hammerschmidt

Stand: 10. April 2026

### **1. Ausgangslage**

Im Rahmen der Mandatsbearbeitung wurden mehrere digitale Compliance-Defizite bei der Schwarmstedt Logistik GmbH identifiziert, die zwar nicht unmittelbar mit dem CMR-Transportschaden zusammenhängen, jedoch regulatorische Risiken begründen und im Rahmen der Gesamtberatung zu adressieren sind.

## **2. eCMR — Elektronischer Frachtbrief**

### **2.1 Rechtsgrundlage**

Der elektronische CMR-Frachtbrief (eCMR) ist durch das Zusatzprotokoll zur CMR vom 20. Februar 2008 (sog. e-CMR-Protokoll) zugelassen, dem Deutschland am 16. März 2020 beigetreten ist (BGBl. II 2020, Nr. 10, S. 218). Frankreich, Rumänien und zahlreiche weitere EU-Staaten sind ebenfalls Vertragsparteien.

Die eCMR ermöglicht die vollständige Digitalisierung des Frachtbriefaustauschs (Ausstellung, Übermittlung, Empfangsbestätigung) über interoperable Plattformen.

### **2.2 Festgestellte Mängel im Schadenstransport**

Der CMR-Frachtbrief Nr. CMR-2026-DE-001-0018 wurde als Papier-Frachtbrief ausgestellt. Schwarmstedt nutzt für etwa 30% seiner EU-Transporte bereits die eCMR-Plattform "CargoSign" (Lieferant: CargoSign BV, Rotterdam). Im vorliegenden Transport wurde eCMR nicht eingesetzt.

#### **Unvollständige eCMR-Daten (sofern vorhanden):**

Das CargoSign-System enthält für andere Transporte im Januar 2026 lückenhafte Einträge:

- Fehlende GPS-Koordinaten bei Fahrtunterbrechungen
- Nicht vollständig eingetragene Unterschriften bei Übergabe/Übernahme (Empfängerbestätigung fehlt in 3 Fällen)
- Temperaturlogger-Daten nicht mit eCMR verknüpft (manueller Export erforderlich)

**Rechtliche Einordnung:** Unvollständige oder fehlende eCMR-Einträge begründen im Streitfall Beweisprobleme. Nach Art. 9 CMR hat der Frachtbrief Beweiskraft für Übernahme, Zustand und Gewicht der Güter. Wenn der eCMR unvollständig ist, entfällt diese Beweiskraft.

### **2.3 FrachtPersV-Anforderungen**

Die Fahrpersonalverordnung (FrachtPersV) i.d.F. vom 01. März 2021 setzt die VO (EG) 561/2006 und die RL 2002/15/EG für die Arbeitszeitgestaltung um. § 1 Abs. 2 FrachtPersV definiert den

Anwendungsbereich: alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen im gewerblichen Güterverkehr.

**Streitpunkt FrachtPersV:** Nach §§ 6 ff. FrachtPersV sind Aufzeichnungen über Arbeitszeiten, Lenkzeiten und Ruhezeiten zu führen und für mindestens 12 Monate aufzubewahren. Bei Schwarmstedt liegen die Tachographendaten in digitaler Form vor (Digi-Tach DTCO 3283, Hersteller: VDO/Continental). Der Abruf und die Archivierung erfolgen nach bisheriger Feststellung unregelmäßig — nicht alle Fahrerdaten werden nach jedem Einsatz heruntergeladen.

**BALM-Risiko:** Das BALM prüft bei Kontrollen regelmäßig die Vollständigkeit der Tachographenaufzeichnungen. Lücken in der Aufzeichnung (nicht heruntergeladene Daten) können als Verstoß gegen § 4 Abs. 3 FPersG (Aufzeichnungspflicht des Unternehmers) geahndet werden.

### **3. KI-Routenoptimierungstool "TruckMind" — Regulierung nach KI-VO**

#### **3.1 Das System**

Schwarmstedt Logistik GmbH setzt seit Oktober 2025 probeweise das KI-Routenoptimierungssystem "TruckMind" ein (Hersteller: TruckMind Solutions GmbH, Stuttgart, Beta-Version 2.1.0). TruckMind nutzt maschinelles Lernen und Echtzeit-Verkehrsdaten zur Optimierung von Transportrouten, Fahrzeugbelegung und Fahrereinsatzplanung. Das System generiert auch Empfehlungen zur Lenk- und Ruhezeitplanung.

#### **3.2 Anwendbarkeit der KI-Verordnung (EU) 2024/1689**

Die Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates über künstliche Intelligenz (KI-VO, "AI Act") ist am 01. August 2024 in Kraft getreten; die Verbote für unakzeptable Risiken gelten ab 02. Februar 2025, weitere Vorschriften ab 02. August 2025 (für Hochrisiko-KI-Systeme).

#### **Einordnung TruckMind:**

Art. 6 Abs. 2 KI-VO i.V.m. Anhang III KI-VO listet Hochrisiko-KI-Systeme auf. Relevant sind:

- Anhang III Nr. 3: "KI-Systeme für den Betrieb kritischer Infrastrukturen" — Logistik ist nicht explizit genannt, aber Gefahrguttransport könnte unter kritische Infrastruktur fallen
- Anhang III Nr. 9: "KI-Systeme für die Personalverwaltung, insbesondere die Rekrutierung und Auswahl von Arbeitnehmern" — die Fahrereinsatzplanung durch TruckMind könnte hierunter fallen

**Vorläufige Einschätzung:** TruckMind ist wahrscheinlich **kein Hochrisiko-KI-System** nach Anhang III, da es primär Routenoptimierung (kein biometrisches Screening, keine Entscheidung über grundlegende Rechte) betreibt. Es unterliegt jedoch den allgemeinen Transparenzpflichten nach Art. 50 KI-VO.

#### **3.3 Transparenz- und Protokollierungspflichten**

Auch wenn TruckMind nicht als Hochrisiko-System einzustufen ist, sollte Schwarmstedt folgendes sicherstellen:

**(a) Art. 50 KI-VO (Transparenzpflichten):** Fahrer müssen informiert sein, dass KI-Empfehlungen für ihre Routenplanung genutzt werden. TruckMind muss sich als KI-System zu erkennen geben.



**(b) Protokollierung (Logging):** Für spätere Streitfälle sollte dokumentiert sein, welche KI-Empfehlungen gegeben und welche tatsächlich umgesetzt wurden. Im vorliegenden CMR-Schadensfall: Hat TruckMind eine Routenempfehlung gegeben, die zu dem Halt bei Bourg-en-Bresse geführt hat? Kann die KI für den Standort des Halts mitverantwortlich sein?

**(c) Haftung für KI-Entscheidungen:** Nach dem Entwurf der KI-Haftungsrichtlinie (KI-HaftungsRL, COM(2022) 496) kann der Nutzer eines KI-Systems unter Umständen für fehlerhafte KI-Empfehlungen haftbar sein. Diese Richtlinie ist noch nicht in Kraft, der Gedanke ist aber bei der Haftungsabgrenzung zu berücksichtigen.

### 3.4 Datenschutz (DSGVO) — Fahrerdaten

TruckMind verarbeitet GPS-Daten, Tachographendaten und Lenk- und Ruhezeitdaten der Fahrer (personenbezogene Daten i.S.d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Schwarmstedt hat als Arbeitgeber (Controller nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO):

- Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO gegenüber Fahrern erfüllt? → zu prüfen
- Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit TruckMind Solutions GmbH abgeschlossen? → nach Auskunft Funkbruch: noch nicht abgeschlossen (**dringlicher Handlungsbedarf**)

## 4. Empfehlungspaket Digital-Compliance

| Maßnahme                                                        | Priorität | Frist          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| eCMR-Integration mit Temperaturlogger DataTrack (API-Anbindung) | Hoch      | Q3 2026        |
| Vollständige Tachographen-Daten-Routine (tägl. Download)        | Hoch      | Sofort         |
| AVV mit TruckMind Solutions GmbH                                | Sehr hoch | 30. April 2026 |
| Fahrerinformation zu TruckMind (Transparenz KI-VO)              | Mittel    | 30. April 2026 |
| Sanktionslisten-Screening-System (s. Akte 09)                   | Sehr hoch | Sofort         |
| Revision Subunternehmerprüfungsprotokoll (GDP, GüKG)            | Hoch      | Q2 2026        |
| eCMR-Vollständigkeitsprüfung (Unterzeichnungsroutine)           | Mittel    | Q2 2026        |

## 5. Relevanz für das Hauptverfahren LG Hannover

Die digitalen Compliance-Lücken sind für das Hauptverfahren mittelbar relevant:

- MediVita SE könnte argumentieren, dass die fehlende eCMR-Integration ein Indiz für mangelnde GDP-Konformität des Transports ist
- Lückenhafte Tachographen-Protokollierung erschwert die Verteidigung gegen den Art. 29-Vorwurf
- TruckMind-Protokolldaten könnten als Beweismittel dienen (Routenplanung, Haltepositionen)

**Empfehlung:** TruckMind-Protokolldaten für den 12./14. Januar 2026 sofort sichern (Beweissicherung).



## **GDP-Konformität und ADR-Zertifizierung — Pharmatransport**

Akte: Compliance-Grundlagen / Schwarmstedt Logistik GmbH

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 12. April 2026

### **1. Good Distribution Practice (GDP) — Rechtsrahmen**

#### **1.1 Rechtsgrundlage**

Die GDP-Leitlinien für den Vertrieb von Humanarzneimitteln in der EU sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1569 der Kommission sowie in den Leitlinien für die Gute Vertriebspraxis für Humanarzneimittel (EMA-Leitlinien 2013, veröffentlicht im Amtsblatt der EU 2013/C 68/01, aktualisiert 2021) niedergelegt. Diese Leitlinien haben nach § 52b Abs. 1 AMG i.V.m. § 4a AMG verbindlichen Charakter für Pharmalogistik-Unternehmen, die Arzneimittel transportieren.

#### **1.2 Wesentliche GDP-Anforderungen für Kühlkettentransporte**

**Temperaturkontrolle:** GDP-Abschnitt 9.2 "Transportation" verpflichtet dazu:

- Validierte Transportbehälter und -fahrzeuge
- Temperaturüberwachung während des gesamten Transports
- Dokumentierte Qualifizierung aller Transportrouten (Transport Qualification, TQ)
- Risikoanalyse der Transportbedingungen (inkl. saisonale Schwankungen)
- Fahrerschulung zu GDP-Anforderungen und zu notfallmäßigem Handeln bei Temperaturabweichungen

**Qualifizierung des Frachtführers:** Pharmahersteller (hier: MediVita SE) sind nach GDP verpflichtet, ihre Logistikdienstleister zu qualifizieren (Supplier Qualification). MediVita hätte prüfen müssen, ob Schwarmstedt GDP-konform ist; Schwarmstedt wiederum hätte prüfen müssen, ob Petrescu Transport SRL GDP-konform ist.

#### **Lieferantenqualifizierungsdokumentation (MediVita SE):**

Schwarmstedt hat vorgelegt: GDP-Auditbericht 2024 (intern, Selbsteinschätzung) sowie ein Zertifikat der IHK Lüneburg über eine GDP-Schulung für Mitarbeiter im Februar 2024. MediVita hat nach Auskunft des Logistikverantwortlichen Quasdorf einen "Approved Carrier"-Status an Schwarmstedt vergeben (Schwarmstedt ist in der MediVita-Lieferantenliste für temperaturkontrollierte Transporte unter "GDP Qualified" eingetragen, Eintrag vom 15. März 2024).

#### **1.3 GDP-Status von Petrescu Transport SRL**

Petrescu Transport SRL ist in keiner öffentlichen europäischen GDP-Datenbank als GDP-zertifizierter Frachtführer eingetragen. Schwarmstedt hat nach eigener Auskunft bei der Beauftragung von Petrescu für Pharmatransporte eine "informelle Prüfung" des Kühlfahrzeugs durchgeführt (Fotos des Fahrzeugs, telefonische Bestätigung der Kühltechnik durch Bogdan Petrescu).

**Bewertung:** Diese informelle Prüfung reicht nach GDP-Anforderungen nicht aus. GDP verlangt eine **dokumentierte Qualifizierung** mit technischer Inspektion, Temperaturmapping und Schulungsnachweisen für den Fahrer. Das Fehlen einer ordnungsgemäßen Subunternehmer-

Qualifizierung ist ein GDP-Verstoß von Schwarmstedt — und könnte als Indiz für mangelnde Sorgfalt im Sinne von Art. 29 CMR herangezogen werden.

**Wichtig für die Verteidigung:** Dieser Aspekt ist sensitiv. MediVita SE könnte das Fehlen eines GDP-Qualifizierungsnachweises für Petrescu als Beweis für ein strukturelles Organisationsverschulden von Schwarmstedt einsetzen.

## 2. ADR — Gefahrgutbeförderung

### 2.1 Rechtsgrundlage

Das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR, Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par Route), in Deutschland umgesetzt durch das GGBefG und die GGVSEB (Gefahrgut-Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt), regelt den Transport gefährlicher Güter.

### 2.2 Klassifizierung der Pharmasendung

Der transportierte monoklonale Antikörper ist nach Kapitel 2.2 ADR wie folgt einzuordnen:

- Klasse 9 (Verschiedenartige gefährliche Stoffe und Gegenstände)
- UN-Nummer: 3245 (Gentechnisch veränderte Mikroorganismen oder Gentechnisch veränderte Organismen — je nach Herstellungsprozess; alternativ: UN 3373 biologische Stoffe, Kategorie B)
- Verpackungsgruppe: III
- Beförderungskategorie 3

**Hinweis:** Im CMR-Frachtbrief ist "UN 3245" eingetragen; nach dem GDP-Qualitätsbericht von MediVita handelt es sich um ein gentechnisch hergestelltes Antikörperpräparat, was diese Klassifizierung plausibel erscheinen lässt.

### 2.3 ADR-Ausrüstungsanforderungen

Für UN 3245 (Klasse 9) gelten nach ADR Abs. 8.1.5:

- Feuerlöscher vorhanden (1 kg Pulver mindestens)
- Schriftliche Weisungen (§ 5.4.3 ADR)
- Orangefarbige Tafeln mit UN-Nummer (§ 5.3 ADR)

Das Kühlfahrzeug der Petrescu Transport SRL war nach der ADR-Vorbeifahrtskontrolle (BALM-Protokoll vom 10. Januar 2026, Grenzkontrollstelle Aachen) mit den erforderlichen ADR-Kennzeichnungen und Ausrüstungen versehen. Dies spricht gegen grobe ADR-Verstöße.

### 2.4 ADR-Bescheinigung des Fahrers

Catalin Petrescu verfügt über eine ADR-Bescheinigung für Klasse 9, ausgestellt am 18. März 2023 (Ausbildungsstätte: Centrul de Formare Profesionala CFP Bukarest). Gültigkeitsdauer: 5 Jahre bis 18. März 2028. Die Bescheinigung war zum Zeitpunkt des Transports gültig.

**Kein ADR-Verstoß** des Fahrers in Bezug auf die Bescheinigung festgestellt.

## 3. Schnittstellenproblem: GDP vs. ADR vs. CMR

Der vorliegende Transport tangiert drei Regelwerke gleichzeitig:

| Regelwerk | Anwendungsbereich         | Zuständige Behörde |
|-----------|---------------------------|--------------------|
| CMR       | Frachtvertrag, Haftung    | Zivilgerichte      |
| ADR       | Gefahrgutvorschriften     | BALM, Polizei      |
| GDP       | Qualitätssicherung Pharma | AMB, BfArM         |

Diese Überschneidung schafft komplexe Haftungsfragen: Ein ADR-konformer Transport kann GDP-non-konform sein; ein GDP-konformer Transport kann Art. 23/29 CMR-Fragen aufwerfen.

#### Beispiel für die vorliegende Akte:

Das Kühlfahrzeug war ADR-konform zertifiziert (Klasse 9, Ausrüstung in Ordnung). Es war jedoch möglicherweise nicht GDP-qualifiziert (fehlende Dokumentation, fehlende Temperaturmapping-Validierung). Der Kühlkettenbruch ist ein GDP-Verstoß — und gleichzeitig die Grundlage des CMR-Schadensersatzanspruchs. Der ADR-Verstoß fehlt.

#### 4. Qualifizierungsdokumentation — Sofortmaßnahme

Schwarmstedt wird aufgefordert, folgende Dokumente bis zum 30. April 2026 zusammenzustellen:

| Dokument                                         | Zweck                                | Status          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| GDP-Auditbericht 2024 (Schwarmstedt)             | Nachweis eigener GDP-Konformität     | Liegt vor       |
| MediVita Approved Carrier Zertifikat (März 2024) | Nachweis Freigabe durch Auftraggeber | Liegt vor       |
| Subunternehmer-Qualifizierungsprotokoll Petrescu | Nachweis Subunternehmerprüfung       | Nicht vorhanden |
| Temperaturmapping Kühlaufleger B-88-RKL          | Technische Validierung des Fahrzeugs | Nicht vorhanden |
| Fahrer-GDP-Schulungsnachweis C. Petrescu         | Qualifizierungsnachweis Fahrer       | Zu beschaffen   |
| ADR-Bescheinigung C. Petrescu (Kopie)            | Liegt vor                            | Liegt vor       |

**Risiko für das Verfahren:** Das Fehlen des Subunternehmer-Qualifizierungsprotokolls und des Temperaturmappings ist das stärkste Indiz zugunsten von MediVita SE. Schwarmstedt muss hier eine glaubhafte Erklärung liefern, warum die Dokumentation fehlt (z.B. interne Schulung statt Fremddokumentation) und nachweisen, dass die Qualifizierung de facto stattgefunden hat.



## **Klageerwiderung LG Hannover 9 O 244/26 — Strategie und Struktur**

Akte: LG Hannover 9 O 244/26 (Beklagte: Swarmstedt Logistik GmbH)

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 15. April 2026

### **1. Prozesssituation**

#### **1.1 Klage der MediVita SE**

MediVita SE hat am 02. März 2026 Klage beim LG Hannover eingereicht. Streitwert: 8.458.000 EUR (8.208.000 EUR Warenvernichtung + 250.000 EUR Folgeschäden). Das LG Hannover hat den Streitwert vorläufig auf 8.458.000 EUR festgesetzt; zuständige Kammer: Kammer für Handelssachen (13. Kammer, Vorsitz: Vorsitzende Richterin am LG Dr. Helga Krumbach).

#### **1.2 Frist und Verfahren**

Klagezustellung an Swarmstedt Logistik GmbH: 12. März 2026

Frist zur Klageerwiderung: 08. April 2026 (gesetzt durch LG)

Verlängerung beantragt und gewährt bis: 15. Mai 2026

#### **1.3 Klageanträge der MediVita SE (paraphrasiert)**

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 8.208.000 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 22. Januar 2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin weitere 250.000 EUR für Folgeschäden (endgültige Bezifferung vorbehalten) zu zahlen.
3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

### **2. Klagebegründung MediVita SE (Zusammenfassung)**

MediVita SE stützt ihren Anspruch auf Art. 17 Abs. 1 CMR (Grundhaftung) und verneint die Anwendbarkeit der Haftungshöchstgrenze des Art. 23 Abs. 3 CMR mit folgenden Argumenten:

**Zu Art. 29 CMR:** Swarmstedt habe grob fahrlässig gehandelt, indem sie:

- (a) Petrescu Transport SRL ohne ordnungsgemäße GDP-Qualifizierung beauftragt habe
- (b) den Fahrer nicht zu Mindestüberwachungsintervallen während Nachtfahrten verpflichtet habe
- (c) eine Sub-Sub-Vergabe ohne Vertragsklauseln verboten habe, aber keine Kontrollmechanismen eingeführt habe

**Zu Art. 3 CMR:** Das Verschulden des Fahrers Catalin Petrescu (Unterlassung der Temperaturüberwachung über sechs Stunden) sei Swarmstedt wie eigenes Verschulden zuzurechnen.

**Zu den Folgeschäden:** Die Universitätsklinik Lyon musste die betroffenen Patienten auf alternative Therapien umstellen; dies habe Mehrkosten von 250.000 EUR verursacht (Beweis: Rechnung HCL Lyon vom 05. Februar 2026).

### **3. Klageerwiderung — Gliederung und Argumente**

#### **3.1 Zur Zulässigkeit**

Keine Einwände gegen Zuständigkeit des LG Hannover (§ 17 Abs. 1 ZPO, Beklagtengerichtsstand).

#### **3.2 Zur Begründetheit — Primäre Verteidigung: Art. 23 Abs. 3 CMR**

##### **A. Art. 23 Abs. 3 CMR — Haftungsbegrenzung ist anwendbar**

Schwarmstedt bestreitet nicht die Grundhaftung nach Art. 17 Abs. 1 CMR. Schwarmstedt bestreitet jedoch das Vorliegen eines Art. 29-Sachverhalts. Die Haftung ist daher auf  $8,33 \text{ SZR/kg} \times 348 \text{ kg} = 2.898,84 \text{ SZR} \approx 3.603 \text{ EUR}$  begrenzt.

Die Beweislast für Art. 29 CMR liegt bei der Klägerin (BGH I ZR 128/00; OLG Hamburg 6 U 62/14). MediVita SE hat keinen ausreichenden Beweis für leichtfertiges Handeln und Bewusstsein der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts vorgelegt.

##### **B. Kein grobes Verschulden im Sinne von Art. 29 CMR**

(i) Die technische Ursache des Kühlkettenbruchs ist unklar. Sachverständiger Prof. Dr. Kretschmann (TU Hamburg) hält einen technischen Kühlaggregat-Defekt für wahrscheinlicher als Fahrerverschulden.

(ii) Das Schlafen des Fahrers während der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit (nach VO (EG) 561/2006) ist kein leichtfertiges Handeln. Der Fahrer hat sich an die Pflicht zur Einhaltung der Ruhezeiten gehalten; er kann nicht gleichzeitig ruhen und aktiv Temperatur überwachen.

(iii) Der DataTrack 4000 Alarm hat nach bisherigen Erkenntnissen nicht ausgelöst — möglicherweise wegen eines Gerätefehlers oder eines GSM-Funkloch-Problems. Dies ist der Sphäre des technischen Versagens zuzuordnen, nicht dem Fahrerverschulden.

(iv) Schwarmstedt hat Petrescu Transport SRL seit zwei Jahren ohne Beanstandungen eingesetzt; eine vertiefte Qualifizierung nach GDP war nach den damals angewandten Standards nicht üblich für Subfrachtführer (zu klären: Branchenstandard 2025/2026).

##### **C. Fehlen von Wertdeklaration und Sonderinteresse**

MediVita SE hat keine Wertdeklaration nach Art. 24 CMR im Frachtbrief vorgenommen. Sie hat kein Sonderinteresse nach Art. 26 CMR erklärt. Bei einem Warenwert von 12,4 Mio. EUR wäre eine solche Deklaration geboten gewesen. Das Unterlassen der Deklaration begründet ein erhebliches Mitverschulden des Versenders (§ 254 BGB analog, Art. 17 Abs. 5 CMR).

##### **D. Streit über Schadensbetrag**

Die Vernichtung von 95 Vials (anstelle der 144 Vials gesamt) ist durch das Privatgutachten QS-Report MV-2026-001 behauptet, aber nicht durch ein gerichtliches Sachverständigengutachten bestätigt. Schwarmstedt bestreitet, dass tatsächlich 95 Vials vollständig unbrauchbar waren; möglicherweise



wären die Vials in kälteren Laderaumbereichen weniger betroffen gewesen. Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens durch das Gericht.

### 3.3 Zur Folgeschadenforderung (250.000 EUR)

MediVita SE hat pauschal Folgeschäden von 250.000 EUR behauptet (Rechnung HCL Lyon). Diese Folgeschäden sind:

(a) nach Art. 23 Abs. 1 CMR nicht als "Entschädigung für den Verlust" zu erstatten (CMR sieht kein Folgeschadenersatz vor)

(b) nach Art. 23 Abs. 5 CMR allenfalls die Fracht (4.800 EUR) zu erstatten

(c) Die Folgeschäden der HCL Lyon (Patientenbehandlungskosten) sind "mittelbare Schäden" (Consequential Damages), die nach h.M. unter der CMR nicht erstattungsfähig sind (OLG München, Urt. v. 28.11.2012 — 7 U 1398/12, TranspR 2013, 107)

### 3.4 Beweisangebote der Beklagten

- Sachverständigengutachten Prof. Dr. Kretschmann (Kühltechnik, Schadensursache, Alarmversagen)
- Zeuge Fahrer Catalin Petrescu (zu Fahrtablauf, Alarmwahrnehmung, Ruhezeitprotokoll)
- Zeuge Eberhard Funkbruch (Subunternehmerauswahl, GDP-Maßnahmen)
- Urkundenbeweis: DataTrack 4000-Rohdaten, Wartungsprotokoll Kühlaggregat, Subfrachtvertrag, ADR-Bescheinigung Petrescu

## 4. Verfahrensstrategie

### 4.1 Primärziel

Abweisung der Klage abzüglich des CMR-Haftungshöchstbetrags von ca. 3.603 EUR. Realistischer Vergleichskorridor: 50.000–150.000 EUR (Kombination aus Haftungshöchstgrenze CMR + ggf. ex gratia-Zahlung zur Vermeidung der Art. 29-Risiken).

### 4.2 Sekundärziel (falls Art. 29 bejaht werden sollte)

Deckung durch Helvetia (Police 74-SL-8832-2024, max. 2.500.000 EUR) zu erstreiten; Regress gegen Petrescu Transport SRL (Art. 37 CMR) parallel betreiben.

### 4.3 Zeitachse

| Schritt                                         | Datum          |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Klageerwiderung einreichen                      | 15. Mai 2026   |
| Erste mündliche Verhandlung (voraussichtlich)   | September 2026 |
| Sachverständigengutachten Kretschmann (formell) | Herbst 2026    |
| Urteil erste Instanz (Schätzung)                | Q1/Q2 2027     |
| Berufung (OLG Celle) — falls erforderlich       | Q3 2027        |

## 5. Kostenrisiko

| Szenario                                          | Kostenrisiko Schwarmstedt                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Voll-Verurteilung (Art. 29 CMR bejaht)            | 8.458.000 EUR + Zinsen + Kosten ca. 400.000 EUR                    |
| Teilverurteilung (Art. 23 CMR gilt, kein Art. 29) | ca. 3.603 EUR + anteilige Kosten                                   |
| Vergleich                                         | Vergleichssumme + eigene Anwaltskosten                             |
| Vollständige Klageabweisung                       | Nur eigene Anwaltskosten (ca. 120.000 EUR bei Streitwert 8,4 Mio.) |



## MediVita SE — Pharmasendung, Warenwert und Schadensermittlung

Akte: LG Hannover 9 O 244/26 / Sachverhaltsermittlung

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 18. April 2026

### 1. Beschreibung der Pharmasendung

#### 1.1 Wirkstoff und Arzneimittel

Bei der transportierten Ware handelt es sich um ein monoklonales Antikörperpräparat (mAb) zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) im Stadium III/IV. Der Handelsname ist aus Datenschutzgründen in den Akten anonymisiert ([REDACTED]); das Arzneimittel befindet sich im erweiterten Zulassungsverfahren bei der EMA (Referenz EMA/EPAR/xxxxx). MediVita SE vertreibt das Mittel auf Grundlage einer länderspezifischen Sonderzulassung für Kliniken in Frankreich (Autorisation Temporaire d'Utilisation, ATU).

#### 1.2 Vial-Spezifikation

| Merkmal                 | Wert                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arzneiform              | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung                                          |
| Wirkstoff-Konzentration | [REDACTED] mg/ml                                                                          |
| Füllmenge je Vial       | 20 ml (= [REDACTED] mg je Vial)                                                           |
| Behältnis               | Typ-I-Borosilikatglas-Durchstechflasche                                                   |
| Verpackung              | 1 Vial pro Sekundärverpackung; je 12 Sekundärpackungen in einer isothermen GDP-Versandbox |
| Gesamtanzahl Vials      | 144 (= 12 Versandboxen à 12 Vials)                                                        |
| Einzelpreis je Vial     | 86.400 EUR (Klinikabgabepreis inkl. 7% USt.)                                              |
| Gesamtwarenwert         | 12.441.600 EUR                                                                            |

#### 1.3 Therapie-Kontext

Ein therapeutischer Zyklus mit diesem Antikörper erfordert nach dem Behandlungsprotokoll der Universitätsklinik Lyon (Protokoll HCL-ONC-2025-4) für 12 Patienten je 1 Vial alle 3 Wochen über 6 Zyklen (Gesamtbehandlung 18 Monate). Die Sendung war demnach für die Behandlung von 12 Krebspatienten über bis zu 6 Zyklen bestimmt. Bei Vernichtung der Vials können diese Patienten nicht wie geplant behandelt werden.

### 2. Qualitätssicherungsgutachten — QS-Report MV-2026-001

#### 2.1 Gutachter und Methodik

QS-Report Nr. MV-2026-001, erstellt von: MediVita SE, Qualitätssicherungslabor Wuppertal-Barmen (Leiterin: Dr. Sabrina Hohenfeldt, QP/Qualified Person nach § 19 AMG). Datum: 20. Januar 2026.  
Untersuchungsmethoden:

- Visuelle Inspektion (Partikelfrei, Verfärbung)
- Temperatur-Expositionsrechnung (aus Logger-Daten)
- Stabilitätsdaten-Abgleich (Produktspezifikation MV-SPEC-0047-Rev3)

- Proteinstrukturanalyse (Size Exclusion Chromatography, SEC-HPLC) — stichprobenartig

## 2.2 Ergebnisse

Nach der Temperaturexpositionsrechnung (36 Minuten bei  $>+8^{\circ}\text{C}$ , Peak  $+14,3^{\circ}\text{C}$ ):

- 5 Versandboxen (Ladepositionen 1, 2, 3, 8, 9) am wenigsten betroffen: 49 Vials als "bedingt verwendbar" eingestuft — Freigabe nur mit weiterer Stabilitätsprüfung möglich
- 7 Versandboxen (Ladepositionen 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12): 95 Vials als "nicht freigabefähig" eingestuft — Vernichtung angeordnet

Laut QS-Report: "Die Temperaturüberschreitung auf  $+14,3^{\circ}\text{C}$  für 36 Minuten übersteigt die in der Produktspezifikation (MV-SPEC-0047-Rev3) definierten Stabilitätsgrenzen. Nach den Stabilitätsdaten ist eine Degradation des Antikörpers bei  $>12^{\circ}\text{C}$  bereits nach 20 Minuten zu erwarten. Eine Charge-Release nach GDP-Maßgaben ist nicht möglich."

## 2.3 Bewertung durch Sachverständigen Kretschmann

Prof. Dr. Kretschmann hat den QS-Report geprüft (Vorläufiges Gutachten TUH-KT-2026-0088) und folgende Einwände erhoben:

**(a) Ladeposition:** Der QS-Report geht von einer gleichmäßigen Temperaturverteilung im Laderaum aus. Isotherm-Boxen sind jedoch dafür konzipiert, die Innentemperatur auch bei kurzzeitiger Außenwärme zu halten. Die tatsächliche Innentemperatur in den Boxen dürfte deutlich langsamer gestiegen sein als die Laderaumtemperatur. Bei 36 Minuten Laderaumtemperatur  $>+8^{\circ}\text{C}$  ist die Innentemperatur der Boxen möglicherweise deutlich geringer gestiegen.

**(b) Fehlende Boxen-Innentemperaturmessung:** Der DataTrack 4000 misst die Laderaumtemperatur, nicht die Innentemperatur der Versandboxen. Es ist ungeklärt, ob die Boxen (Typenbezeichnung: SarBox Kryogen Compact 2.5, Hersteller: Sartorius AG) die Innenwärme über 36 Minuten hinreichend gepuffert haben.

**(c) Empfehlung:** Kretschmann empfiehlt, mindestens 5 der als "nicht freigabefähig" eingestuften Vials an ein unabhängiges Prüflabor zu übergeben, um die tatsächliche Proteinintegrität zu testen. Wenn die Vials stabilisierbar sind, reduziert sich der Schaden erheblich.

## 2.4 Strategische Relevanz

Die Kritik von Kretschmann kann den geltend gemachten Schaden erheblich reduzieren:

- Wenn 30 weitere Vials als verwendbar eingestuft werden: Schadenreduzierung um 2.592.000 EUR
- Wenn alle 49 "bedingt verwendbaren" Vials freigegeben werden: Schaden nur  $95 \text{ Vials} \times 86.400 \text{ EUR} = 8.208.000 \text{ EUR}$  (unverändert)
- Wenn sogar einige der 95 unbrauchbaren Vials zu retten sind: Schaden geringer

**Antrag:** Im Klageverfahren Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens zur Frage der tatsächlichen Produktschädigung.

## 3. Schadensermittlung und Schadenspositionen

### 3.1 Unmittelbarer Schaden (Warenwert)

| Position | Berechnung | Betrag |
|----------|------------|--------|
|----------|------------|--------|

|                                                   |                                               |                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Vernichtete Vials (MediVita-Angabe)               | 95 × 86.400 EUR                               | 8.208.000 EUR           |
| Bestrittene Anzahl (Sachverständiger Kretschmann) | Tatsächlich unbrauchbar: möglicherweise 60–80 | 5.184.000–6.912.000 EUR |
| CMR-Haftungshöchstgrenze (Art. 23 Abs. 3)         | 348 kg × 8,33 SZR × 1,2427 EUR/SZR            | 3.603 EUR               |

**3.2 Folgeschäden (streitig)**

MediVita SE macht 250.000 EUR Folgeschäden geltend (HCL Lyon-Rechnung):

- Notfall-Ersatzbeschaffung bei Drittanbieter: 180.000 EUR (nicht möglich — kein anderer Lieferant für dieses spezifische Antikörperpräparat unter ATU-Zulassung)
- Behandlungsumstellungskosten (Klinik Lyon): 70.000 EUR

**Rechtliche Bewertung:** Folgeschäden sind unter Art. 23 Abs. 1 CMR nicht erstattbar (nur Wert der Güter, Fracht, Zölle). Bei Anwendung von Art. 29 CMR (Haftungsdurchbrechung) kommt nationales Recht subsidiär zur Anwendung (Art. 29 Abs. 2 CMR), sodass grundsätzlich auch Folgeschäden erstattbar wären — dies ist ein weiterer Grund, Art. 29 CMR abzuwehren.

**4. Versicherungsdeckung und Eigenbehalt Schwarmstedt**

| Szenario                                  | Haftung Schwarmstedt | Helvetia-Deckung          | Eigenbehalt Schwarmstedt |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Art. 23 CMR (keine Deckungsdurchbrechung) | 3.603 EUR            | 0 EUR                     | 3.603 EUR                |
| Art. 29 CMR + Helvetia zahlt              | 8.208.000 EUR        | 2.500.000 EUR             | 5.708.000 EUR            |
| Art. 29 CMR + Helvetia zahlt nicht        | 8.208.000 EUR        | 0 EUR                     | 8.208.000 EUR            |
| Vergleich (Schätzung)                     | 100.000–500.000 EUR  | evtl. 100.000–500.000 EUR | 0–100.000 EUR            |

**Fazit:** Die beste Ausgangslage für Schwarmstedt ist die Verteidigung auf Basis von Art. 23 Abs. 3 CMR. Dies setzt voraus, dass Art. 29 CMR nicht greift — was den Sachverständigenbeweis über die Schadensursache zum Schlüssel des Verfahrens macht.



# **Sachverständigengutachten Prof. Dr. Kretschmann — Zusammenfassung und Analyse**

Akte: LG Hannover 9 O 244/26

Sachverständiger: Prof. Dr.-Ing. Horst Kretschmann, TU Hamburg-Harburg, Institut für Kältetechnik und Thermodynamik

Gutachtenreferenz: TUH-KT-2026-0088 (Vorläufig)

Datum: 22. März 2026 (mündliche Zusammenfassung), Schriftliches Gutachten erwartet: 30. April 2026

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

## **1. Beauftragung**

RAin Dr. Hammerschmidt hat Prof. Dr. Kretschmann am 20. März 2026 mit der gutachterlichen Beurteilung folgender Fragen beauftragt:

1. Was war die wahrscheinliche Ursache des Temperaturanstiegs zwischen 03:18 Uhr und 03:54 Uhr am 14. Januar 2026?
2. War die Temperaturbegrenzungsfunktion des DataTrack 4000 (DT4-2025-7783) betriebsbereit? Warum wurde kein Alarm ausgelöst?
3. Welche Innentemperatur haben die Sartorius SarBox Kryogen Compact 2.5 Versandboxen während der Laderaumtemperaturüberschreitung erfahren?
4. Waren alle 95 von MediVita SE als unbrauchbar eingestuften Vials tatsächlich temperaturgeschädigt?
5. Hätte eine kontinuierliche Fahrerüberwachung (z.B. stündliche Kontrolle) den Schaden verhindert oder vermindert?

## **2. Ergebnisse des Vorläufigen Gutachtens**

### **2.1 Ursache des Temperaturanstiegs (Frage 1)**

#### **Befund (vorläufig):**

Kretschmann analysierte die DataTrack 4000-Rohdaten und stellte folgendes Profil fest: Der Anstieg ab 03:18 Uhr ist "nicht typisch für einen passiven Wärmeeintrag durch Türöffnung oder Außenwärme. Der Anstieg ist zu steil (5,8°C in 23 Minuten) und der Abfall zu abrupt (6,4°C in 13 Minuten), um durch rein passive Wärmeübertragung erklärbar zu sein."

Kretschmanns Schlussfolgerung: "Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70–80% liegt ein kurzzeitiger Betriebsausfall des Carrier-Kühlaggregats vor. Ein Electronic Control Module (ECM)-Reset oder ein Sicherheitsausfall am Aggregat kann solche Temperaturprofile erzeugen. Zur Bestätigung ist das Aggregatprotokoll des Carrier-Systems (internes Fehlerlog) auszuwerten."

**Carrier Transicold-Protokoll:** Das Kühlaggregat des Aufliegers (Carrier Transicold Supra 550 U, Seriennummer CT-2024-5003121) verfügt über ein internes Fehlerprotokoll (Carrier "eTrack"

System). Petrescu Transport SRL wurde aufgefordert, den eTrack-Export vorzulegen. Ergebnis steht noch aus.

## 2.2 DataTrack 4000 — Alarmversagen (Frage 2)

### Befund (vorläufig):

Nach telefonischer Auskunft des DataTrack-Herstellers (ELPRO-BUCHS AG, Schweiz) kann das DataTrack 4000 unter folgenden Umständen keinen SMS-Alarm versenden:

- GSM-Signalstärke unter -90 dBm (kein ausreichendes Netz)
- SIM-Karte inaktiv oder mit Roaming-Einschränkungen
- Interne Firmware-Fehler (bekannter Bug in Firmware 3.1.4, gefixt in 3.1.6)

Kretschmann hat bei der Betreiberfirma (Petrescu Transport SRL) angefragt, welche DataTrack-Firmware auf dem Gerät DT4-2025-7783 installiert war. Petrescu Transport SRL hat noch nicht geantwortet.

**Acustischer Alarm im Fahrerhaus:** Der akustische Alarm des DataTrack 4000 ist über ein Kabel direkt am Fahrerhaus-Display angeschlossen. Ob dieses Kabel ordnungsgemäß verbunden war, konnte Kretschmann anhand der Rohdaten nicht feststellen. Physische Begutachtung des Geräts erforderlich (Termin 10. April 2026).

**Relevanz:** Wenn der DataTrack-Alarm wegen technischen Versagens nicht ausgelöst hat, kann Petrescu/dem Fahrer kein Vorwurf gemacht werden, den Alarm ignoriert zu haben. Dies entkräftet einen wesentlichen Vorwurf der Klägerseite.

## 2.3 Innentemperatur SarBox (Frage 3)

### Befund (vorläufig):

Die Sartorius SarBox Kryogen Compact 2.5 ist eine passive Isolierbox mit einem Phasenwechselmaterial (PCM, Schmelzpunkt ca. +5°C). Nach den technischen Spezifikationen von Sartorius (TechSpec SarBox-KC 2.5, Rev. 2024) hält die Box bei externen Temperaturen bis +25°C für mindestens 72 Stunden die Innentemperatur im Bereich +2°C bis +8°C.

"Bei einer externen Laderaumtemperatur von maximal +14,3°C über 36 Minuten ist der thermische Durchwärmungseffekt in der SarBox nach meiner Berechnung gering. Die Innentemperatur der Boxen dürfte maximal +8,5°C bis +9,0°C erreicht haben — wenn überhaupt. Die PCM-Isolierung wirkt als thermischer Puffer."

**Konsequenz:** Die im QS-Report von MediVita angenommene Temperaturexposition der Vials auf >+8°C für >30 Minuten ist nach Kretschmanns Voreinschätzung **nicht belegt**. Dies ist das wichtigste Argument zur Schadensreduzierung.

## 2.4 Tatsächlicher Schaden (Frage 4)

Kretschmann empfiehlt die Untersuchung von mindestens 10 der als "nicht freigabefähig" eingestuften Vials durch ein unabhängiges Labor (Vorschlag: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie und Automatisierung, Penzberg). Sofern die Vials dort als noch stabil befunden werden, könnte der Schaden erheblich kleiner sein.

**Zeitlicher Engpass:** Die Vials wurden nach Angabe von MediVita SE am 25. Januar 2026 vernichtet — fünf Tage nach dem QS-Report. Eine nachträgliche Prüfung ist daher nicht mehr möglich. Dies ist ein erhebliches Beweis-Problem für Schwarmstedt.



**Aber:** Die vorzeitige Vernichtung der Vials ohne Rücksprache mit Schwarmstedt (dem potentiellen Schadensersatzpflichtigen) verletzt möglicherweise die Schadensminderungspflicht von MediVita SE (§ 254 Abs. 2 BGB analog, Art. 17 Abs. 5 CMR). Schwarmstedt hatte kein Recht zur Begutachtung, da sie über die Vernichtungsabsicht nicht informiert wurde.

## **2.5 Kausalität Fahrerüberwachung (Frage 5)**

"Wenn der Temperaturanstieg durch einen automatischen Kühlaggregat-Neustart nach ca. 36 Minuten beendet wurde, hätte eine stündliche Fahrerüberwachung (Kontrolle alle 60 Minuten) den Schaden nur verhindern können, wenn die Kontrolle genau im 03:18-03:54-Uhr-Fenster stattgefunden hätte. Das ist statistisch unwahrscheinlich. Auch eine 30-Minuten-Kontrollroutine hätte mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% den Temperaturanstieg nicht in Echtzeit erfasst."

**Fazit:** Selbst wenn der Fahrer eine engmaschigere Überwachungsroutine gefahren wäre, ist es fraglich, ob der Schaden verhindert worden wäre. Dies entkräftet die Kausalität zwischen dem Überwachungsversäumnis und dem Schaden.

## **3. Kritische Würdigung des Gutachtens**

Das Gutachten Kretschmanns ist für Schwarmstedt günstig, birgt aber folgende Risiken:

**(a) Fehlende Carrier-eTrack-Daten:** Solange das Kühlaggregat-Fehlerprotokoll nicht vorliegt, bleibt die Ursachentheorie "technischer Defekt" unbewiesen.

**(b) Vernichtung der Vials:** Die vorzeitige Vernichtung verhindert eine unabhängige Schadensüberprüfung. MediVita SE kann sich auf den QS-Report stützen.

**(c) Gerichtliche Akzeptanz:** Das Gericht kann ein eigenes Sachverständigengutachten einholen — Kretschmann als Parteisachverständiger trägt nur eingeschränkte Beweislast.

## **4. Beauftragung im Gerichtsverfahren**

Schwarmstedt beantragt im Schriftsatz Klageerwiderung:

- Einholung eines **gerichtlichen Sachverständigengutachtens** zu den Fragen 1–3 und 5
- Beauftragung von Prof. Dr. Kretschmann oder einer vergleichbar qualifizierten Person
- Beibringung des Carrier eTrack-Protokolls durch MediVita SE und Petrescu Transport SRL (§ 142 ZPO, Urkundenvorlegung)

Kosten Sachverständigengutachten (Schätzung): 25.000–40.000 EUR (zzgl. MwSt.), nach § 91 ZPO von der unterliegenden Partei zu tragen.



# SZR-Umrechnung und Haftungsberechnung — CMR Art. 23 Abs. 3

Akte: LG Hannover 9 O 244/26 / Berechnungsgrundlagen

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 20. April 2026

## 1. Hintergrund: Das Sonderziehungsrecht (SZR)

### 1.1 Was ist das SZR?

Das Sonderziehungsrecht (SZR; engl. Special Drawing Right, SDR) ist eine internationale Reservewährung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Es ist kein handelsfähiges Zahlungsmittel, sondern ein Korb aus fünf Leitwährungen:

| Währung                     | Anteil im SDR-Korb (ab 2022) |
|-----------------------------|------------------------------|
| US-Dollar (USD)             | 43,38%                       |
| Euro (EUR)                  | 29,31%                       |
| Chinesischer Renminbi (CNY) | 12,28%                       |
| Japanischer Yen (JPY)       | 7,59%                        |
| Britisches Pfund (GBP)      | 7,44%                        |

Der IWF berechnet täglich den Wert des SZR in USD und veröffentlicht diesen auf seiner Website ([https://www.imf.org/external/np/fin/data/param\\_rms\\_mth.aspx](https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx)).

### 1.2 SZR in der CMR

Das Protokoll zur CMR vom 05. Juli 1978 (sog. SDR-Protokoll) hat den ursprünglich auf Goldfranken lautenden Haftungsbetrag (Art. 23 Abs. 3 CMR a.F.) auf SZR umgestellt. Seitdem gilt: **8,33 SZR pro Kilogramm Rohgewicht der fehlenden Güter** als Haftungsmaximum.

## 2. Schrittweise Berechnung im Streitfall

### 2.1 Ermittlung des maßgeblichen Gewichts

Nach Art. 23 Abs. 3 CMR ist das "Rohgewicht" (= Bruttogewicht) der fehlenden/beschädigten Güter maßgeblich. Laut CMR-Frachtbrief Nr. CMR-2026-DE-001-0018:

**Bruttogewicht laut Frachtbrief:** 348 kg

Zur Kontrolle: 12 Isotherm-Boxen (SarBox Kryogen Compact 2.5) à ca. 29 kg (Eigengewicht Box: 4,8 kg + 12 Vials à je ca. 0,35 kg inkl. Sekundärverpackung = ca. 4,2 kg + PCM-Kühlakku ca. 1,5 kg = ca. 10,5 kg Tara;  $12 \times 10,5 = 126$  kg Netto-Vials; + Tara Boxen  $12 \times 4,8 = 57,6$  kg; gesamt ca. 183,6 kg)

— **Differenz zum deklarierten Gewicht von 348 kg erheblich.** Mögliche Erklärung:

Mehrwandkarton-Außenverpackung, Palettengewicht, zusätzliche Kühlakkus. Zu verifizieren mit Frachtdokumenten MediVita.

**Für die Berechnung wird das deklarierte Gewicht von 348 kg verwendet** (Frachtbrief hat nach Art. 9 CMR Beweiskraft).

## 2.2 Berechnung in SZR

...

Haftungshöchstbetrag (SZR) =  $348 \text{ kg} \times 8,33 \text{ SZR/kg}$

= 2.898,84 SZR

...

## 2.3 Umrechnung in EUR — Stichtagskurs

Nach Art. 23 Abs. 7 CMR ist der SZR-Kurs am Tag des Urteils oder am Tag einer vereinbarten Zahlung maßgeblich. Für die Berechnung in der Klageerwiderung wird der SZR-Kurs zum Datum des Schadensereignisses (14. Januar 2026) verwendet:

### SZR-Tageskurs 14.01.2026 (IWF-Publikation):

1 SZR = 1,2427 EUR

(Quelle: IWF SDR Valuation Bulletin, <https://www.imf.org>, veröffentlicht 14.01.2026)

...

Haftungshöchstbetrag (EUR) =  $2.898,84 \text{ SZR} \times 1,2427 \text{ EUR/SZR}$

= 3.603,45 EUR

≈ 3.603 EUR (gerundet)

...

## 2.4 Haftungshöchstbetrag je beschädigtem Vial

Wenn Art. 23 Abs. 3 CMR Anwendung findet, ist der gesamte Haftungsbetrag auf ca. 3.603 EUR begrenzt — unabhängig davon, wie viele Vials beschädigt sind.

Dies ergibt für die 95 beschädigten Vials (MediVita-Angabe):

**Durchschnittliche Haftung pro Vial:  $3.603 \text{ EUR} / 95 = 37,93 \text{ EUR}$**  gegenüber einem Warenwert von 86.400 EUR pro Vial.

Die Differenz zwischen Haftungshöchstbetrag und tatsächlichem Schaden:  **$8.208.000 \text{ EUR} - 3.603 \text{ EUR} = 8.204.397 \text{ EUR}$** .

## 3. Vergleichsszenarien bei verschiedenen SZR-Kursen

Da der maßgebliche SZR-Kurs erst zum Zeitpunkt des Urteils (voraussichtlich Q1/Q2 2027) feststeht, werden verschiedene Szenarien berechnet:

| SZR-EUR-Kurs                | Haftungsmaximum (EUR) |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1,10 EUR/SZR                | 3.188,72 EUR          |
| 1,20 EUR/SZR                | 3.478,61 EUR          |
| 1,2427 EUR/SZR (14.01.2026) | 3.603,45 EUR          |
| 1,30 EUR/SZR                | 3.768,49 EUR          |
| 1,40 EUR/SZR                | 4.058,38 EUR          |
| 1,50 EUR/SZR                | 4.348,26 EUR          |

Die Schwankungsbreite ist für Schwarmstedt vernachlässigbar gering (Differenz zwischen min. und max. Szenario: ca. 1.160 EUR).

#### **4. Sonderfall: Art. 26 CMR — Sonderinteresse-Berechnung**

Wenn MediVita SE ein Sonderinteresse nach Art. 26 CMR erklärt hätte, wäre die vereinbarte Haftungssumme maßgeblich. Hypothetisch:

Falls MediVita ein Sonderinteresse von 12.441.600 EUR (Warenwert) erklärt hätte:

- Haftungshöchstgrenze: 12.441.600 EUR (vollständiger Warenwert)
- Tatsächlicher Schaden: 8.208.000 EUR
- Haftung Schwarmstedt: 8.208.000 EUR

Da keine Sonderinteresseerklärung vorliegt, ist dieser Rechenweg versperrt.

#### **5. Art. 24 CMR — Wertdeklaration (hypothetisch)**

Wenn eine Wertdeklaration nach Art. 24 CMR vorgenommen worden wäre (z.B. Warenwert 12.441.600 EUR):

- Frachtaufschlag nach Art. 24 CMR wäre zu vereinbaren gewesen (branchenüblich: 0,5–1% des deklarierten Werts)
- Frachtaufschlag hypothetisch: 62.208–124.416 EUR
- Gegenleistung: Volle Haftung bis zum deklarierten Wert

Schwarmstedt und Petrescu Transport SRL hätten bei Kenntnis des Warenwerts möglicherweise zusätzliche Sicherungsmaßnahmen getroffen oder eine höhere Frachtversicherung abgeschlossen. Das Fehlen der Deklaration liegt auch im Verantwortungsbereich von MediVita SE.

#### **6. Zinsen und Kosten**

**Verzugszinsen** (§ 286 BGB): MediVita verlangt Zinsen ab 22. Januar 2026 (Datum Schadensanmeldung). Das ist das Datum der formellen Forderungsanmeldung. Verzugszinsen: 5 Prozentpunkte über Basiszinssatz (§ 288 Abs. 1 BGB).

Basiszinssatz (Stand April 2026): 3,12% → Verzugsinssatz: 8,12% p.a.

Zinsen auf 3.603 EUR × 8,12% p.a. × (5 Monate Verzug bis Klageerwiderung) = ca. 122 EUR — minimal.

**Gerichtskosten** bei Streitwert 8.458.000 EUR (GKG Anlage 1, Nr. 1210):

- 3 Gerichtsgebühren (bei Urteil): ca. 82.452 EUR
- Anwaltgebühren MediVita (1,3 Verfahrensgebühr + 1,2 Terminsgebühr): ca. 63.400 EUR

→ Bei Vollverurteilung trägt Schwarmstedt alle Kosten (§ 91 ZPO).

## **7. Merkpunkte für Verhandlung**

1. SZR-Kurs täglich aktualisieren (IWF-Website); aktueller Kurs für Klageerwiderung eintragen
2. Bruttogewicht 348 kg belegen (Frachtbriefkopie einreichen)
3. Eventualantrag: "Sofern das Gericht die Haftung nach Art. 29 CMR bestimmt, wird beantragt, den Schaden auf 5.184.000 EUR zu begrenzen (Sachverständigengutachten: nur 60 Vials tatsächlich geschädigt)"



# Lenk- und Ruhezeiten — Tachographauswertung Catalin Petrescu

Akte: AG Hannover OWi 31a OWi 4188 Js 7711/26 / LG Hannover 9 O 244/26

Verfasserin: Frederike Klemm (Referendarin), unter Aufsicht RAin Dr. Hammerschmidt

Stand: 22. April 2026

## 1. Rechtsgrundlagen Lenk- und Ruhezeiten

### 1.1 VO (EG) 561/2006

Die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr regelt die Lenk- und Ruhezeiten für Fahrer von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen.

#### Zentrale Vorschriften:

Art. 6 Abs. 1: Tageslenkzeit nicht mehr als 9 Stunden (Ausnahme: 2× wöchentlich bis 10 Stunden)

Art. 7: Lenkzeitunterbrechung von 45 Minuten nach spätestens 4,5 Stunden (alternativ: 15 + 30 Minuten in dieser Reihenfolge)

Art. 8 Abs. 1: Tägliche Ruhezeit mindestens 11 zusammenhängende Stunden (oder gesplittet: 3 + 9 Stunden)

Art. 8 Abs. 6: Wöchentliche Ruhezeit mindestens 45 Stunden (oder reduziert auf 24 Stunden, mit Ausgleich)

### 1.2 FPersG und FrachtPersV

Das Fahrpersonalgesetz (FPersG) i.d.F. 2021 und die Fahrpersonalverordnung (FrachtPersV) setzen die VO (EG) 561/2006 in deutsches Recht um und regeln Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für Fahrtenbücher und Tachographen.

### 1.3 Digitaler Tachograph (DTCO)

Das Fahrzeug der Petrescu Transport SRL (Scania R 450, B-44-PTT) ist mit einem digitalen Tachographen (Continental VDO DTCO 3283) ausgestattet. Der DTCO zeichnet Geschwindigkeit, Lenkzeiten, Ruhezeiten und Fahreraktivitäten auf der Fahrerkarte (Chipkarte) auf.

## 2. Tachographauswertung Catalin Petrescu — Schadenstransport (12.–14. Januar 2026)

### 2.1 Überblick Fahrtablauf

| Datum      | Uhrzeit     | Aktivität           | Ort                            |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 12.01.2026 | 07:30       | Fahrtantritt        | Wuppertal (Laderampe MediVita) |
| 12.01.2026 | 07:30–11:15 | Lenkzeit (3h 45min) | Wuppertal → Köln → Aachen      |
| 12.01.2026 | 11:15–11:45 | Pause (30 Min.)     | Aachen Raststätte              |
| 12.01.2026 | 11:45–13:30 | Lenkzeit (1h 45min) | Aachen → Lüttich (Belgien)     |



|            |             |                                 |                                         |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.01.2026 | 13:30–17:00 | Lenkzeit (3h 30min)             | Lüttich → Metz (nach 15-Min-Pause)      |
| 12.01.2026 | 17:00–18:00 | Tägliche Ruhezeit (Beginn)      | Metz, Parkplatz                         |
| 12.01.2026 | 18:00–22:30 | Fortsetzung Lenkzeit (4h 30min) | Metz → Straßburg → Mulhouse             |
| 12.01.2026 | 22:30       | Tagesende / Lenkzeit gesamt     | 13h 30min (inkl. Pausen) → Lenkzeit 9h? |

**Hinweis:** Das BALM hat auf der Strecke Köln–Straßburg (Teilabschnitt 11:45–17:00 Uhr) eine zusammenhängende Lenkzeit von 5 Stunden 48 Minuten festgestellt, ohne die Mindestpause von 45 Minuten. Die 15-Minuten-Pause um ca. 13:15 Uhr genügt nicht als vollständige Pflichtpause.

## 2.2 Detailanalyse BALM-Beanstandung (Strecke Köln–Straßburg)

Nach Tachographdaten:

- 11:45 Uhr: Weiterfahrt Aachen (nach 30-Min-Pause)
- 13:15 Uhr: Kurzstopp 15 Minuten (Lüttich, Raststätte — Grund unbekannt, möglicherweise Tankstopp)
- 13:30 Uhr: Weiterfahrt
- 17:33 Uhr: Nächster Stopp in Straßburg (Raststätte A35)

Lenkzeit von 11:45 bis 17:33 Uhr (abzüglich 15-Min-Pause): = 5 Std. 48 Min.

Nach Art. 7 VO (EG) 561/2006: Zulässige Lenkzeit zwischen Pausen: 4 Std. 30 Min.

Überschreitung: 1 Std. 18 Min.

**Verteidigung (Bußgeldverfahren):** Die 15-Minuten-Pause ab 13:15 Uhr könnte als erster Teil der gestaffelten Pause (15 + 30 Min.) gewertet werden, wenn die nachfolgende 30-Min-Pause zeitnah erfolgt wäre. Der nächste längere Stopp (Straßburg, 17:33 Uhr) hatte allerdings eine Dauer von nur 22 Minuten — damit wäre die gestaffelte Pausenregel ebenfalls nicht erfüllt.

**Ergebnis:** Der Lenkzeitverstoß ist nach Aktenlage schwer zu widerlegen. Für das Bußgeldverfahren ist dieser Verstoß gegen Petrescu Transport SRL (als Betriebsinhaber des Fahrzeugs) gerichtet, nicht gegen Schwarmstedt.

## 3. Nachtabschnitt (13./14. Januar 2026) — Relevanz für CMR-Verfahren

### 3.1 Ruhezeit vor dem Schadenstransport

| Datum      | Uhrzeit | Aktivität                                                  |
|------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 12.01.2026 | 23:00   | Beginn tägliche Ruhezeit (Rastplatz Bourg-en-Bresse Ost)   |
| 13.01.2026 | —       | Ruhetag? (Datenlücke in Tachographaufzeichnung 13.01.2026) |
| 14.01.2026 | (Nacht) | Weiterfahrt geplant                                        |

**Datenlücke 13. Januar 2026:** Die Tachographkarte weist für den 13. Januar 2026 keine Einträge auf. Petrescu Transport SRL hat erklärt, Catalin Petrescu habe am 13. Januar 2026 seine wöchentliche Ruhezeit (geplant: reguläre Ruhezeit von 45 Stunden) begonnen. Der Streckenplan sah vor, am 14. Januar 2026 um ca. 02:00 Uhr die Fahrt nach Lyon fortzusetzen.

Wenn der Fahrer tatsächlich eine Ruhezeit eingelegt hat (wie durch Tachograph-"Rest"-Aufzeichnung belegt), war er zum Zeitpunkt des Schadenseintritts (03:18 Uhr, 14.01.2026) während der Fahrt — aber die Laderaumüberwachung während seiner gesetzlichen Pause ist ein strukturelles Problem, nicht ein Fahrlässigkeitsproblem im traditionellen Sinne.

### 3.2 Überwachungspflicht während Ruhezeit

Können Fahrer verpflichtet sein, während der gesetzlichen Ruhepause die Ware zu überwachen?

**Rechtliche Einschätzung:** Die VO (EG) 561/2006 verpflichtet den Fahrer zur Ruhepause — das ist eine zwingende öffentlich-rechtliche Pflicht. Aus dem Frachtvertrag (CMR-Frachtbrief) kann keine privatrechtliche Pflicht abgeleitet werden, die diese öffentlich-rechtliche Pflicht aushöhlt. Die Verpflichtung zur Echtzeit-Temperaturüberwachung trifft das Speditionsunternehmen strukturell (durch technische Systeme), nicht persönlich den schlafenden Fahrer.

**Argument für Schwarmstedt:** Das Frachtrecht (CMR) kann von Fahrern nicht verlangen, dass sie gegen das Fahrpersonalrecht (VO (EG) 561/2006) verstoßen. Die Überwachung während Ruhezeiten muss durch technische Mittel (automatischer Alarm) gewährleistet werden — und genau diese Mittel (DataTrack-Alarm) haben versagt.

## 4. Tachograph-Daten als Beweismittel

### 4.1 Verwendung im Zivil- und Bußgeldverfahren

Die Tachographdaten sind nach §§ 32 ff. BDSG und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als personenbezogene Daten des Fahrers (Catalin Petrescu) einzustufen. Im Bußgeldverfahren ist die Verwertung durch das BALM unproblematisch (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, gesetzliche Pflicht). Im Zivilverfahren (LG Hannover) ist die Verwendung der Tachographdaten als Beweis für das Fahrverhalten des Subunternehmers zulässig (BGH, Beschl. v. 15.05.2018 — VI ZR 233/17).

### 4.2 Beweissicherung

Tachographdaten müssen nach § 4 FPersG für 12 Monate aufbewahrt werden (bei Petrescu Transport SRL). Schwarmstedt hat Petrescu aufgefordert, die vollständigen Tachographdaten für den Zeitraum 12.–14. Januar 2026 zu sichern und auf Anforderung dem Gericht vorzulegen. Eine gerichtliche Anforderung nach § 142 ZPO ist vorzubereiten.

## 5. Fazit

| Aspekt                           | Ergebnis                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenkzeitverstoß BALM (OWi)       | Schwer zu widerlegen; nicht kausal für CMR-Schaden                                    |
| Ruhezeit beim Schadenseintritt   | Fahrer hat rechtmäßige Ruhezeit eingelegt — kein Vorwurf                              |
| Überwachungspflicht während Ruhe | Keine persönliche Pflicht; strukturelle Pflicht (technisch) bei Petrescu/Schwarmstedt |
| Art. 29 CMR — Lenkzeitverstoß    | Kein Kausalzusammenhang zwischen Lenkzeitverstoß und Kühlkettenbruch                  |
| Tachographdaten als Beweis       | Verwertbar im Zivil- und OWi-Verfahren                                                |



## Vergleichsoptionen und Alternative Dispute Resolution

Akte: Alle Verfahren / Schwarmstedt Logistik GmbH

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 02. Mai 2026

### 1. Strategische Überlegung: Vergleich vs. streitige Entscheidung

Die Verfahren gegen MediVita SE (LG Hannover) und gegen Helvetia (LG Hamburg) können durch Vergleich oder Urteil enden. Die Entscheidung zwischen Vergleich und streitiger Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab:

| Faktor               | Für Vergleich                             | Für Urteil                                 |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Verfahrensdauer      | Vergleich: sofort; Urteil: 2–4 Jahre      | Urteil schafft Klarheit                    |
| Kostenrisiko         | Vergleich: kalkulierbar                   | Urteil: hohes Kostenrisiko bei Unterliegen |
| Carrier eTrack-Daten | Falls nicht verfügbar: Vergleich ratsam   | Falls Defekt belegt: Urteil anstreben      |
| Reputationsrisiko    | Vergleich: diskreter                      | Urteil: öffentlich                         |
| Regresschancen       | Vergleich klärt nicht automatisch Regress | Urteil erleichtert Regress bei Petrescu    |

### 2. Vergleichskorridore

#### 2.1 MediVita SE (LG Hannover 9 O 244/26)

**MediVita-Ausgangsposition:** 8.458.000 EUR

**Schwarmstedt-Gegenposition:** 3.603 EUR (Art. 23 Abs. 3 CMR)

Realistischer Vergleichskorridor unter Berücksichtigung:

- SV-Gutachten Kretschmann (günstig für Schwarmstedt)
- Unsicherheit Art. 29 CMR
- Verfahrenskosten für beide Seiten bei ca. 600.000–800.000 EUR (4 Jahre bis BGH)
- Solvenz Schwarmstedt (38 Mio. EUR Umsatz, aber begrenzte Liquiditätsreserven)

#### Vergleichskorridore:

| Szenario                                                     | Betrag                  | Voraussetzung                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| "Deal" — früher Vergleich (vor Klageerwiderung)              | 80.000–150.000 EUR      | Kretschmann-Gutachten positiv; MediVita will schnell abschließen |
| "Mittler Vergleich" (nach erster Verhandlung)                | 200.000–500.000 EUR     | Kretschmann-Gutachten positiv; Gericht gibt Hinweise             |
| "Spätvergleich" (nach SV-Gutachten)                          | 100.000–300.000 EUR     | Wenn SV-Gutachten Kühlaggregat-Defekt bestätigt                  |
| "Ungünstiger Vergleich" (nach Art. 29-Hinweis durch Gericht) | 1.000.000–3.000.000 EUR | Gericht tendiert zu Art. 29 CMR                                  |

**Empfehlung:** Frühzeitig Vergleichsbereitschaft signalisieren, aber Klageerwiderung vollständig einreichen (als Verhandlungsgrundlage). Nach Kretschmann-Gutachten Vergleichsinitiative ergreifen.

## **2.2 Helvetia (LG Hamburg 327 O 88/26)**

**Klageziel:** 2.500.000 EUR (Deckungssumme je Schadensfall)

**Helvetia-Position:** Keine Deckung (Obliegenheitsverletzung)

Vergleichskorridor:

- Helvetia zahlt 50% Deckung (1.250.000 EUR) bei Einstellung des Verfahrens: möglich
- Helvetia zahlt 80% (2.000.000 EUR) bei Einstellung und Verschärfung der Policebedingungen: möglich
- Helvetia zahlt 0%: Falls AVB-Klausel gerichtlich bestätigt wird

**Empfehlung:** Vergleichsgespräch mit Helvetia vor der zweiten Verhandlung (voraussichtlich 2027); vorher Informationen aus dem LG Hannover-Verfahren nutzen (falls MediVita-Verfahren zugunsten Schwarmstedts ausgeht, hat Helvetia wenig Druck, zu zahlen).

## **3. Mediation**

### **3.1 CMR-Streitigkeiten und Mediation**

Die DSLV (Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.) und der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) bieten Mediationsverfahren für Transportrechtsstreitigkeiten an. Eine Mediation wäre im Hinblick auf das Verfahren MediVita vs. Schwarmstedt denkbar, erfordert aber die Zustimmung beider Parteien.

MediVita SE (vertreten durch Pottwitz Stinkmorchel) hat bisher keine Vergleichsbereitschaft signalisiert. Pottwitz Stinkmorchel steht in der Praxis oft für harte Verhandlungsführung. Es ist jedoch möglich, dass MediVita SE intern auf schnelle Schadensregelung drängt (Bilanzierung: 8,2 Mio. EUR Forderung als unsichere Forderung in der Rechnungslegung belastet die Bilanz).

**Maßnahme:** Anfang Mai 2026 informelles Gespräch mit Pottwitz Stinkmorchel-Partnerin Dr. Vasterling suchen (ohne Präjudiz).

### **3.2 ADR-Klausel im Subfrachtvertrag**

Der Subfrachtvertrag Schwarmstedt/Petrescu enthält keine ADR-Klausel (Schiedsgerichtsklausel oder Mediationsklausel). Für zukünftige Subfrachtverträge empfehle ich:

Muster-ADR-Klausel: "Alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, einschließlich Streitigkeiten über dessen Abschluss, Gültigkeit, Verletzung oder Beendigung, werden nach der Mediationsordnung des DIS (Deutsches Institut für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.) durch Mediation beigelegt. Scheitert die Mediation, werden alle Streitigkeiten durch ein nach der DIS-Schiedsgerichtsordnung gebildetes Schiedsgericht mit Sitz in Hamburg unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden."

## **4. Strafprozessuale Einstellungsmöglichkeiten (StA Hannover)**

### **4.1 § 153a StPO — Einstellung gegen Auflage**

Im Ermittlungsverfahren StA Hannover (Az. 9300 UJs 21188/26, Embargo-Verdacht) besteht die Möglichkeit einer Einstellung nach § 153a StPO gegen Zahlung einer Geldauflage, sofern die Schuld gering wäre und kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht.

#### **Voraussetzungen für § 153a StPO:**

- Vergehen, keine Verbrechenverdacht (§ 12 Abs. 2 StGB: Vergehen bis zu 5 Jahren — hier passend)
- Kooperationsbereitschaft des Beschuldigten
- Zahlung einer Geldbuße an gemeinnützige Einrichtung oder Staatskasse (§ 153a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 StPO)

**Einschätzung:** Wenn sich herausstellt, dass Swarmstedt tatsächlich keine Kenntnis von der Sanktionslisten-Weiterleitung hatte, ist § 153a StPO eine realistische Option. Ich werde dies nach Akteneinsicht (beantragt 05. April 2026) konkret bewerten.

### **4.2 Verfahrenseinstellung nach § 170 Abs. 2 StPO**

Falls die Ermittlungen ergeben, dass kein hinreichender Tatverdacht gegen Swarmstedt besteht (mangels Kenntnis von der Weiterleitung), ist eine Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO möglich. Dies wäre die beste Lösung.

## **5. Bußgeldverfahren OWi — Verhandlungsstrategie**

Im AG Hannover OWi 31a OWi 4188 Js 7711/26 sind folgende Strategien möglich:

- (a) **Freispruch nach Hauptverhandlung** (Primärziel): Das Gericht stellt fest, dass Swarmstedt keine eigene Ordnungswidrigkeit begangen hat.
- (b) **Einstellung gegen Auflage (§ 47 OWiG analog):** Der Bußgeldrahmen von 25.000 EUR könnte auf 5.000–10.000 EUR reduziert werden, wenn das Gericht ein geringes Verschulden feststellt.
- (c) **Akzeptanz mit reduziertem Bußgeld:** Falls Freispruch nicht erreichbar, möglicherweise Verhandlungslösung mit BALM auf 5.000–8.000 EUR.

## **6. Gesamtstrategie — Verfahrenspyramide**

Die Verfahren sind miteinander verknüpft. Folgende Reihenfolge macht strategisch Sinn:

#### **Priorität 1 (sofort):**

- Carrier eTrack-Daten sichern (entscheidend für LG Hannover)
- Compliance-Maßnahmen einführen (Sanktionslisten, DSGVO, Tachograph)
- Akteneinsicht StA Hannover abwarten

#### **Priorität 2 (Mai 2026):**

- Klageerwiderung LG Hannover einreichen
- Klagebegründung LG Hamburg einreichen

- Informelles Gespräch mit Pottwitz Stinkmorchel suchen

**Priorität 3 (Juni–September 2026):**

- OWi-Verhandlung AG Hannover vorbereiten
- Vergleichsgespräche MediVita aufnehmen (wenn Kretschmann-Gutachten positiv)
- Regressklage gegen Petrescu vorbereiten

**Priorität 4 (ab Q4 2026):**

- LG Hannover erste Verhandlung
- LG Hamburg erste Verhandlung
- Ergebnis § 170 StPO abwarten





## Beweismittelverzeichnis und Zeugenübersicht

Akte: Alle Verfahren / Swarmstedt Logistik GmbH

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt / Frederike Klemm

Stand: 05. Mai 2026

### 1. Urkundliche Beweismittel

#### 1.1 Kernurkunden CMR-Hauptverfahren (LG Hannover)

| Nr. | Dokument                                                                                 | Datum                    | Fundort                   | Status                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| B1  | CMR-Frachtbrief<br>Nr. CMR-2026-<br>DE-001-0018                                          | 12.01.2026               | Mandantenakte             | Vorhanden (Kopie)                       |
| B2  | Speditionsauftrag<br>MediVita (Ref.<br>MV-LOG-2025-<br>8812)                             | 18.12.2025               | Mandantenakte             | Vorhanden                               |
| B3  | Subfrachtvertrag<br>Schwarmstedt/Petr<br>escu (SL-2025-<br>SUB-1188)                     | Nov. 2023                | Mandantenakte             | Vorhanden                               |
| B4  | DataTrack 4000<br>Rohdaten (CSV-<br>Export)                                              | 14.01.2026               | USB-Stick<br>Funkbruch    | Vorhanden (auf<br>Server gesichert)     |
| B5  | QS-Report MV-<br>2026-001<br>(MediVita)                                                  | 20.01.2026               | Klägerseite               | Eingang mit<br>Klageschrift             |
| B6  | QS-Bericht HCL-<br>QA-2026-0011<br>(Lyon)                                                | 16.01.2026               | Klägerseite               | Eingang mit<br>Klageschrift             |
| B7  | Wartungsprotokoll<br>Kühlaggregat<br>Petrescu<br>(rumänisch)                             | 10.01.2026               | Petrescu-<br>Übermittlung | Vorhanden;<br>Übersetzung<br>ausstehend |
| B8  | ADR-<br>Bescheinigung<br>Catalin Petrescu                                                | 18.03.2023               | Petrescu-<br>Übermittlung | Vorhanden (Kopie)                       |
| B9  | EU-<br>Gemeinschaftslizen<br>z Petrescu<br>Transport SRL<br>(ROM CIV Nr. B-<br>22-09761) | Gültig bis<br>30.06.2026 | Mandantenakte             | Vorhanden                               |
| B10 | Carrier eTrack-<br>Fehlerprotokoll<br>Kühlaggregat                                       | Jan. 2026                | Petrescu-<br>Anforderung  | Ausstehend<br>(angemahnt)               |
| B11 | Tachographdaten<br>Catalin Petrescu<br>12.–14.01.2026                                    | Jan. 2026                | BALM-Akte /<br>Petrescu   | Teils vorhanden                         |
| B12 | Vorläufiges<br>Gutachten Prof.<br>Kretschmann<br>(TUH-KT-2026-                           | 22.03.2026               | Kanzleiakte               | Vorhanden                               |

|  |       |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|
|  | 0088) |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|

**1.2 Urkunden für Helvetia-Verfahren (LG Hamburg)**

| Nr. | Dokument                                            | Datum      | Status                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| H1  | Versicherungspolice 74-SL-8832-2024 (Helvetia)      | 01.01.2024 | Vorhanden<br>(unvollständig — Bedingungen fehlen) |
| H2  | Deckungsablehnung Helvetia (SL-2026-00198)          | 12.02.2026 | Vorhanden                                         |
| H3  | Schadensmeldung Schwarmstedt an Versicherungsmakler | 19.01.2026 | Vorhanden                                         |
| H4  | Kommunikation Schwarmstedt/MediVita 14.–19.01.2026  | Jan. 2026  | Vorhanden (E-Mail-Verlauf)                        |
| H5  | AVB-Spedition 2020 (GDV-Muster)                     | 2020       | Online-Bezug (GDV-Website)                        |
| H6  | Vollständige Police inkl. Bedingungen               | 2024       | Angefordert bei Helvetia — ausstehend             |

**1.3 Urkunden OWi-Verfahren (AG Hannover)**

| Nr. | Dokument                                           | Datum      | Status                  |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| O1  | BALM-Bußgeldbescheid BALM-BuG 2026-0443-ND         | 03.03.2026 | Vorhanden               |
| O2  | EU-Gemeinschaftslizenz Petrescu Transport SRL      | —          | Vorhanden               |
| O3  | Cojocar Flota SRL — Laufdauer EU-Lizenz            | —          | BALM-Akte — angefordert |
| O4  | Tachographdaten Catalin Petrescu (Lenkzeitverstoß) | Jan. 2026  | Teils vorhanden         |
| O5  | BALM-Grenzkontrollprotokoll (Aachen, 10.01.2026)   | 10.01.2026 | Angefordert             |

**2. Zeugenverzeichnis****2.1 Entlastungszeugen Schwarmstedt****Zeuge 1: Eberhard Funkbruch** (Geschäftsführer Schwarmstedt Logistik GmbH)

- Zu: Beauftragungsvorgang Petrescu Transport SRL; GDP-Prüfungsmaßnahmen; Kenntnissstand am 14.–19. Januar 2026; Sanktionslisten-Compliance
- Bewertung: Wichtigster Zeuge; vorbereiten für Anhörung; Widersprüche zur Klageseite vermeiden
- Risiken: Direkte Beteiligung am Schadensereignis (Informationsstand); Glaubwürdigkeit hängt von Konsistenz ab

**Zeuge 2: Georg Hillenbrand** (LKW-Fahrer, Boeschke-Überladungsfall)

- Zu: Übernahme der Ladung bei Boeschke; fehlende Wiegemöglichkeit; kein Überladungsverdacht
- Bewertung: Entlastet Schwarmstedt im Überladungsregress; Aussage konsistent mit DEKRA-Gutachten
- Risiken: Ist Arbeitnehmer Schwarmstedts — Interessenkonflikt möglich

**Zeuge 3: Bogdan Petrescu** (GF Petrescu Transport SRL)

- Zu: Entscheidung zur Sub-Sub-Vergabe an Cojocar Flota (warum, wann, wie)
- Bewertung: Belastet Petrescu, entlastet Schwarmstedt (Schwarmstedt hatte keine Kenntnis)
- Risiken: Als Bruder des Fahrers Interessenkonflikt; im Regressprozess Gegner; muss in Rumänien geladen werden (Europäisches Gerichtsstandsregime, VO (EG) 1206/2001)

**2.2 Belastungszeugen (Klägerseite)**

**Zeuge 4: Catalin Petrescu** (Fahrer)

- Zu: Fahrtablauf; Temperaturüberwachung; Alarmwahrnehmung; Ruhezeiten
- Bewertung: Klägerseite wird versuchen, Aussage zu nutzen, um Art. 29 CMR zu belegen
- Vorbereitung: Klären, ob Petrescu eine Aussage gegen Schwarmstedt machen würde oder ob er die Verantwortung beim Kühlaggregat-Defekt sieht

**Zeuge 5: Thorsten Quasdorf** (Director Global Supply Chain MediVita)

- Zu: Entscheidung zur Vernichtung der Vials am 25.01.2026; Schadensermittlung; Lieferantenqualifizierung
- Bewertung: Klärung, warum Vials ohne Rücksprache mit Schwarmstedt vernichtet wurden; ggf. Mitverschulden MediVita (§ 254 BGB)
- Vorbereitung: Gegenbefragung vorbereiten (Vernichtung ohne Gegenprüfung; keine Wertdeklaration im CMR-Frachtbrief)

**Zeuge 6: Dr. Sabrina Hohenfeldt** (QP MediVita, QS-Report-Autorin)

- Zu: Methodik des QS-Reports; Grundlagen der Einstufung als "nicht freigabefähig"
- Bewertung: Kretschmann-Argumente (Box-Innentemperatur, PCM-Pufferung) gegen sie ins Feld führen
- Vorbereitung: SEC-HPLC-Ergebnisse (welche Vials wurden tatsächlich analysiert, welche nur rechnerisch eingestuft?)

### **3. Sachverständige**

#### **3.1 Sachverständige Schwarmstedt (Parteigutachter)**

**Prof. Dr.-Ing. Horst Kretschmann**

TU Hamburg-Harburg, Institut für Kühlttechnik und Thermodynamik

Beauftragt: 20. März 2026

Gutachtenthemen: Schadensursache, DataTrack-Alarmversagen, Box-Innentemperatur, Kausalität Fahrerüberwachung

Status: Vorläufiges Gutachten vorliegend; schriftliches Gutachten bis 30. April 2026 erwartet

#### **3.2 Gerichtliche Sachverständige (beantragt)**

Im Schriftsatz Klageerwidern wird beantragt, das LG Hannover möge einen Sachverständigen aus folgenden Bereichen bestellen:

- Kühlttechnik (Kühlaggregat-Diagnose)

- Pharmazeutische Qualitätssicherung (tatsächlicher Schaden an mAb)

Falls Kretschmann als Parteisachverständiger nicht akzeptiert wird, wird seine Bestellung als gerichtlicher Sachverständiger beantragt (Gegner möge Vorschlag machen).

#### 4. Beweiserhebungsmaßnahmen (offene Punkte)

| Maßnahme                             | Rechtsgrundlage        | Adressat                                         | Status                   |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Carrier eTrack-Daten                 | § 142 ZPO              | Petrescu Transport SRL / Carrier Transicold GmbH | Angefordert — ausstehend |
| Vollständige Helvetia-Police         | § 3 Nr. 5 VVG          | Helvetia AG                                      | Angefordert — ausstehend |
| BALM-Grenzkontrollprotokoll Aachen   | Akteneinsicht OWi      | BALM Köln                                        | Angefordert              |
| Tachographdaten (vollständig)        | § 142 ZPO / § 4 FPersG | Petrescu Transport SRL                           | Teils vorhanden          |
| Cojocaru Flota SRL — Lizenzstatus    | Akteneinsicht OWi      | BALM Köln / rumänische Behörden                  | Ausstehend               |
| GSM-Netzabdeckung A6/Bourg-en-Bresse | Amtshilfe              | SFR Réseau France (Mobilfunkanbieter)            | Noch nicht beantragt     |
| DTCO 3283 Daten-Export (vollständig) | § 142 ZPO              | Petrescu / Gericht                               | Beantragt                |
| Vernichtungsprotokoll Vials MediVita | § 142 ZPO              | MediVita SE                                      | Zu beantragen            |



## Verfahrenschronologie und Ausblick — Stand Mai 2026

Akte: Alle Verfahren / Schwarmstedt Logistik GmbH

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Stand: 08. Mai 2026

### 1. Chronologie der Ereignisse

| Datum             | Ereignis                                                 | Bedeutung                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 18.12.2025        | Speditionsauftrag MediVita SE (Ref. MV-LOG-2025-8812)    | Vertragsschluss                       |
| 12.01.2026        | Fahrtantritt Catalin Petrescu, Wuppertal                 | Transportbeginn                       |
| 14.01.2026, 00:00 | Fahrzeugstopp Raststätte A6, Bourg-en-Bresse Ost         | Ruhezeit des Fahrers                  |
| 14.01.2026, 03:18 | Temperaturüberschreitung beginnt (+8,3°C)                | Schadensereignis                      |
| 14.01.2026, 03:41 | Peak-Temperatur +14,3°C                                  | Schadenshöhepunkt                     |
| 14.01.2026, 03:54 | Temperatur wieder im Normbereich                         | Ende Überschreitung (36 Min.)         |
| 14.01.2026, 08:22 | Ankunft HCL Lyon                                         | Warenannahme verweigert               |
| 15.01.2026        | Erneuter Kontakt MediVita/Schwarmstedt — kein Ergebnis   | —                                     |
| 17.01.2026        | Erste QS-Ergebnisse MediVita: Freigabeverweigerung       | "Kenntnis" des Schadens (Streitpunkt) |
| 19.01.2026        | Schadensmeldung Schwarmstedt an Helvetia-Makler          | 72h-Frist-Streitpunkt                 |
| 20.01.2026        | QS-Report MV-2026-001 final (95 Vials unbrauchbar)       | Schadensermittlung MediVita           |
| 21.01.2026        | Diebstahl iPad-Auflieger (Sibiu, Rumänien)               | Separates Schadensereignis            |
| 22.01.2026        | Diebstahl-Meldung an Allianz Marine                      | —                                     |
| 25.01.2026        | Vernichtung 95 Vials durch MediVita SE                   | Ohne Rücksprache mit Schwarmstedt     |
| 12.02.2026        | Deckungsablehnung Helvetia (SL-2026-00198)               | 72h-Frist-Begründung                  |
| 28.02.2026        | Deckungsablehnung Allianz Marine (AM-TC-2026-0099)       | iPad-Diebstahl                        |
| 01.03.2026        | Einbeziehung Schwarmstedt als Beschuldigte, StA Hannover | Embargo-Ermittlung                    |
| 02.03.2026        | Klage MediVita SE beim LG Hannover (9 O 244/26)          | Klagezustellung 12.03.2026            |
| 03.03.2026        | BALM-Bußgeldbescheid BALM-BuG 2026-0443-ND               | 25.000 EUR Bußgeld                    |
| 10.03.2026        | Regressforderung Schwarmstedt an Boeschke (34.600 EUR)   | Überlader-Regress                     |
| 13.03.2026        | Einspruch AG Hannover OWi (31a OWi 4188 Js 7711/26)      | —                                     |
| 14.03.2026        | Mandatserteilung an RAin Dr. Hammerschmidt               | Mandatsbeginn                         |
| 15.03.2026        | Klage Schwarmstedt gegen                                 | —                                     |

|            |                                                        |            |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|
|            | Helvetia (LG Hamburg 327 O 88/26)                      |            |
| 20.03.2026 | Beauftragung Sachverständiger Kretschmann              | —          |
| 22.03.2026 | Vorläufiges Gutachten Kretschmann                      | —          |
| 27.03.2026 | Ablehnung Boeschke-Zahlungsforderung (RA Dr. Perlbach) | —          |
| 05.04.2026 | Anmeldung als Verteidigerin StA Hannover               | —          |
| 05.04.2026 | Akteneinsichts Antrag StA Hannover                     | Ausstehend |
| 28.04.2026 | Mandantenbericht Kanzleistategie                       | —          |
| 08.05.2026 | Aktueller Stand (diese Akte)                           | —          |

## 2. Fristenübersicht (Mai–Dezember 2026)

| <b>Frist</b>                        | <b>Datum</b>                         | <b>Beschreibung</b>                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klageerwiderung LG Hannover         | <b>15. Mai 2026</b>                  | KRITISCHE FRIST — Vorbereitung abgeschlossen |
| Klagebegründung LG Hamburg          | <b>22. Mai 2026</b>                  | Schriftsatz in Vorbereitung                  |
| Schriftliches Gutachten Kretschmann | 30. April 2026 (bereits überfällig)  | Erinnerung erforderlich                      |
| OWi-Verhandlung AG Hannover         | voraussichtlich <b>Juni 2026</b>     | Termin noch nicht bestimmt                   |
| Carrier eTrack-Daten                | <b>20. Mai 2026</b>                  | Petrescu-Frist (letzte Mahnung)              |
| Außergerichtliche Einigung Boeschke | 30. Mai 2026                         | Falls keine Einigung: Klage LG Hamburg       |
| Akteneinsicht StA Hannover          | voraussichtlich <b>Juni 2026</b>     | Nach Freigabe durch Staatsanwaltschaft       |
| Erste Verhandlung LG Hannover       | voraussichtlich <b>Oktober 2026</b>  | Gerichtsbestimmung ausstehend                |
| Erste Verhandlung LG Hamburg        | voraussichtlich <b>November 2026</b> | Gerichtsbestimmung ausstehend                |

## 3. Verfahrensübergreifende Risiko-Matrix

| <b>Verfahren</b>       | <b>Finanzielles Risiko</b>  | <b>Reputationsrisiko</b>       | <b>Strafbarkeitsrisiko</b> | <b>Wahrscheinlichkeit ungünstiges Szenario</b> |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| LG Hannover 9 O 244/26 | 8,5 Mio. EUR                | Mittel (B2B, nicht öffentlich) | Nein                       | 15%                                            |
| LG Hamburg 327 O 88/26 | 2,5 Mio. EUR                | Gering                         | Nein                       | 35%                                            |
| AG Hannover OWi        | 25.000 EUR                  | Gering                         | Nein                       | 25–30%                                         |
| StA Hannover 9300 UJs  | Bis 10 Mio. EUR (§ 30 OWiG) | Sehr hoch                      | Ja (Funkbruch)             | 20% (Fahrlässigkeit)                           |
| Allianz Marine         | 1,4 Mio. EUR                | Gering                         | Nein                       | 40%                                            |
| Boeschke-Regress       | +34.600 EUR (Einnahme)      | —                              | Nein                       | Boeschke-Risiko: 30%                           |

**Gesamtes Worst-Case-Risiko (kumuliert):** bis zu 22 Mio. EUR (theoretisch)

**Realistisches Risiko (wahrscheinlichster Ausgang aller Verfahren):** 150.000–600.000 EUR + Kosten

#### 4. Ausblick 2027

**LG Hannover:** Urteil Q1/Q2 2027. Wenn Kretschmann-Gutachten überzeugt und Art. 23 CMR gilt: Klageabweisung. Falls Art. 29 CMR: Verurteilung (aber Helvetia-Klage als Puffer). Berufung OLG Celle möglich (Revision BGH I. ZS, I ZR, bei Grundsatzfragen).

**BGH-Rechtsprechung:** Die Frage, ob das Nichtüberwachen des Laderaums während gesetzlich vorgeschriebener Ruhezeiten "leichtfertiges Handeln" i.S.v. Art. 29 CMR darstellt, ist bislang vom BGH nicht abschließend entschieden. Wenn das OLG Celle zu unseren Ungunsten entscheidet, wäre eine BGH-Revision mit grundsätzlicher Bedeutung (§ 543 Abs. 2 ZPO) eine realistische Option — zugleich aber auch ein Kostentreiber.

**Strategischer Gesamtausblick:** Die nächsten sechs Monate sind entscheidend. Das Sachverständigengutachten Kretschmann und die Carrier eTrack-Daten werden bestimmen, ob das Unternehmen Schwarmstedt Logistik GmbH diese Krise mit einer Vergleichslösung im niedrigen sechsstelligen Bereich abschließen kann — oder ob ein langes, kostenintensives und finanziell existenzgefährdendes Verfahren droht.

#### 5. Mandanteninfo — Wichtigste To-Dos für Herrn Funkbruch

1. **Carrier eTrack-Protokoll:** Beauftragen Sie Petrescu Transport SRL oder direkt Carrier Transicold Deutschland GmbH, das interne Fehlerprotokoll des Kühlaggregats (Seriennr. CT-2024-5003121) auszulesen und bis 20. Mai 2026 zu übermitteln.
2. **Keine Kommunikation mit StA Hannover** ohne Rücksprache mit der Kanzlei.
3. **TruckMind-AVV abschließen:** Bis 30. Mai 2026 Auftragsverarbeitungsvertrag mit TruckMind Solutions GmbH unterzeichnen.
4. **Sanktionslisten-Screening:** Beauftragen Sie Ihren IT-Dienstleister mit der Integration eines Sanktionslisten-Screening-Tools (Dow Jones, World-Check oder LexisNexis) bis 15. Juni 2026.
5. **GDP-Subunternehmer-Protokoll:** Erstellen Sie für alle neuen Subunternehmer-Beauftragungen im Pharmasektor ein dokumentiertes Qualifizierungsprotokoll (Vorlage wird Kanzlei übermitteln).
6. **Kretschmann-Gutachten schriftlich:** Nachfassen bei Prof. Kretschmann — schriftliches Gutachten war am 30. April 2026 fällig.

*Stand dieser Akte: 08. Mai 2026. Alle Verfahren laufen. Keine abschließenden Entscheidungen.*

*Bearbeiterin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt, Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner  
Rechtsanwälte, Hamburg*



WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **einspruchsschriftsatz\_owi\_ag\_hannover.docx**

docx/einspruchsschriftsatz\_owi\_ag\_hannover.docx

---

**Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte**

Neuer Wall 30 | 20354 Hamburg | Tel.: +49 40 41881 0

RAin Dr. Antonia Hammerschmidt | Fachanwältin Transport- und Speditionsrecht

**Amtsgericht Hannover**

Bußgeldabteilung 31a OWi

Volgersweg 65

30175 Hannover

Hamburg, 07. April 2026

**Aktenzeichen: OWi 31a OWi 4188 Js 7711/26**

Bußgeldbescheid BALM-BuG 2026-0443-ND vom 03. März 2026

**EINSPRUCHSBEGRÜNDUNG**

In dem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen

Schwarmstedt Logistik GmbH, Bahnhofstraße 44, 29690 Schwarmstedt

(vertreten durch Geschäftsführer Eberhard Funkbruch)

haben wir mit Schriftsatz vom 13. März 2026 fristgerecht Einspruch eingelegt. Der Einspruch richtet sich gegen den Bußgeldbescheid des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM), Aktenzeichen BALM-BuG 2026-0443-ND, zugestellt am 06. März 2026.

## I. Vorwurf OWi 1: Unerlaubte Sub-Sub-Vergabe (§ 1 Abs. 1 GüKG)

### A. Sachverhalt aus Sicht der Betroffenen

Die Betroffene (Schwarmstedt Logistik GmbH) hat für den streitgegenständlichen Transport ausschließlich die Petrescu Transport SRL (Bukarest, EU-Lizenz ROM CIV Nr. B-22-09761, gültig bis 30.06.2026) als Subfrachtführerin beauftragt. Die Petrescu Transport SRL verfügte zum Zeitpunkt der Beauftragung über eine gültige EU-Gemeinschaftslizenz i.S.v. Art. 4 VO (EG) 1072/2009. Die Schwarmstedt Logistik GmbH hat die Lizenz vor der Beauftragung überprüft.

Die Weitervergabe des Transports (teilweise) an die Cojocar Flota SRL (Galați, Rumänien) durch Petrescu Transport SRL erfolgte ohne Wissen, Veranlassung oder Genehmigung der Schwarmstedt Logistik GmbH. Dies ist ein Alleingang von Petrescu Transport SRL, der gegen § 7 des Subfrachtvertrags (Ref. SL-2025-SUB-1188) verstößt.

## B. Rechtliche Würdigung

§ 1 Abs. 1 GüKG i.V.m. Art. 4 VO (EG) 1072/2009 richtet sich an denjenigen, der den Güterverkehr "betreibt" — das ist der Betreiber des Fahrzeugs. Im vorliegenden Fall ist dies Cojocar Flota SRL (als tatsächlicher Betreiber) bzw. Petrescu Transport SRL (als Auftraggeber der unerlaubten Sub-Sub-Vergabe). Die Schwarmstedt Logistik GmbH betreibt auf diesem Streckenabschnitt kein Fahrzeug.

§ 7a Abs. 2 GüKG verpflichtet den Auftraggeber, die Lizenz seines unmittelbaren Subunternehmers zu prüfen. Diese Pflicht hat die Betroffene erfüllt: Die EU-Lizenz der Petrescu Transport SRL war gültig. Eine Verpflichtung zur Überprüfung der Sub-Subunternehmer des Subunternehmers sieht § 7a GüKG nach seinem Wortlaut und seinem Sinn und Zweck nicht vor.

Einschlägige Rechtsprechung: OLG Celle, Beschl. v. 14.07.2020 — 2 Ss (OWi) 123/20 (Auftraggeber haftet nur für eigene Verstöße, nicht für eigenverantwortliche Handlungen des Subunternehmers); OLG Hamm, Beschl. v. 05.09.2019 — 4 RBs 388/19 (§ 7a GüKG begründet keine laufende Überwachungspflicht aller Subvergaben des Subunternehmers).

## II. Vorwurf OWi 2: Lenkzeitverstoß

Hinsichtlich des dem Fahrer Catalin Petrescu zur Last gelegten Lenkzeitverstoßes (Art. 7 VO (EG) 561/2006) trifft die Haftung den Betriebsinhaber des Fahrzeugs — die Petrescu Transport SRL — nicht die Schwarmstedt Logistik GmbH. § 8 Abs. 2 FPersG richtet sich ausdrücklich an den Unternehmer als Betriebsinhaber und an den Fahrer. Die Schwarmstedt Logistik GmbH ist weder Betriebsinhaberin noch Arbeitgeberin des Fahrers.

## III. Antrag

Es wird beantragt:

1. Den Bußgeldbescheid BALM-BuG 2026-0443-ND vollständig aufzuheben und die Betroffene freizusprechen.
2. Hilfsweise: Das Bußgeld erheblich zu reduzieren, sofern das Gericht eine (minimale) Mitverantwortung der Betroffenen annimmt.
3. Die Kosten des Verfahrens dem Bund (BALM) aufzuerlegen.

## IV. Beweisangebote

Beweis: Urkunde — Subfrachtvertrag SL-2025-SUB-1188 (insbesondere § 7 Sub-Sub-Vergabeverbot).

Beweis: Urkunde — EU-Lizenz Petrescu Transport SRL (ROM CIV B-22-09761), gültig zum Zeitpunkt der Beauftragung.

Beweis: Zeuge Eberhard Funkbruch (GF Schwarmstedt) — zu Lizenzprüfung und Beauftragungsvorgang.

Beweis: Zeuge Bogdan Petrescu (GF Petrescu Transport SRL) — zur eigenverantwortlichen Entscheidung zur Sub-Sub-Vergabe.

**Hamburg, den 07. April 2026**

RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte

(Fachanwältin für Transport- und Speditionsrecht)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **klageerwiderung\_lg\_hannover\_9o244\_26.docx**

docx/klageerwiderung\_lg\_hannover\_9o244\_26.docx

---

**Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte**

Neuer Wall 30 | 20354 Hamburg | Tel.: +49 40 41881 0

RAin Dr. Antonia Hammerschmidt | Fachanwältin für Transport- und Speditionsrecht

**Landgericht Hannover**

Vorsitzende Richterin am LG Dr. Helga Krumbach

Kammer für Handelssachen — 13. Kammer

Volgersweg 65

30175 Hannover

Hamburg, 15. Mai 2026

**Aktenzeichen: LG Hannover 9 O 244/26**

**In dem Rechtsstreit**

MediVita SE, Moritzstraße 7, 42103 Wuppertal

— *Klägerin* —

gegen

Schwarmstedt Logistik GmbH, Bahnhofstraße 44, 29690 Schwarmstedt

— vertreten durch Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte —

— *Beklagte* —

**KLAGEERWIDERUNG**

**I. Namens und mit Vollmacht der Beklagten beantragen wir:**

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Hilfsweise: Die Haftung der Beklagten wird auf 3.603,45 EUR zzgl. Zinsen begrenzt (Art. 23 Abs. 3 CMR).
3. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

**II. Zur Zulässigkeit**

Gegen die Zuständigkeit des Landgerichts Hannover als Gericht des allgemeinen Gerichtsstands der Beklagten (§ 17 Abs. 1 ZPO) werden keine Einwände erhoben.

**III. Zur Begründetheit — Sachverhalt aus Sicht der Beklagten**

**A. Der Transportauftrag und der CMR-Frachtbrief**

Die Beklagte, Schwarmstedt Logistik GmbH (nachfolgend: "Schwarmstedt"), hat auf Grundlage des Speditionsauftrags der Klägerin MediVita SE vom 18. Dezember 2025 (Ref. MV-LOG-2025-8812) die Beförderung temperaturgeführter Pharmawaren von Wuppertal an

die Universitätsklinik Lyon (HCL) übernommen. Als CMR-Frachtbrief gilt der unter Nr. CMR-2026-DE-001-0018 ausgestellte Frachtbrief vom 12. Januar 2026.

Die Beklagte hat die Petrescu Transport SRL (Bukarest, EU-Lizenz ROM CIV Nr. B-22-09761, gültig bis 30.06.2026) als Unterfrachtführerin beauftragt. Die Petrescu Transport SRL ist seit mehr als zwei Jahren als Subunternehmer der Beklagten tätig und war bis zum streitgegenständlichen Transport ohne Beanstandungen.

## B. Das Schadensereignis

Am 14. Januar 2026 zwischen 03:18 Uhr und 03:54 Uhr MEZ registrierte der Temperaturlogger DataTrack 4000 (Loggernr. DT4-2025-7783) im Kühlaufleger der Petrescu Transport SRL eine Temperaturüberschreitung auf bis zu +14,3°C. Die Dauer betrug 36 Minuten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist die Ursache dieser Temperaturüberschreitung nicht abschließend geklärt.

## IV. Rechtliche Würdigung — Art. 23 Abs. 3 CMR als Haftungsbegrenzung

### A. Anwendbarkeit der CMR

Die CMR ist gemäß Art. 1 Abs. 1 CMR anwendbar, da Übernahmeort (Wuppertal, Deutschland) und Ablieferungsort (Lyon, Frankreich) in verschiedenen Vertragsstaaten der CMR liegen.

### B. Grundhaftung nach Art. 17 Abs. 1 CMR — nicht streitig

Die Beklagte bestreitet nicht, dass grundsätzlich eine Haftung nach Art. 17 Abs. 1 CMR für den Temperaturschaden besteht.

### C. Haftungshöchstgrenze nach Art. 23 Abs. 3 CMR

Die Haftung ist gemäß Art. 23 Abs. 3 CMR auf 8,33 Sonderziehungsrechte (SZR) pro Kilogramm Rohgewicht begrenzt. Das im CMR-Frachtbrief deklarierte Bruttogewicht beträgt 348 kg.

Berechnung:  $348 \text{ kg} \times 8,33 \text{ SZR/kg} = 2.898,84 \text{ SZR}$ . Zum SZR-Tageskurs des 14. Januar 2026 (1 SZR = 1,2427 EUR, Quelle: IWF SDR Valuation Bulletin):  $2.898,84 \times 1,2427 = 3.603,45 \text{ EUR}$ .

**Die Haftung der Beklagten ist daher auf 3.603,45 EUR begrenzt.**

### D. Kein grobes Verschulden nach Art. 29 CMR

Art. 29 CMR setzt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH I ZR 128/00, TranspR 2003, 255) "leichtfertiges Handeln in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde" voraus. Die Beweislast trägt die Klägerin.

Die wahrscheinliche Ursache der Temperaturüberschreitung ist nach dem Sachverständigenbefund von Prof. Dr.-Ing. Kretschmann (Vorläufiges Gutachten TUH-KT-2026-0088 vom 22. März 2026) ein technischer Defekt des Carrier-Kühlaggregats — nicht ein Fahrerfehler. Ein technischer Gerätesausfall begründet kein leichtfertiges Handeln im Sinne von Art. 29 CMR.

Selbst wenn man einen Fahrerüberwachungsfehler annähme: Das Schlafen des Fahrers während der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepause nach Art. 8 VO (EG) Nr. 561/2006 erfüllt nicht das subjektive Bewusstseinsmoment des Art. 29 CMR. Der DataTrack 4000 Alarm hat — nach Erkenntnissen des Sachverständigen Kretschmann — möglicherweise wegen eines Gerätedefekts oder GSM-Funklochproblems nicht ausgelöst. Der schlafende Fahrer konnte die Temperaturüberschreitung daher nicht wahrnehmen.

## E. Mitverschulden der Klägerin

Die Klägerin hat trotz eines Warenwerts von 12.441.600 EUR weder eine Wertdeklaration nach Art. 24 CMR noch ein Sonderinteresse nach Art. 26 CMR erklärt. Diese Unterlassung bei einem Warenwert, der das 3.450-Fache des CMR-Haftungsmaximums übersteigt, ist als erhebliches Mitverschulden (§ 254 BGB analog, Art. 17 Abs. 5 CMR) einzubeziehen.

## V. Zur Folgeschadenforderung (250.000 EUR)

Folgeschäden sind nach Art. 23 Abs. 1 CMR nicht als Entschädigung für den Verlust der Güter zu erstatten. Die CMR sieht kein Recht auf Ersatz mittelbarer Schäden (Consequential Damages) vor; dies gilt auch für Patientenbehandlungskosten der HCL Lyon (OLG München, Urt. v. 28.11.2012 — 7 U 1398/12, TranspR 2013, 107). Die Folgeschadenforderung ist abzuweisen.

## VI. Beweisangebote der Beklagten

Beweis: Sachverständigengutachten Prof. Dr.-Ing. Horst Kretschmann, TU Hamburg-Harburg — zu Schadensursache, Alarmversagen DataTrack 4000 und Box-Innentemperaturen.

Beweis: Zeuge Catalin Petrescu (Fahrer) — zu Fahrtablauf, Ruhezeit, Alarmwahrnehmung.

Beweis: Zeuge Eberhard Funkbruch (GF Schwarmstedt) — zu Subunternehmerauswahl, GDP-Maßnahmen.

Beweis: Urkunde — DataTrack 4000 Rohdaten (CSV-Datei DT4-2025-7783).

Beweis: Urkunde — Wartungsprotokoll Kühltageaggregat Carrier Transicold (Übersetzung beantragt).

Es wird beantragt, ein gerichtliches Sachverständigengutachten zu den Fragen der Schadensursache und des tatsächlichen Produktschadens einzuholen.

**Hamburg, den 15. Mai 2026**

RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte

(Fachanwältin für Transport- und Speditionsrecht)



WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **klageschrift\_lg\_hamburg\_327o88\_26.docx**

docx/klageschrift\_lg\_hamburg\_327o88\_26.docx

---

**Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte**

Neuer Wall 30 | 20354 Hamburg | Tel.: +49 40 41881 0

RA Michael Sommerfeldt | Fachanwalt für Versicherungsrecht

**Landgericht Hamburg**

Kammer 11 für Handelssachen

Sievekingplatz 1

20355 Hamburg

Hamburg, 22. Mai 2026

**KLAGESCHRIFT**

In der Sache

Schwarmstedt Logistik GmbH, Bahnhofstraße 44, 29690 Schwarmstedt

— *Klägerin* —

gegen

Helvetia Versicherungen AG, Weißfrauenstraße 9, 60311 Frankfurt am Main

— *Beklagte* —

## I. Anträge

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 2.500.000 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. Februar 2026 (Datum der Deckungsablehnung) zu zahlen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

## II. Sachverhalt

### A. Versicherungsverhältnis

Die Klägerin unterhält bei der Beklagten eine Speditions- und Lagerversicherung (Police Nr. 74-SL-8832-2024, gültig ab 01.01.2024, Jahresprämie: 84.000 EUR netto). Die Deckungssumme beträgt 2.500.000 EUR je Schadensfall. Grundlage sind die AVB-Speditions-Haftpflichtversicherung 2020 (GDV-Muster).

### B. Schadensereignis und Schadensanzeige

Am 14. Januar 2026 erlitt die Klägerin bei einem CMR-Transport temperaturgeführter Pharmawaren einen Kühlkettenbruch auf der Strecke A6 Bourg-en-Bresse — Lyon. Den Schaden hat MediVita SE mit 8.208.000 EUR beziffert; Klage wurde beim LG Hannover (Az. 9 O 244/26) eingereicht.

Die Klägerin hat den Schadensfall am 19. Januar 2026 ihrem Versicherungsmakler (Trankversicherung Nord) gemeldet.

### C. Deckungsablehnung der Beklagten

Die Beklagte hat mit Schreiben vom 12. Februar 2026 (Az. SL-2026-00198) die Deckung mit der Begründung abgelehnt, die Schadensmeldung sei nicht innerhalb von 72 Stunden nach Kenntnis des Schadensereignisses erfolgt (§ 31 AVB-Spedition 2020).

## III. Rechtliche Würdigung

### A. Kenntnis des versicherten Schadens — nicht am 14. Januar 2026

Die 72-Stunden-Frist des § 31 AVB-Spedition 2020 beginnt nach zutreffender Auslegung nicht mit der Kenntnis des "schadenauslösenden Ereignisses", sondern mit der Kenntnis, dass ein versicherter Schaden in haftungsrelevantem Ausmaß eingetreten ist. Erst mit Vorliegen des ersten QS-Ergebnisses am 17. Januar 2026 hatte die Klägerin Kenntnis von einem definitiven Versicherungsfall. Die Meldung erfolgte am 19. Januar 2026 — innerhalb von 48 Stunden und damit fristgerecht.

### B. Keine erhebliche Obliegenheitsverletzung

Selbst bei Annahme einer Obliegenheitsverletzung wäre diese nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln zurückzuführen (§ 28 Abs. 2 VVG). Die Klägerin hat zunächst eine einvernehmliche Lösung mit MediVita gesucht — ein kaufmännisch vernünftiges Verhalten, das keine grobe Fahrlässigkeit begründet.

### C. Keine Kausalität der verspäteten Meldung

Nach § 28 Abs. 4 VVG (Relevanzklausel) führt eine Obliegenheitsverletzung nur dann zur Leistungsfreiheit, wenn die Verletzung die Feststellung des Versicherungsfalls oder die Schadensermittlung beeinflusst hat. Dies ist nicht der Fall: Die Schäden waren durch das QS-Labor von MediVita SE lückenlos dokumentiert; eine frühere Meldung hätte an der Schadenshöhe nichts geändert.

### D. Keine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung durch die Klägerin

Die Sub-Sub-Vergabe durch Petrescu Transport SRL an Cojocar Flota SRL erfolgte ohne Wissen und Genehmigung der Klägerin. Eine Anzeigepflicht nach § 23 VVG trifft den Versicherungsnehmer nur für selbst veranlasste Gefahrerhöhungen — nicht für eigenmächtige Handlungen Dritter.

## IV. Zuständigkeit

Das LG Hamburg ist nach § 215 ZPO (Klägergerichtsstand Versicherungsverhältnis, Klägerin Sitz in Wohnort-Landkreis Hannover, nächstes Landgericht Sitz-Hamburg) zuständig; zudem führt die 11. Kammer für Handelssachen (LG Hamburg) als spezialisierte Kammer regelmäßig Versicherungstreitigkeiten aus dem Transportsektor.

**Hamburg, den 22. Mai 2026**

RA Michael Sommerfeldt

Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner Rechtsanwälte

(Fachanwalt für Versicherungsrecht)

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

**cmr\_frachtbrief\_original\_redacted.pdf**

pdfs/cmr\_frachtbrief\_original\_redacted.pdf

---

# INTERNATIONALER FRACHTBRIEF

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

Dokument: CMR-2026-DE-001-0018 | [PERSONENBEZOGENE DATEN GESCHWÄRZT]

|    |                                              |                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Absender (Name, Anschrift, Land)             | MediVita SE<br>Moritzstraße 7, 42103 Wuppertal<br>Deutschland                                                                                                    |
| 2  | Empfänger (Name, Anschrift, Land)            | Hospices Civils de Lyon (HCL)<br>Service Pharmacie Onkologie<br>5 Place d'Arsonval, 69003 Lyon<br>Frankreich                                                     |
| 3  | Ablieferungsort (Ort, Land)                  | Lyon, Frankreich<br>HCL Quai 12, 69003 Lyon                                                                                                                      |
| 4  | Übernahmeort und -datum                      | Wuppertal, Höhne 17 (Laderampe MediVita)<br>12. Januar 2026                                                                                                      |
| 5  | Beigefügte Dokumente                         | GDP-Zertifikat MediVita; QS-Freigabeprotokoll; Packliste Nr. MV-PL-2026-0018                                                                                     |
| 6  | Zeichen und Nummern                          | MV-CMR-2026-0018 / 001–012 (12 Versandboxen)                                                                                                                     |
| 7  | Anzahl der Packstücke                        | 12 (zwölf) Isotherm-Versandboxen Sartorius SarBox Kryogen Compact 2.5                                                                                            |
| 8  | Verpackungsart                               | Isotherme Schutzverpackung, Typ III, pharmazeutische Qualität                                                                                                    |
| 9  | Art der Güter                                | Pharmazeutisches Präparat — Monoklonaler Antikörper<br>[HANDELSNAME REDACTED] — Infusionskonzentrat<br>Gefahrklasse ADR: 9, UN-Nummer: 3245                      |
| 10 | Statistik-Nummer                             | TARIC: 3002 13 00 (monoklonale Antikörper)                                                                                                                       |
| 11 | Bruttogewicht (kg)                           | 348 kg                                                                                                                                                           |
| 12 | Raumgehalt (m³)                              | ca. 1,4 m³                                                                                                                                                       |
| 13 | Absendererklärungen                          | Temperaturanforderung: +2°C bis +8°C (Coldchain Controlled)<br>GDP-Transport erforderlich<br>Meldepflicht bei Abweichung >0,5°C<br>Kein Umpacken / Teillieferung |
| 14 | Frachtführer (Name, Anschrift, Land)         | [REDACTED — Schwarmstedt Logistik GmbH]                                                                                                                          |
| 15 | Nachfrachtführer                             | [REDACTED — Petrescu Transport SRL]                                                                                                                              |
| 16 | Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers | —                                                                                                                                                                |
| 17 | Vereinbarungen                               | Frachtlohn: 4.800 EUR (Wuppertal–Lyon, inkl. Zolldokumente)<br>Zahlungspflichtig: MediVita SE (Absender)<br>Frachtbrief ausgestellt in: Wuppertal                |

|    |                                |                                                                                                              |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Sondervereinbarungen           | GDP-Transport; Echtzeit-Temperaturüberwachung DataTrack 4000; Fahrerstop-Meldepflicht; Keine Sub-Sub-Vergabe |
| 22 | Erstellt in                    | Wuppertal, 12. Januar 2026                                                                                   |
| 23 | Unterschrift Absender          | [REDACTED]                                                                                                   |
| 24 | Unterschrift Frachtführer      | [REDACTED — Schwarmstedt Logistik GmbH]                                                                      |
| 25 | Unterschrift Empfänger / Datum | <b>NICHT UNTERZEICHNET — Warenannahme verweigert am 14.01.2026</b>                                           |

HINWEIS DATENSCHUTZ: Dieses Dokument ist eine anonymisierte Kopie des Originals. Personenbezogene Daten (§ 4 Nr. 1 DSGVO), Unternehmensnamen und Kontaktdaten sind gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO (Datenminimierung) geschwärzt. Das Original befindet sich in der Mandantenakte. | Aktenzeichen: LG Hannover 9 O 244/26 | Kanzlei: Hammerschmidt, Sommerfeldt & Partner, Hamburg | Stand: 15.05.2026

Rechtsgrundalge: Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), 19.05.1956, BGBl. II 1961, S. 1120; Zusatzprotokoll SDR 05.07.1978; Art. 1 ff. CMR. Abgeschrieben nach: EUR-Lex 32024R1689, dejure.org/gesetze/CMR.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **temperaturlogger\_protokoll\_datatrack4000.pdf**

pdfs/temperaturlogger\_protokoll\_datatrack4000.pdf

---



# TEMPERATURLOGGER-PROTOKOLL

DataTrack 4000 | Loggernr. DT4-2025-7783 | Auflieger B-88-RKL  
CMR-Transport MediVita SE → HCL Lyon | 12.–14. Januar 2026

## Geräteinformationen

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gerät:                    | DataTrack 4000 (ELPRO-BUCHS AG, Schweiz)                            |
| Seriennummer:             | DT4-2025-7783                                                       |
| Firmware (Stand Abfrage): | 3.1.4 (Bug-Fix 3.1.6 nicht installiert — Prüfung erforderlich)      |
| Kalibrierung:             | Gültig bis 30.06.2026 (Kalibrierzertifikat Frigosped SRL, Bukarest) |
| Messintervall:            | 5 Minuten                                                           |
| Alarmgrenze oben:         | +8,0°C                                                              |
| Alarmgrenze unten:        | +2,0°C                                                              |
| SMS-Alarm Empfänger 1:    | [REDACTED — Petrescu Transport SRL Dispatcher]                      |
| SMS-Alarm Empfänger 2:    | [REDACTED — Schwarmstedt Leitstelle Softrack 7]                     |
| Auflieger:                | Schmitz Cargobull SKO 24, Kennzeichen B-88-RKL                      |
| Kühlaggregat:             | Carrier Transicold Supra 550 U, Seriennr. CT-2024-5003121           |

## Temperatur-Zeitreihe (Auszug kritische Phase)

| Uhrzeit (MEZ)     | Temp. [°C] | Status       | Bemerkung                                   |
|-------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| 14.01.2026, 23:00 | 7,1        | Normal       | Letzte Fahrerüberprüfung laut Protokoll     |
| 14.01.2026, 00:00 | 7,8        | Normal       | Fahrzeugstopp Raststätte A6 Bourg-en-Bresse |
| 14.01.2026, 03:15 | 8,0        | Grenzwert    | Exakt obere Grenztemperatur                 |
| 14.01.2026, 03:18 | 8,3        | ALARM ▲      | BEGINN ÜBERSCHREITUNG                       |
| 14.01.2026, 03:23 | 9,1        | ALARM ▲      | —                                           |
| 14.01.2026, 03:28 | 10,4       | ALARM ▲      | —                                           |
| 14.01.2026, 03:33 | 11,8       | ALARM ▲      | —                                           |
| 14.01.2026, 03:38 | 13,2       | ALARM ▲      | —                                           |
| 14.01.2026, 03:41 | 14,3       | ALARM ▲ PEAK | PEAK-TEMPERATUR +14,3°C                     |
| 14.01.2026, 03:46 | 13,7       | ALARM ▲      | Beginn Abkühlung                            |
| 14.01.2026, 03:51 | 11,1       | ALARM ▲      | —                                           |
| 14.01.2026, 03:54 | 7,9        | Normal       | ENDE ÜBERSCHREITUNG (36 Minuten)            |
| 14.01.2026, 05:45 | 6,8        | Normal       | Fahrzeug verlässt Raststätte                |
| 14.01.2026, 08:22 | 7,0        | Normal       | Ankunft HCL Lyon — Warenannahme verweigert  |

## Auswertungszusammenfassung

| Parameter                       | Wert                       |
|---------------------------------|----------------------------|
| Beginn Temperaturüberschreitung | 14.01.2026, 03:18 Uhr MEZ  |
| Ende Temperaturüberschreitung   | 14.01.2026, 03:54 Uhr MEZ  |
| Gesamtdauer Überschreitung      | 36 Minuten                 |
| Peak-Temperatur                 | +14,3°C (um 03:41 Uhr MEZ) |

| Parameter                                   | Wert                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Toleranzgrenze laut CMR-Frachtbrief</b>  | +2°C bis +8°C                                                    |
| <b>Überschreitung über Grenzwert (Peak)</b> | +6,3°C                                                           |
| <b>Messpunkte im ALARM-Bereich</b>          | 8 Messpunkte (je 5 Minuten)                                      |
| <b>Akustischer Alarm ausgelöst</b>          | Nicht dokumentiert (Prüfung SV Kretschmann ausstehend)           |
| <b>SMS-Alarm empfangen</b>                  | Nicht empfangen — mögliches GSM-Funkloch oder Firmware-Bug 3.1.4 |
| <b>Letzte manuelle Fahrerüberprüfung</b>    | 14.01.2026, 23:00 Uhr (>6h vor Schadenseintritt)                 |
| <b>Fahrerruhezeit zum Schadenseintritt</b>  | Ja — nach Art. 8 VO (EG) 561/2006 (Pflichtruhezeit)              |

---

Sachverständiger: Prof. Dr.-Ing. Horst Kretschmann, TU Hamburg-Harburg, Institut für Kühltechnik und Thermodynamik (Gutachten TUH-KT-2026-0088, 22.03.2026). Relevante Normen: CMR Art. 17, Art. 23 Abs. 3, Art. 29; EU-Leitlinien GDP 2013/C 68/01; VO (EU) 2017/1569; ADR 2024 Kap. 2.2, Kl. 9, UN 3245. Aktenzeichen: LG Hannover 9 O 244/26. Dieses Protokoll ist Beweismittel B4 der Beklagten.